18/12/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A33B-D5CC-7D16-6726 e senha 0838-F99A-2E75-5FFF

ADI 5553 / DF

ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A33B-D5CC-7D16-6726 e senha 0838-F99A-2E75-5FFF

ADV.(A/S) :MARCELO ZANDONADI

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCENTIVOS FISCAIS. AGROTÓXICOS. ICMS. IPI. EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023. IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS). CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (CBS). SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. SAÚDE HUMANA. ESSENCIALIDADE DOS AGROTÓXICOS. EQUILÍBRIO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Progressista contra as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio CONFAZ nº 100/1997, que prevê redução de 60% da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de agrotóxicos, e contra itens da Tabela do IPI, do Decreto 7.660/2011 (atualmente Decreto 11.158/2022), que concedem isenção total do IPI a substâncias relacionadas a agrotóxicos.

2. A ação é julgada conjuntamente com a ADI 7.755/DF, proposta pelo Partido Verde contra as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio CONFAZ nº 100/1997, e o art. 9º, § 1º, inciso XI, da Emenda Constitucional 132/2023, que dispõe sobre a definição de operações beneficiadas com incentivos fiscais para insumos agropecuários (incluindo agrotóxicos) na lei complementar que instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

II. Questão em discussão

3. Há questão em discussão consiste em saber se os benefícios fiscais concedidos a agrotóxicos (redução de ICMS, isenção de IPI e previsão de alíquota reduzida para insumos agropecuários na Emenda Constitucional 132/2023) violam os princípios da seletividade tributária, da proteção do meio ambiente e da saúde humana.

III. Razões de decidir

4. A política fiscal de desoneração de agrotóxicos não visa estimular ou desestimular seu consumo, mas sim reduzir os custos de produção alimentar, evitar aumentos de preços para consumidores e manter a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A33B-D5CC-7D16-6726 e senha 0838-F99A-2E75-5FFF

competitividade agrícola do país, reconhecendo a natureza de insumo técnico imprescindível à agricultura contemporânea.

5. Os incentivos fiscais estão alinhados com mandamentos constitucionais fundamentais, como o direito à alimentação, o desenvolvimento econômico nacional e a política agrícola, buscando harmonizar múltiplos direitos constitucionais sem sacrificar uns em detrimento de outros.

6. A demanda por agrotóxicos é inelástica, e a redução de benefícios fiscais não diminuiria seu uso, mas aumentaria os custos de produção, elevando os preços dos alimentos e podendo incentivar o uso de produtos não aprovados, prejudicando a competitividade agrícola e a economia.

7. A essencialidade dos agrotóxicos é comprovada pela necessidade técnica na agricultura tropical brasileira para controle de pragas e doenças, e pela ausência de alternativas de controle biológico para todas as pragas, sendo que sua não utilização causaria uma redução de até 50% na produção agrícola e a necessidade de dobrar a área cultivada.

8. A Emenda Constitucional 132/2023 estruturou o IBS e a CBS com foco na simplificação e neutralidade, sem atribuir-lhes o papel de estimular ou desestimular o uso de produtos como agrotóxicos, e a previsão de alíquotas diferenciadas visa manter a distribuição da carga tributária pré-reforma, não possuindo finalidade extrafiscal nem se norteando pelos crivos da essencialidade ou seletividade.

9. O controle material de alterações ao texto constitucional, como proposto em relação à Emenda Constitucional 132/2023, somente se justificaria se houvesse ofensa às cláusulas pétreas, o que não ocorre, pois a disposição não ameaça o núcleo essencial dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente.

10. Constitucionalidade das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio CONFAZ nº 100/1997, dos itens impugnados da Tabela do IPI, do Decreto 7.660/2011, bem como do art. 9º, § 1º, inciso XI, da EC 132/2023.

11. O reconhecimento da constitucionalidade dos benefícios fiscais não significa uma carta branca para atuação arbitrária do Executivo ou Legislativo, pois o ordenamento jurídico prevê condicionantes e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A33B-D5CC-7D16-6726 e senha 0838-F99A-2E75-5FFF

procedimentos para o controle de riscos, e o Poder Judiciário pode atuar contra eventual descumprimento da legislação em casos concretos.

IV. Dispositivo e tese

12. Ação direta de inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 1º, V; EC 132/2023, art. 9º, § 1º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJe 18.03.1994; STF, ADI 3.356.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em julgamento conjunto com a ADI 7755, por maioria, julgar improcedentes as ações diretas, nos termos do voto do Ministro Cristiano Zanin (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Presidente e Relator) e Cármen Lúcia, que conheciam das ações diretas e, no mérito, julgavam-nas procedentes, e os Ministros André Mendonça e Flávio Dino, que conheciam das ações diretas e, no mérito, julgavam-nas parcialmente procedentes, nos termos dos respectivos votos.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

CRISTIANO ZANIN – Redator do Acórdão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A33B-D5CC-7D16-6726 e senha 0838-F99A-2E75-5FFF

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDEVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : MARCIA BUENO SCATOLIN (275013/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE (0053530/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : HELCIO HONDA (28054/DF, 90389/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : VALERIA TORRES AMARAL BURITY (29041/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E16B-EA40-5454-7C49 e senha FB0A-0D1C-8E79-6995

conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E16B-EA40-5454-7C49 e senha FB0A-0D1C-8E79-6995

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDEVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE (0053530/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : HELCIO HONDA (28054/DF, 90389/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA24-4AC6-67B9-1D3B e senha 91CE-B366-3597-4E8D

ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Composição: Ministros Rosa Weber (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA24-4AC6-67B9-1D3B e senha 91CE-B366-3597-4E8D

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDEVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE (0053530/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : HELCIO HONDA (28054/DF, 90389/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EC5C-44D0-FBDC-E439 e senha 9668-3D35-702F-7E12

ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EC5C-44D0-FBDC-E439 e senha 9668-3D35-702F-7E12

agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EC5C-44D0-FBDC-E439 e senha 9668-3D35-702F-7E12

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDEVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE (0053530/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : HELCIO HONDA (28054/DF, 90389/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B762-9093-C672-E999 e senha 41A3-B821-9F5C-729E

ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B762-9093-C672-E999 e senha 41A3-B821-9F5C-729E

agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B762-9093-C672-E999 e senha 41A3-B821-9F5C-729E

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : ANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI (29498/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDEVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE (0053530/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : HELCIO HONDA (28054/DF, 90389/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FFF8-956D-3A32-4663 e senha 9EAF-0B50-CB0E-DB8B

ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FFF8-956D-3A32-4663 e senha 9EAF-0B50-CB0E-DB8B

agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FFF8-956D-3A32-4663 e senha 9EAF-0B50-CB0E-DB8B

compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FFF8-956D-3A32-4663 e senha 9EAF-0B50-CB0E-DB8B

13/06/2024 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

ADV.(A/S)	:ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	:DARCI FRIGO
AM. CURIAE.	:CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	:NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	:HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S)
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	:PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	:CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	:ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	:VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	:RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	:UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	:ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	:RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	:PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	:LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	:LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	:JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

ADV.(A/S) :MARCELO ZANDONADI

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/97 do CONFAZ e dos itens da Tabela do IPI referentes aos agrotóxicos (Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011).

Eis o teor das normas impugnadas:

> "Convênio CONFAZ 100/1997
>
> **Cláusula primeira** Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:
>
> I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;
>
> (…)
>
> **Cláusula terceira** Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício."

> "Decreto 7.660/2011 – Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI)
>
> Acetato de dinoseb
>
> Aldrin
>
> Benomil

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

Binapacril
Captafol
Clorfenvinfós
Clorobenzilato
DDT
Dinoseb
Endossulfan
Endrin
Estreptomicina
Fosfamidona
Forato
Heptacloro
Lindano
Metalaxil
Metamidofós
Monocrotofós
Oxitetraciclina
Paration
Pentaclorofenol
Ziram"

Em suas razões, após tecer considerações sobre o panorama do uso dos agrotóxicos no mundo e neste país, a requerente cinge suas impugnações nestes parâmetros constitucionais:

> "A renúncia fiscal viola frontalmente as normas constitucionais, ademais quando analisadas sistematicamente. Neste ínterim, destacam-se três violações centrais que a isenção fiscal de agrotóxicos realiza: sua incompatibilidade e violação do direito ao meio ambiente equilibrado, do direito à saúde e do princípio da seletividade (e o correlato da essencialidade) tributária."

Nesse sentido, sustenta ofensa ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição da República, pois "*esses produtos químicos eliminam insetos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

necessários ao equilíbrio das plantas, contaminam a terra, o ar e os recursos hídricos," sendo que a "*exposição aos agrotóxicos pode ocorrer através do trabalho, do ambiente e do consumo.*" A esse respeito, colaciona aos autos uma série de pesquisas científicas correlatas à saúde pública e de casos concretos de degradação ambiental decorrentes do uso de agrotóxicos.

Ainda nesse tópico, convém reproduzir a seguinte argumentação:

> "Neste ínterim, destaque-se que o objeto questionado não está no uso em si das substâncias, mas em seu estímulo por meio de renúncia fiscal do Estado. Tal incentivo torna a prática perdulária e não se justifica por critérios econômicos, considerando a magnitude do porte desta indústria, tampouco normativo, considerando que o incentivo e o uso intensivo de agrotóxicos afronta a tutela do ambiente equilibrado e o direito a saúde.
>
> Ademais, esta forma de incentivo afronta as diretrizes do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) e, principalmente, do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (PRONARA), que explicitamente recomenda o fim das renúncias fiscais para os agrotóxicos."

Por outro lado, articula a violação ao direito à saúde, haja vista que deriva do estímulo fiscal aos agrotóxicos um crescimento exponencial dos impactos à saúde, com esteio em estudos e recomendações técnicas da Organização Mundial de Saúde, Sistema Único de Saúde e da Organização Panamericana de Saúde.

A propósito, afirma com base em diversos artigos científicos a correlação entre a utilização dos agrotóxicos e a incidência de doenças nos sistemas nervoso, respiratório, endócrino, reprodutivo, imunológico, bem como de neoplastia em diversos órgãos do corpo humano, com especial frequência nos trabalhadores rurais que laboram em áreas próximas à utilização intensiva dos agrotóxicos.

Acerca dos impactos do uso dos agrotóxicos para a saúde humana, transcreve-se excerto da exordial:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

> "Importante considerar que os impactos do uso de agrotóxicos para a saúde humana consistem em problema de saúde pública e atingem diretamente o Sistema Único de Saúde, aumentando em quantidade e complexidade sua demanda o que gera, por evidente, custos financeiros arcados pelo Estado – que a um só tempo deixa de arrecadar e suporta os custos dos efeitos danosos à saúde.
>
> Nesse contexto, os custos para o tratamento das doenças e óbitos ocasionados pelo uso dos agrotóxicos são internalizados pela sociedade, enquanto que as empresas que os utilizam externalizam os efeitos dos riscos e impactos negativos da atividade econômica."

Por fim, alude que gastos tributários com agrotóxicos subvertem a lógica do princípio da seletividade tributária e respectivo vetor orientativo da essencialidade do bem de consumo tributado.

Translada-se novamente trecho da petição inicial (eDOC 1, p. 33):

> "No caso em apreço, ainda que se queira argumentar que os agrotóxicos são 'essenciais' para a produção de alimentos do país, tal argumento não deve prosperar, pois:
>
> 1. não são os alimentos, mas sim os agrotóxicos que recebem benefícios fiscais;
>
> 2. tais produtos fazem parte do processo produtivo da indústria agrícola e, portanto, devem ser custeados por quem aufere lucro com a atividade econômica;
>
> 3. não é razoável que o Estado considere como essencial substâncias que, comprovadamente, lesionam o direito à saúde e ao ambiente e;
>
> 4. o uso de agrotóxicos não possui relação, tampouco é essencial para a dignidade da pessoa humana, ao contrário, viola direitos fundamentais e,
>
> 5. primordialmente, não há qualquer vinculação entre a produção agrícola e o estímulo aos agrotóxicos, conforme demonstram as pesquisas mencionadas no tópico sobre as violações do direito ao meio ambiente."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

Além do pedido de concessão de medida cautelar por decisão monocrática *ad referendum* do Plenário, já superado pelo recurso ao rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, requereu "*f) A realização de audiência pública para que sejam ouvidos especialistas e autoridades na matéria, nos moldes do art. 9º, §1º da Lei 9.868/99.*"

Em 1º de julho de 2016, diante da relevância da matéria e sua importância para a ordem social e segurança jurídica, adotei o rito supracitado, a fim de possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão.

Informações prestadas pela Presidência da República em que se defende que a Constituição da República "*não veda, absolutamente, que diplomas legais concedam benefícios fiscais do ICMS e do IPI aos agrotóxicos.*"

Em suma, apresenta as seguintes justificativas para a constitucionalidade da política fiscal isentiva em questão (eDOC 37, pp. 7 e 8):

> "Ora, evidentemente, o benefício fiscal a favor do agrotóxicos, não favorecerá que o produtor de alimentos coloque o defensivo agrícola em nível excessivo ou desaconselhável, pois embora com a redução da base de cálculo do ICMS e isenção do IPI, o preço desses insumos, ainda assim, pesam no custo da produção.
>
> Insta colimar que o mal maior para o meio-ambiente é o uso indiscriminado e excessivo de agrotóxicos, o que é desaconselhável e é combatido com a fiscalização ambiental e em defesa da saúde pública.
>
> Obviamente, que o esporádico ou eventual uso mal feito dos agrotóxicos, que a fiscalização dos órgãos próprios estão agindo para obstar, potencialmente desfavorável ao meio-ambiente e à saúde, não é capaz e suficiente para tornar inconstitucionais os benefícios fiscais relativos ao ICMS e IPI desses produtos.
>
> Ora, quando os diplomas legais guerreados estabelecem benefícios fiscais em favor dos agrotóxicos não estão buscando

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

> privilegiar o setor, como insinua o requerente, mas aspiram a assegurar a baixa nos preços dos alimentos, já que a realidade é que os agrotóxicos ainda representam relevantes insumos, para o acréscimo e barateamento da produção agrícola e para a redução dos preços das *comodites* brasileiras (como a soja, o milho, o café, etc.), sendo indispensáveis para que o Brasil vença a difícil concorrência entre os países exportadores de produtos alimentícios.
>
> Outrossim, no estágio atual, a ciência ainda não conseguiu proporcionar uma alternativa, realmente, eficaz, ou seja, ainda não viabilizou aumento eficaz e economicamente viável da produção agrícola, sem o uso de agrotóxicos, substâncias que preservam as plantas e os alimentos da ação danosa de seres vivos considerados nocivos."

Nesses termos, defende que não há obstativo em nível constitucional aos entes tributantes para no uso de sua discricionariedade política na seara fiscal conceder ou autorizar normas de isenção do IPI e do ICMS em favor de agrotóxicos.

Defende, ainda, a concretização do critério da seletividade fiscal pela seguinte lógica (eDOC 37, p. 14):

> "Destarte, o Poder Executivo e os legisladores, quando estabeleceram benefícios fiscais do ICMS e do IPI em favor dos agrotóxicos, visou, dentro do seu alvedrio político exclusivo, justamente, atender ao aumento e barateamento da produção alimentícia nacional, com o fito de proporcionar alimentos a grande maioria da população brasileira e favorecer a conquista pelo Brasil de mercados externos, no acirrado e concorrido campo do comércio internacional de alimentos, sendo que tais benefícios não têm o condão de aumentar de forma inadequada o uso de agrotóxicos, pois mesmo com os benefícios fiscais, pesa o preço desse insumo na produção, sem falar que existem órgãos do Poder Público encarregados de fiscalizar e inibir a utilização excessiva ou inadequada dos agrotóxicos em proteção ao meio ambiente e à saúde da população."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

Na condição de *defensor legis*, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto "*a concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos não gera, por si só, qualquer violação às nornas constitucionais de proteção à saúde e ao meio ambiente*"(eDOC 39, p. 8). A ofensa direta à ordem constitucional decorreria da utilização indiscriminada e excessiva de agrotóxicos, atividade combatida pelo Poder Público no âmbito da fiscalização ambiental e em defesa da saúde. Assim, eventual uso abusivo dos produtos não derivaria das normas impugnadas, não havendo inconstitucionalidade na espécie.

Por sua vez, a Procuradora-Geral da República noticiou a revogação do Decreto 7.660/2011 pelo Decreto n. 8.950/2016, sem, no entanto, alteração substancial. No mérito, manifestou-se pela procedência desta ação, conforme parecer assim ementado (eDOC 70, pp. 1 a 3):

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICA FISCAL DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS AOS AGROTÓXICOS. CONVÊNIO ICMS 100/97 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. DECRETO 8.950/2016. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 196 E 225, DA CONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. EXTRAFISCALIDADE. PROCEDÊNCIA.
>
> 1. A Constituição Federal tem o meio ambiente em elevadíssima conta. Dele trata, inicialmente, no inciso LXXIII do artigo 5º, habilitando o cidadão a propor ação popular que vise à anulação de ato lesivo a esse bem de uso comum do povo. Já o artigo 23, VI, da Carta Republicana revela mais um especial apreço pelo tema, ao elencar, na competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a tarefa de 'proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas'. Torna a manifestar a melhor de suas preocupações tutelares na matéria, ao fazer do meio ambiente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

um epicentro da ação civil pública a ser manejada pelo Ministério Público (CR, art. 129, III).

2. O desvelo com o meio ambiente foi tanto que a Lei Fundamental dele também cuidou, autonomamente, no Capítulo VI do Título VIII. E o fez para pontificar que o 'meio ambiente ecologicamente equilibrado' é direito de todos, erigindo-o, ainda, à condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme proclama o artigo 225 da Magna Carta. O constituinte incumbiu, ainda, o Poder Público de 'proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade' (CR, art. 225, § 1º, VII).

3. Além disso, a Carta Federal impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, arrolando as competências-deveres que incumbe minimamente a esse Poder, não sem antes fazer da 'defesa do meio ambiente' um dos pilares da própria Ordem Econômica brasileira (CR, art. 170, VI).

4. É curial mencionar que a seara laboral está intrinsecamente conectada à noção de meio ambiente equilibrado e sustentável, notadamente quando se analisa o uso de agrotóxicos. O meio ambiente do trabalho está inserto no meio ambiente geral, de modo que é impossível alcançar qualidade de vida sem ter qualidade de trabalho.

5. Nessa linha, o constituinte de 1988 tratou de inserir no texto constitucional, como direito social trabalhista mínimo, a 'redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança' (CR, art. 7º, XXII). O trabalho é atividade dignificante, não podendo, destarte, servir de instrumento de alienação da pessoa humana e de sua saúde. Em abono, para exercer o trabalho, o homem não pode perder a saúde (CR, art. 196), sem a qual o direito à vida não se sustenta.

6. O ordenamento constitucional, internacional e infraconstitucional demonstra a preocupação com a utilização

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

> os agroquímicos, impondo severas restrições à produção, registro, comercialização e manejo, com vistas à proteção do meio ambiente, da saúde e, sobretudo, dos trabalhadores.
>
> 7. Os instrumentos tributários impugnados percorrem o caminho inverso, eis que, ao estipularem benefícios fiscais aos agrotóxicos, intensificam o seu uso e, portanto, sujeitam o meio ambiente, a saúde e a coletividade dos trabalhadores aos perigos inerentes ao manuseio em larga escala. Nesse aspecto, além de divergir da compreensão do princípio do poluidor-pagador, não atende à necessidade de implementação de uma política voltada à responsabilidade intergeracional.
>
> 8. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055, de 1º de junho de 1995, haja vista o 'consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura' (ADI 3937/SP)
>
> 9. O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal inclina-se a dar preferência ao direito ao meio ambiente, quando necessita ponderá-lo com outros interesses coletivos (ADI 4983/CE, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO).
>
> 10. Ao fomentar a intensificação do uso de agrotóxicos, o Estado descumpre importante tarefa de extração constitucional, referente à preservação do meio ambiente e afronta diretamente a melhor compreensão do princípio constitucional do poluidor-pagador.
>
> 11. Portanto, o incentivo fiscal endereçado aos agrotóxicos traduz prática contrária ao aos ditames constitucionais de proteção ao meio ambiente (CR, art. 225) e à saúde (CR, art. 196), sobretudo dos trabalhadores.
>
> 12. Parecer por conhecimento da ação e por procedência do pedido."

Em 20 de novembro de 2017, solicitei pareceres e opiniões técnicas a diversos órgãos governamentais e entidades no que diz respeito a nuances fáticas e técnicas da temática subjacente à demanda, nos termos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

do art. 9º, §1º, da Lei 9.868/1999.

A Greenpeace Brasil manifestou-se no sentido de que o modelo agrícola brasileiro é convencional, i.e, baseado na produção em larga escala e na maximização da produção, implicando diversas externalidades negativas e utilizando exaustivamente dos recursos naturais. Anota que a utilização de agrotóxicos, além dos impactos ambientais e sociais, acarreta riscos à saúde humana, causando intoxicações agudas e crônicas. Conta que realizou testes toxicológicos em Brasília e São Paulo em setembro de 2017, constatando que 60% dos alimentos testados apresentaram algum tipo de resíduo de pesticida e 36% estava em desconformidade com a legislação, ressaltando a necessidade de observância do princípio da precaução, salientando a possibilidade de adoção de produção agroecológica. Junta vários estudos sobre o tema: "Enfraquecimento e perda de colônias de abelhas no Brasil: há casos de CCD?"; "Agrotóxicos – Usos e Implicações"; "Agricultura tóxica: um olhar sobre o modelo agrícola brasileiro" (eDOC 132).

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (eDOC 136) informou que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo desde 2008, tendo o mercado nacional do produto crescido 190% entre 2000 e 2010, superando o crescimento mundial de 93%. Ademais, sustentou que há evidência científica suficiente na literatura nacional e internacional sobre as consequências severas do uso de agrotóxicos para a saúde humana e saúde ambiental, com efeitos e potencial carcinogênicos e doenças de inúmeras ordens. Em relação ao objeto desta ADI, concluiu o seguinte (eDOC 136, p. 10):

> "Pode-se concluir que medidas de isenção fiscal concedidas às indústrias produtoras de agrotóxicos mantém e reproduzem o modelo de produção de alimentos baseados nos princípios do agronegócio impactando negativamente a supremacia das práticas agroecológicas como alternativa dominante, em detrimento da agricultura convencional. Nesse sentido, tais medidas caminham na direção oposta às ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

> crônicas, com o câncer, desenvolvidas pelo Instituto Nacional do Câncer (…) Vale lembrar que o crescimento progressivo de uso de agrotóxicos no país não está sendo capaz de eliminar a fome no Brasil, gerando severas consequências para a saúde e impactos socioambientais negativos e mais pobreza, com o avanço das fronteiras agrícolas".

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda informou que não consta na ata da 35ª Reunião Extraordinária do CONFAZ realizada em 04.01.1997, no qual se aprovou o convênio ICMS 100/1997, a justificação da aprovação do benefício fiscal, "*havendo apenas referência à preocupação do então Presidente do Conselho quanto aos possíveis efeitos negativos da ausência de incentivos fiscais aos insumos agrícolas, por meio da elevação de preços de insumos que compõem a cesta básica*" (eDOC 137, p. 1). Assim, houve motivação individual de todos os Estados e do Distrito Federal para a adoção da renúncia fiscal. No tocante ao IPI, foi identificado que o atual tratamento tributário vige, pelo menos, desde o Decreto 89.241/1983, logo "*não tem horizonte temporal definido, mesmo porque não caracteriza uma exceção ao sistema tributário de referência (…) Até por isso, cumpre reforçar, a alíquota zero do IPI para agrotóxicos não tem sido considerado gasto tributário pela RFB nos seus diversos relatórios anuais do Demonstrativo de Gastos Tributários*" (eDOC 137, p. 3).

O Ministério do Trabalho informou que "*as estatísticas quanto às irregularidades no uso de agrotóxicos, bem como as relativas aos acidentes ou doenças relacionados ao trabalho ficam prejudicadas, seja devido à subnotificação, seja devido ao fato da inspeção do trabalho não alcançar todos os estabelecimentos, tornando-as pouco representativas do que realmente ocorre nas atividades rurais*"(eDOC 139, p. 4).

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República (eDOC 140) manifestou-se sobre os modelos produtivos do agronegócio e da agricultura familiar e camponesa e as propostas apresentadas pelo órgão como alternativas viáveis ao uso massivo de agrotóxicos pelo modelo produtivo hegemônico.

O Ministério do Meio Ambiente encaminhou parecer do Ibama no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

qual se conceituou os agrotóxicos e versou sobre o processo de aprovação desse produto (eDOC 144, p. 4):

> "Nesse contexto, na avaliação dos agrotóxicos e afins realizada por este Instituto, procura-se conhecer o produto ou o agente de controle o mais amplamente possível e, frente a critérios estabelecidos em norma técnica, verificar um possível enquadramento como produto de periculosidade impeditiva à obtenção de registro. Caso o produto não apresente característica proibitiva, são estabelecidas, dentro do conhecimento disponível, as medidas restritivas e as orientações de uso necessárias para a mitigação do risco de ocorrência de danos inaceitáveis.
>
> A efetividade das recomendações e restrições de uso definidas por ocasião do registro do produto, expressas no rótulo e na bula, depende, porém, da adoção pelos aplicadores das medidas estabelecidas. O uso incorreto é considerado nocivo ao meio ambiente (…) Acreditamos que o uso dos agrotóxicos e afins, conforme recomendações aprovadas, cause um nível mínimo de dano, sendo este tolerável pelo meio ambiente. O uso irregular, ou seja, fora do que foi aprovado por este Instituto, ou que não observe as prescrições agronômicas, é considerado danoso ao meio ambiente, embora a extensão do dano só possa ser dimensionada frente ao caso concreto."

O Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos – CTA (eDOC 145 e 209) explicou o conceito, o procedimento de registro e a cadeia de responsabilidade na utilização dos agrotóxicos, além da organização do controle pós-registro e fiscalização. Em relação à intensidade, o Brasil, em valores absolutos, é o maior mercado mundial; em termos relativos à extensão da área cultivada, é o sétimo; e, em relação ao volume de produção, o décimo primeiro. Salienta que tem crescido o número de agentes biológicos e microbiológicos disponibilizados no mercado, mas a as inovações dependem de investimentos. Destaca o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos (Pronara) de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

iniciativa da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO).

A ANVISA (eDOC 146) esclareceu que realiza a avaliação e classificação toxicológica no processo de registro de agrotóxicos e afins, além de monitorias seus resíduos em alimentos, para o qual foi criado o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), indicador anual que permite a implementação de ações de natureza regulatória, fiscalizatória e educativa. Anota que o sistema de produção agrícola proeminente no Brasil é a monocultura extensiva, caracterizada por processos altamente tecnológicos, alta mecanização e cadeias logísticas complexas voltadas principalmente para a exportação. No entanto, a maioria dos agricultores brasileiros são pequenos proprietários, ocupando apenas 3% da área total das propriedades, estando mais suscetíveis a necessidade de aplicação de agrotóxicos com equipamentos manuais e em condições de maior exposição do trabalhador. Ressalta (eDOC 146, p. 3):

> "E considerando que é papel da Anvisa enquanto órgão de saúde promover e proteger a saúde da população é de interesse institucional e social que se diminua a utilização dos agrotóxicos de maior perigo e risco e que o perfil de toxicidade dos agrotóxicos disponíveis para o uso na agricultura diminua e, nessa direção, é importante ressaltar que, de acordo com os Decretos n. 4.074/2002 e 6.913/2009, o registro dos produtos de baixa toxicidade e periculosidade, incluindo os produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica, tem tramitação priorizada, sendo que produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica para uso próprio são dispensados de registro. Ainda como informação relevante no que se refere a alternativas de uso aos agrotóxicos de maior periculosidade e toxicidade destacamos já haver o registro de mais de cem produtos comerciais a base de microrganismos ou agentes biológicos, indicados para o controle de mais de cem alvos biológicos diferentes encontrados em culturas agrícolas de grande

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

> importância econômica e para a segurança alimentar, cuja utilização apresenta potencial de substituição ou redução do uso dos agrotóxicos químico- sintéticos.
>
> Da mesma forma, esta Anvisa não regulamenta mercado de alimentos, nem de agrotóxicos e afins, não nos sendo possível avaliar o impacto econômico da extinção dos benefícios fiscais para os produtos agrotóxicos e afins. De sorte, na área de agrotóxicos a redução dos custos de registros foi um dos incentivadores da implementação da avaliação por equivalência, instituída por meio do Decreto n. 4074/02.
>
> Com a implementação desse tipo de avaliação, a demanda de pleitos de registro e o crescimento de um mercado paralelo de "títulos de registro", cresceu vertiginosamente, a ponto de que em 2010, de acordo com estudo da Universidade Federal do Paraná, patrocinado pela Anvisa, 50% dos produtos registrados eram apenas ativos das empresas e não eram comercializados ao produtor final. Esse cenário, somente ocorreu porque as taxas cobradas para fins de avaliação toxicológica e ambiental são ínfimas quando considerado o lucro que o título, ou mesmo o comércio, do agrotóxico, ou afim gera."

O Ministério Público do Trabalho (eDOC 147) contou que desde o fim da década de 1990, a Organização Internacional do Trabalho – OIT já alertava sobre o perigo dos agrotóxicos para os trabalhadores, especialmente os rurais, assim como a Organização Mundial de Saúde – OMS estima entre 2 e 5 milhões de casos de intoxicações por ano. No Brasil, há subnotificação dos casos, e aqueles que são notificados são de intoxicação aguda e, ainda assim, em quantidade elevada. O MPT atua na fiscalização, especialmente da obediência à Norma Regulamentar – NR 31 do Ministério do Trabalho, em seu item 31.8, que trata de medidas de proteção a *"agrotóxicos, adjuvantes e medidas afins"*, havendo expressivo número de procedimentos relacionados ao tema, com a criação, inclusive, do grupo de trabalho "GT Agrotóxicos" (Portaria n. 583/2016). Judicialmente, cita a ACP n. 0022200-28.2007.5.15.0126, da 2ª Vara do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

Trabalho de Paulínia/SP, em que pleiteou a contratação de plano de saúde a trabalhadores e familiares atingidos por "desastre decorrente do tratamento inadequado dos dejetos da produção de agrotóxicos (contaminação do solo e de lençóis fréaticos), ação conhecida como caso Shell-Basf"; a ACP n. 0000181-62.2015.5.23.0146, da Vara do Trabalho de Sapezal/MT, a ACP n. 0024122-20.2013.5.24.0005, da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, atualmente no TST, a ACP 0000361-68.2015.5.14.0101, da Vara do Trabalho de Ouro Preto do Oeste/RO, a ACP 0000270-20.2014.5.20.0012, da Vara do Trabalho de Estância/SE, a ACP 0010641-60.2016.5.03.0169, da 2ª Vara do Trabalho de Alfenas/MG, a ACP 0011967-03.2015.5.15.0025, em que pleiteia obrigação de fazer e/ou o pagamento de danos morais coletivos pelo descumprimento das normas de segurança do trabalho; a "Operação Deriva", em conjunto com os Ministérios Público Federal e Estadual, "visando ao combate de irregularidades na pulverização aérea de agrotóxicos." Objetivamente, em resposta aos questionamentos encaminhados (eDOC 147, p. 23):

> *"É positiva a resposta ao primeiro quesito. Há subsídios empíricos de natureza oficial para estabelecer inferência causal entre a utilização de agrotóxicos e os impactos negativos na saúde do trabalhador rural e também do trabalhador que labora na produção dos defensivos agrícolas. Conforme exposto (item 1), o Ministério da Saúde mantém dados oficiais sobre casos de intoxicação ocupacional por exposição a agrotóxicos, objeto de notificação, e pesquisas científicas demonstram que esses números são subestimados em decorrência de falhas no procedimento de notificação e no diagnóstico das causas relacionadas ao trabalho.*
>
> *Por força dessa inferência causal entre a utilização de agrotóxicos e os impactos negativos à saúde do trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego editou o item 31.8 da NR 31, que trata de especificar medidas, acima transcritas (item 2), a serem adotadas pelos empregadores com vistas a eliminar ou reduzir os riscos de contaminação por agrotóxicos no ambiente de trabalho.*
>
> *Em resposta ao segundo quesito, apontam-se exatamente as medidas previstas no referido item 31.8 da NR 31 do Ministério do*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

> *Trabalho e Emprego como aquelas previstas na legislação de controle de riscos de índole individual ou coletiva mais passíveis de inobservância pelos agentes econômicos. Por tal razão, essas medidas constituem objeto da maioria dos pedidos de tutela inibitória previstos nas ações civis públicas ajuizadas pelo MPT sobre o tema dos agrotóxicos."*

A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz (eDOC 148) anotou que o tema é objeto de suas pesquisas e atividades de monitoramento. Trata-se, afirma, de "*grave problema de saúde pública pela ampla exposição da população humana aos agrotóxicos, em especial aos trabalhadores, pela exposição crônica a baixas doses ao longo de toda a cadeia produtiva, pela exposição de outras espécies animais e vegetais, e pela contaminação do ambiente (água, solo e ar)*" (eDOC 148, p. 2). Aponta fatores de complexidade que dificultam a representação da situação real do problema: impossibilidade de replicação em laboratório; limitações do método científico; subregistro dos dados oficiais; vulnerabilidades institucionais e sociais e o caráter permanente do registro, somados à facilidade de acesso, "*em parte devido às isenções fiscais, que acabam por facilitar a compra dos venenos e, em contrapartida, deixam para o Estado todo o ônus decorrente das contaminações ambientais e das intoxicações humanas, em um modelo que contra lucros e socializa prejuízos*" (eDOC 148, pp. 3 e 4). Assim, o monitoramento de agrotóxicos em água, solo e alimentos está aquém do necessário para definir o perfil de contaminação e de exposição real. Anota que apesar dos dados subdimensionados, no Brasil, entre 2007 e 2014 foram contabilizadas mais de 25 mil intoxicações por agrotóxicos e 1.186 óbitos, conforme dados do Ministério da Saúde, seja pelo seu "uso habitual" "acidental" ou "tentativa de suicídio", a qual pode estar associada a toxicidade causada pelos agrotóxicos, principalmente referentes ao grupo dos organofosforados, que causam depressão do Sistema Nervoso Central. Além disso, citando pesquisas científicas, menciona agravos crônicos como diversos tipos de cânceres, principalmente do Linfoma Não-Hodgkin, alteração das funções reprodutivas, malformações congênitas, desregulação hormonal, desordens neurodegenerativas,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

inclusive, transtornos parkinsonianos.

A Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (eDOC 150) contou que o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO é instrumento de implantação da Política do setor, instituída pelo Decreto n.º 7.794/2012. Esclarece que (eDOC 150, p. 3):

> "A produção orgânica e a de base agroecológica possibilitam à população a melhoria de qualidade de vida por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e de uso sustentável dos recursos naturais. A demanda por esta produção é crescente, em nível mundial e nacional. Em 2013, o mercado dos EUA movimentou 27 bilhões de dólares e em 2015 saltou para 43 bilhões de dólares. A França, desde 20l3, formula sua política agrícola com base na agroecologia, com metas de redução de 25% do consumo de agrotóxicos até 2020 e de 50% até 2025. Em setembro de 2017, a França anunciou que banirá o glifosato até 2022. O glifosato é o líder brasileiro de 'vendas. Segundo o estudo "Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia", da pesquisadora. Larissa Mies Bombardi, do Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo, divulgado em 2017, o Brasil tem 504 agrotóxicos de uso permitido. Desses, 30% são proibidos na União Europeia: alguns há mais de uma década.
>
> Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO); pela Academia Nacional de Ciências dos EUA, pela Universidade de Essex no Reino Unido, entre outros, provam que· os Sistemas de Produção agroecológicos são capazes de garantir o abastecimento de a1imentos e outros produtos de origem agrícola, sem esgotar os recursos naturais não renováveis, e ainda os recuperando."

No Brasil, porém, maior parte do apoio ainda é dado à agricultura que utiliza insumos químicos, e a proposta do PRONARA, Plano Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, elaborado pela CNAPO, em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

seu eixo III, Iniciativa 2.3, é justamente a *"retirada imediata da isenção dos impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS e IPI) sobre a produção e comercialização de agrotóxicos"* (eDOC 150, p. 6). No entanto, não foi aprovado pelo Governo Federal.

O CEPEDISA – Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário apresentou manifestação com a seguinte ementa (eDOC 151, pp. 1 e 2):

> EMENTA: ANÁLISE DA POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS DE IPI E ICMS AOS AGROTÓXICOS. DANOS À SAÚDE PÚBLICA. NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO DA NOCIVIDADE ANTE RISCOS DESCONHECIDOS. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 196; 225, §1°, V; 153, §3°, I; 155, §2º, III E 150, §6º DA CONSTITUIÇÃO.
>
> 1. Há uma necessária relação de causalidade fático-normativa entre o uso de agrotóxicos, ainda que em patamares regulares, e consequências maléficas à saúde pública, uma vez que diversos efeitos agudos e crônicos já foram cientificamente comprovados (riscos conhecidos), determinando a edição de diversas normas nacionais e internacionais protetivas que buscam minimizar tais consequências.
>
> 2. É inviável o estabelecimento de gradação de nocividade dos agrotóxicos no Brasil para fins de concessão de incentivos fiscais, já que, frente aos riscos desconhecidos, o princípio constitucional da precaução recomenda que medidas econômicas devem ser utilizadas para a proteção da saúde e que a tomada de decisão política não deve interpretar a nocividade cientificamente desconhecida dos agrotóxicos como se não houvesse riscos.
>
> 3. Quanto à atual política de concessão de incentivos fiscais de IPI e ICMS aos agrotóxicos:
>
> a) Caracterizada violação ao dever constitucional de reduzir o risco de doenças e outros agravos à saúde (art. 196, caput, da CR), já que tais políticas de incentivos fiscais de IPI e ICMS aos agrotóxicos e seus ingredientes ativos incidem sobre substâncias banidas pelos órgãos nacionais competentes e/ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

repudiadas internacionalmente;

b) Desobediência ao direito à alimentação adequada e saudável (art. 6°., caput, da CR), à medida em que o uso de agrotóxicos na agricultura e pecuária produz alimentos em desacordo com as diretrizes da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e, consequentemente, prejudiciais à saúde;

c) Violação ao princípio constitucional da precaução (art. 225, §1°., V, da CR), pois, considerando que os agrotóxicos produzem riscos desconhecidos à saúde pública, o Estado brasileiro tem o dever de coibir o seu consumo, utilizando o instrumento da exacerbação da carga tributária do IPI e do ICMS para mitigar os riscos ainda cientificamente não previstos à saúde pública e garantir a segurança alimentar e nutricional;

d) Ofensa ao princípio da seletividade do IPI e do ICMS (art. Art. 153,§3°, I e art. 155, §2o, III, ambos da CR), tendo em vista que a concessão de incentivos fiscais aos agrotóxicos subverte a lógica da função extrafiscal desses impostos ao estimular o consumo de produtos nocivos à saúde pública que foram banidos internamente pela ANVISA e/ou considerados altamente perigosos por convenções internacionais ratificadas pelo Brasil;

e) Desrespeito ao princípio da legalidade tributária para a concessão de isenção tributária (art. 150, §60, da CR), tendo em vista que a atribuição de alíquota zero ao IPI incidente sobre os agrotóxicos constitui, na verdade, uma isenção travestida que só poderia ser efetivada por meio de lei específica.

Em sua manifestação, ressalta os riscos dos agrotóxicos à saúde e os custos diretos e indiretos disso derivados, afirmando que *"todo agrotóxico, mesmo aquele corretamente e racionalmente manipulado, provoca efeitos nocivos à saúde pública, seja por da manifestação de sintomas de intoxicação aguda, seja mediante a manifestação de sintomas de intoxicação crônica"* (eDOC 150, p.11) e que "*seria equivocado afirmar que existe um nível de segurança alimentar aceitável no Brasil, pois apenas os potenciais riscos de intoxicação alimentar aguda advindos da exposição dietética e nutricional a resíduos agrotóxicos foram mensurados, a partir de um número restrito de culturas e de ingredientes ativos,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

restando sem avaliação e comprovação os riscos potenciais decorrentes da exposição crônica"(eDOC 150, p. 12).

A Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF trouxe informação sobre as culturas que mais utilizam agrotóxicos. Afirma que "*o produtor rural usa apenas o necessário para proteger os seus cultivos das pragas da nossa agricultura tropical, nem mais e nem menos"* (eDOC 152, p. 3). Sustenta que as tecnologias agrícolas – entre as quais o uso de defensivos – permite que o país use apenas 7,6% do seu território para lavouras. Os produtos utilizados no Brasil também seriam utilizados em outros países. Afirma que a retirada dos benefícios fiscais faria com que o preço do produto aumentasse, sem que isso implicasse aumento do preço de venda do produto agrícola, uma vez que o valor de venda do produto agrícola é determinado pelo valor em bolsa. Haveria o risco de, para manter a lucratividade, o produtor buscar produtos de menor qualidade e até ilegais, o que pode causar também a resistência aos fungicidas. Afirma desconhecer estudos de relação de causalidade entre o uso de agrotóxicos e consequências maléficas ao meio ambiente e à saúde pública.

A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil – CNA (eDOC 153) afirmou que o *"uso de produtos fitossanitários não é uma particularidade da agricultura brasileira"* (p. 3) e que *"a Lei de Agrotóxicos está harmonizada com parâmetros internacionais"* (p. 3), tanto que o Brasil é membro do *Codex Alimentarius,* programa conjunto entre a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo foco é a segurança alimentar. Sustenta que eventual retirada do benefício fiscal não implicará a diminuição do uso de defensivos, pois estes não se tornarão desnecessários, pois *"não há tecnologia alternativa economicamente viável para substituição do controle químico com equivalente eficácia de controle"* (p. 5). Inclusive, mesmo com o incentivo, o preço dos agrotóxicos no Brasil é mais caro do que o praticado por outros países do Mercosul. Simulando os impactos de eventual retirada dos benefícios, indica que haveria um aumento na ordem de 9,5% do IPCA, além de implicações de geração de renda e emprego no setor. Salienta que o nexo causal dos danos à saúde devem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

ser verificados de forma individualizada e mediante perícia, defendendo a utilização legal e segura dos defensivos. Conclui (eDOC 153, p. 14):

> "A atuação isolada praticada por órgão de Governo ou mesmo por algum segmento da sociedade, no sentido de dificultar ou depreciar as práticas necessárias a um determinado modelo de produção, com o objetivo de promover, de forma velada, a adoção de modelo que considera mais adequado, deve ser de pronto rechaçada."

A Secretaria da Receita Federal apresentou a Nota Cetad/Coest n. 258/2017, em que apresenta quadro referente ao impacto orçamentário e financeiro da renúncia da receita em questão (em milhões de reais): em 2012, R$ 22,46; em 2013, R$ 39,90; em 2014, R$ 45,75; em 2015, R$ 65,61; em 2016, R$ 71,60; em 2017, 75,95; em 2018, 84,67; em 2019, 93,22; em 2020, 101,72.

Foram admitidos como *amici curiae* as seguintes entidades: Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (eDOC 78), a Terra de Direitos, a Campanha Nacional Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, a FIAN BRASIL, a Associação Brasileira de Agroecologia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (eDOC 210), além da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (eDOC 218) e da Croplife Brasil (eDOC 263).

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 922C-0988-8C16-B00F e senha 2163-C02F-DE9E-B05E

13/06/2024 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, eminentes Pares, nós tivemos aqui substanciosas e acutíssimas sustentações orais que trouxeram visões distintas, todas com aportes e informações relevantes para o desate da causa.

Preliminarmente, Senhor Presidente, vou me manifestar sobre este pedido acerca da realização da audiência pública. Até porque, em prosseguindo o julgamento, eu proferiria o voto e há um destaque do Ministro André Mendonça.

Nada obstante, antes, gostaria de fazer esse registro, que já ontem aportou, no sentido de que a parte autora pediu, e hoje reiterou aqui da tribuna, o pedido de realização de uma audiência pública. É certo que o Ministro Dias Toffoli, na sessão de ontem, bem lembrou que a regra normativa, na dicção da lei, não deixa margem à dúvida de que fazer ou não audiência pública é uma atribuição do relator. Nada obstante, esse é um caso que tem, no mínimo, uma diferenciação. É que o julgamento já iniciou em Plenário Virtual e diversos votos, conforme tive a oportunidade de dizer no início, já foram proferidos. Portanto, eu tenho para mim que escapa da esfera exclusiva do Relator, senão por razões normativas, pelo menos por razões de homenagem ao Colegiado e aos votos já proferidos. Se houvesse algum voto proferido por Ministra ou Ministro aposentado, creio que isso seria um óbice quiçá intransponível para que sequer chegássemos a examinar este pedido, que, no fundo, é um pedido de conversão em diligência. Porque a rigor, num julgamento já iniciado, ao fazer uma audiência pública para a coleta de informações, nós estamos de algum modo reabrindo a instrução.

Nesse sentido, Presidente, parece-me que há, digamos assim, algumas razões que poderiam nos conduzir a fazer essa audiência pública, mas eu também estou preparado para votar e continuarmos a caminhada regularmente.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

A regularidade da audiência pública também não está em questão, mas, para que possamos decidir, eu gostaria de apontar cinco razões que talvez sugerissem esse procedimento. A primeira delas é que, ao menos o início do julgamento desse Plenário Virtual se deu no ano de 2000, são quatro anos que já se passaram. Nesse interregno, pelo menos de alguns estudos e algumas verificações que fiz, aportaram novos estudos e novas publicações técnico-científicas sobre essa área, que é uma área dinâmica e que, nesse ínterim, emergiram, e que, numa audiência pública, isso poderia ser mais bem escrutinado com todos os seus respectivos argumentos.

O segundo argumento que trago à colação, diz respeito também ao licenciamento, eis que, nesse interregno, surgiram novas normativas sobre esse tema. Claro que são normativas, digamos assim, administrativas, mas que também são relevantes sobre este tema. Mas o argumento que me parece mais relevante diz respeito à nova emenda constitucional, essa mudança que nós tivemos de natureza tributária, visto que aqui há um pano de fundo sobre as questões atinentes à produção agrícola, produção meio ambiente e saúde, mas a porta de entrada dessa discussão são incentivos fiscais. Portanto, a porta de entrada é uma discussão de natureza tributária.

E temos a superveniência de uma emenda constitucional que, a rigor, é uma emenda constitucional que estabelece uma espécie de deus Janus, porque a atual normativa tributária tem a presença que fica permanente, ou melhor, que permanece, e que vem do passado e ficará por um tempo presente em algum tempo. E logo ali, no futuro, teremos um novo quadro normativo constitucional de natureza tributária. Portanto, considerando que se está também numa fase de regulamentação da reforma tributária, poderia ser interessante esgrimir os argumentos numa audiência pública.

E o derradeiro argumento é que houve um pedido de destaque. Como sabemos, pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o destaque reinicia o julgamento, tanto que hoje foram feitas as sustentações orais, o que significa, de qualquer sorte, que o julgamento

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

também, aqui, com as sustentações, já iniciou.

Por isso, Senhor Presidente, este Relator está à disposição para proferir o voto. Nada obstante, aprecio o requerimento que foi feito e reiterado da tribuna. De início, houve um pedido constante da inicial, mas me parecia que todo aquele aporte de documentos, que aliás eu, exaustivamente, aqui, procurei indicar um a um, alguns na tribuna fizeram referência, algumas das sustentações apareceram, como a do Ibama, manifestação da Anvisa etc., mas, quiçá, nessa altura, não seja de todo, digamos assim, heterodoxo, que se converta em diligência para a audiência pública.

Não é, efetivamente, um procedimento usual, mas poderia ser feito. Portanto, me manifesto, inicialmente, sobre este ponto. Quiçá, deveríamos, eventualmente, não só ouvir os Colegas, mas especialmente o Ministro que houvera destacado, o Ministro André Mendonça.

Portanto, a posição deste Relator é no sentido de acolher o pedido para a realização de audiência pública, se esta for a vontade majoritária deste Colegiado.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito obrigado, Ministro Edson Fachin.

O julgamento já estava adiantado e eu, pessoalmente e sinceramente, já tenho opinião formada, inclusive pelas excelentes sustentações da tribuna de um lado e de outro. Porém, embora me sinta preparado para votar e tenha me impressionado com o argumento de que incentivo fiscal não induz ao uso abusivo - acho que são coisas distintas -, mas eu respeitarei a decisão de Vossa Excelência. Acho que essa é uma decisão unipessoal do Relator. Mas, a pedido de Vossa Excelência, vou submeter à votação.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Senhor Presidente, eu vou fazer um exercício de autocontenção e de deferência ao eminente Relator. É claro que eu já proferi o voto e de modo fundamentado, público, mas me chamaram a atenção dois aspectos.

O primeiro, raras vezes, creio, em 35 anos de cargos públicos, que exerci, vi números tão apocalípticos e tão díspares, porque, qualquer que

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

seja o caminho eleito, o destino de todos nós é a morte rápida, pelo que eu vi. Resta saber a forma.

Eu, eminente Relator, creio que seria preciso fazer uma espécie de curadoria dos números, e isso é uma atribuição para a qual obviamente eu tenho total confiança na palavra do Relator. Os fatos não são exclusivamente as razões determinantes de uma decisão deste Tribunal, mas creio que se o relator, considera importante a audiência pública para apresentar ao Tribunal números que sejam vistos por Vossa Excelência e, por conseguinte, por mim, como razoáveis, eu adiro à ideia da utilidade da audiência pública, porque, se é útil para Vossa Excelência, é útil para mim.

Essa é a razão pela qual eu acompanho o Relator.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, eu não o divirjo, mas apenas queria destacar que tem havido um uso promíscuo, vulgar da figura do *amicus curiae*, porque o Tribunal conhece o direito de ofício, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a figura do *amicus curiae* veio para trazer a nós o conhecimento interdisciplinar. E hoje nós ouvimos uns oito *amici curiae*. Eu acho que, onde há *amici curiae*, automaticamente cessa a necessidade de ouvir novamente aquilo que os eminentes expositores da tribuna trouxeram: números, há documentos dentro dos autos sobre essas questões técnicas.

Eu, na verdade, não estou indo contra o Relator. Eu acho que, onde funciona *amicus curiae*, não deve haver audiência pública. Onde há audiência pública, não há necessidade de *amicus curiae*, porque tudo que eles têm que falar falam na audiência. Então eu só acho que nós precisaríamos corrigir um pouco a atuação dos *amici curiae*. Eles têm de chegar aqui não é para falar sobre direito, porque os advogados já o fizeram. É para falar sobre os conhecimentos interdisciplinares.

De sorte que eu, à semelhança de Vossa Excelência, também estou preparado, mas evidentemente eu acho que nós devemos deferência ao Relator, porque ele é o senhor absoluto dessa questão. Então, eu não quero, digamos assim, vulnerar a tradição de Tribunal de nós nos

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

submetermos à sugestão do eminente Relator, que generosamente submeteu ao Colegiado. Poderia até ter decidido monocraticamente. Como sou Ministro e Vossa Excelência também, então eu estou absolutamente de acordo.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Senhor Presidente, primeiro saudando Vossa Excelência, o eminente Relator, o Ministro Fachin, a Ministra Cármen Lúcia, os eminentes Pares, o Procurador-Geral da República, os Advogados e as Advogadas que estão presentes, especialmente os que assomaram à tribuna e trouxeram brilhantes sustentações orais, alunos da PUC de Minas Gerais, que aqui estão presentes, também minha saudação, professores.

Senhor Presidente, primeiro vou fazer uma arguição, uma defesa um pouco não contraditória, mas com um grau de paradoxo na argumentação. Primeiro, eu me preocupo de nós transformarmos isso em um precedente que se replique em outras situações. Nós temos uma ação que foi devidamente instruída e que tinha um julgamento já em estágio avançado.

O grande motivo do meu pedido de destaque foi que nós já tínhamos uma maioria divergente ao Relator, mas com modulações que nos demandariam, sob a minha ótica, e até em respeito ao Relator, talvez em *per curiam* chegarmos a um consenso e mantermos a relatoria com o Ministro Edson Fachin, para que ele, nos passos seguintes, acompanhasse a execução do julgado, que demandaria uma série de providências dos órgãos da Administração Pública federal e estadual. Assim, como regra, e apenas pontuando que terei dificuldade, em outras situações, de interromper um julgamento já avançado e reabrir a instrução para a audiência pública. Esse é um apontamento que eu gostaria de fazer.

Não obstante, eu preciso reconhecer que há especificidades nessas circunstâncias, na circunstância deste caso. Ao apontar essas especificidades, eu queria trazer algumas premissas, não só deste caso, mas de visão minha em relação à atuação dos órgãos administrativos em geral. Eu parto do pressuposto de deferência aos órgãos reguladores.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

Entendo que deve haver uma deferência judicial a partir de uma perspectiva de autocontenção à atuação dos órgãos da Administração Pública ao exercerem sua regulação.

Em outra perspectiva, que excepcionalmente nós possamos fazer a revisão judicial da atuação da Administração Pública, sim, em casos de abuso, em casos de arbítrio, em casos de não motivação das decisões correspondentes. A linha do meu voto vem justamente nessa preocupação de que, ao longo de vários anos, nós não tivemos uma avaliação ou uma revisão mais acurada da política pública em si. Então, ao mesmo tempo em que tenho a deferência, entendo, no caso concreto, que a Administração Pública deveria reavaliar a política pública.

À luz dessa questão, preciso pontuar - e foi dito por vários dos advogados que se assomaram à tribuna -, não estamos discutindo o uso do agrotóxico em si, mas uma política fiscal. Essa delimitação é importante não só para o nosso julgamento, como para as audiências públicas ou as diligências posteriores que virão a ser realizadas pelo eminente Relator.

Aqui, talvez, seja mais um pedido de contribuição, da minha parte, ao Relator: nos moldes do voto proferido por mim, honrosamente acompanhado pelo Ministro Flávio Dino, entendemos que a Administração Pública deveria reavaliar a política pública. Tracei, no voto, alguns parâmetros que considerei importantes. Em primeiro lugar, a conveniência da manutenção, extinção, ou modificação desse modelo tributário; em segundo lugar, os impactos do progresso tecnológico ao longo das décadas e, em terceiro, a ponderação das variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos.

Nessa linha, ao fazê-lo, diferentemente do que um dos advogados pontuou da tribuna, com a devida vênia, não para que se fizesse às escuras, porém de forma transparente. E eu cito expressamente o art. 187 da Constituição:

"Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:

I - os instrumentos creditícios e fiscais;

II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;

III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;"

Eminente Relator, se me permite a sugestão, talvez, neste momento, até em consideração à emenda à Constituição que trouxe uma inovação e um novo paradigma constitucional e à luz também dessa preocupação, a audiência pública seja um instrumento capaz de, ao invés de nós acompanharmos posteriormente a execução dessa avaliação da política pública ao longo da instrução, da reabertura da instrução, fazer com que tragamos algo mais formatado para o próprio Plenário avaliar.

Com essas considerações, deixo novamente a critério do eminente Relator, avalizando a sua consideração, no meu entendimento, pela reabertura da instrução.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, gostaria de adiantar que as sugestões do Ministro André Mendonça estão integralmente acolhidas por essa relatoria.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 81A9-18F7-8CBC-126B e senha F0D3-0F4F-80F7-8D0F

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE (102902/PR)
ADV.(A/S) : CAMILA GOMES DE LIMA (35185/DF)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : DAMARES MEDINA COELHO (14489/DF)
ADV.(A/S) : RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA (29479/DF)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 10BA-2309-2458-8AE2 e senha 1518-72E8-3E6C-BF60

ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (80987/BA, 22256/DF, 38605/ES, 165498/MG, 170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 10BA-2309-2458-8AE2 e senha 1518-72E8-3E6C-BF60

inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 10BA-2309-2458-8AE2 e senha 1518-72E8-3E6C-BF60

Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designar-se data para a realização de uma audiência pública. Falaram: pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Dra. Geovana Patrício; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Terra de Direitos, a Dra. Camila Gomes de Lima; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja - APROSOJA BRASIL, o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Munerati, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, o Dr. Tulio Freitas do Egito Coelho; e, pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.6.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 10BA-2309-2458-8AE2 e senha 1518-72E8-3E6C-BF60

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 10BA-2309-2458-8AE2 e senha 1518-72E8-3E6C-BF60

16/10/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE) - Senhores Ministros, na data de hoje, celebra-se o Dia Mundial da Alimentação, em homenagem à data da criação da FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação. Estou a lembrar disso porque incluir esses dois feitos na pauta de julgamento de hoje foi e é um elogio a este Colegiado. Nada obstante as diferentes correntes que podem se formar e, de algum modo, já se percebem, como é saudável para um colegiado, diferentes percepções sobre esta matéria - e reli, nesses últimos dois dias novamente tudo o que se carreou aos autos -, todos os votos já proferidos vão ao encontro desse relevantíssimo direito que diz respeito à alimentação. De certo modo, é um fio condutor que, apesar das evidentes dissonâncias entre algumas sustentações orais, perpassa todas as sustentações orais e nós, como juízes, devemos olhar isso com a necessária equidistância, sempre também saudável.

Claro que há uma divergência sobre os meios de proteger esse direito à alimentação e, evidentemente, reside nessa diferença de tom a grandeza do Colegiado e, por isso, este feito foi pautado para o dia de hoje.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Fachin, Vossa Excelência me permite apenas uma observação curiosa, que esse fio condutor, de fato, é o mais relevante, até porque ele permite que nós enfatizemos que, sim, essa é uma matéria de competência do Supremo, porque há uma contradição, a meu ver, insolúvel.

Quando se trata de impugnação de um tributo, ninguém discute que o foro é o Supremo. Quando se trata da impugnação de uma isenção fiscal: não, não é no Supremo. Então, ora querem uma Corte ativista, ora querem uma Corte com autocontenção e, obviamente, metodologicamente, cientificamente, isso é insustentável.

Então, de fato, Vossa Excelência tem razão em colocar o debate no terreno constitucional, que, inequivocamente, assim o é, para discutir

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3D4-45D9-A1E3-7634 e senha 35D5-C3DB-679A-3488

tributo e para discutir isenção também.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - E registro ainda que, na audiência pública que tive a honra e o prazer de conduzir, hauri, como todos haurimos, estão todos nos autos, os documentos respectivos, lições importantes de todos os debates e diferentes olhares sobre esse tema, todos muito relevantes para serem apreendidos.

Nas sustentações orais de hoje, também, pudemos perceber a importância da contribuição que a Advocacia e a Defensoria trouxeram da tribuna, e isso engrandece também o Colegiado, que constrói soluções para os casos concretos.

Por essa razão e até mesmo, não apenas, mas levando em conta também o questionamento feito pelo Ministro Flávio Dino, e considerando o tempo que, infelizmente, acaba nos premendo, eu gostaria de propor ao Colegiado que nós retomássemos esse julgamento na próxima semana, ocasião em que eu iniciaria proferindo o voto e, em seguida, colheríamos o voto de Sua Excelência o Ministro André Mendonça, que, como havíamos falado, destacou uma das duas ADIs, a ADI 5553. Mas como estão em conjunto - ADI 5.553 e ADI 7.755 -, Vossa Excelência proferiria voto, tal como eu vou proferir, um voto conjunto, se possível, em ambas as demandas e aí prosseguiremos.

Nós já temos uma pauta publicada para a semana que vem, mas vamos também encartar essas duas ações na pauta da próxima semana para desenvolver os nossos afazeres.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3D4-45D9-A1E3-7634 e senha 35D5-C3DB-679A-3488

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE (102902/PR)
ADV.(A/S) : CAMILA GOMES DE LIMA (35185/DF)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (31442/DF, 83471/MG, 261006/RJ, 518968/SP)
ADV.(A/S) : DAMARES MEDINA COELHO (18967/BA, 14489/DF)
ADV.(A/S) : RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA (29479/DF)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EAB7-E009-6873-8255 e senha D4D6-650D-631A-5496

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (80987/BA, 55641-A/CE, 22256/DF, 38605/ES, 165498/MG, 66451/PE, 170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S) : ANA LUIZA GARCIA MACHADO (55917/SC, 338087/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG, 234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE (50755/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S) : LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR (64721/GO)
ADV.(A/S) : LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA (38705/DF, 35021/GO)
ADV.(A/S) : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (75484/DF, 7181/GO, 481195/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)
ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI (4266/O/MT, 333868/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EAB7-E009-6873-8255 e senha D4D6-650D-631A-5496

Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EAB7-E009-6873-8255 e senha D4D6-650D-631A-5496

consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designar-se data para a realização de uma audiência pública. Falaram: pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Dra. Geovana Patrício; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Terra de Direitos, a Dra. Camila Gomes de Lima; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja - APROSOJA BRASIL, o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EAB7-E009-6873-8255 e senha D4D6-650D-631A-5496

Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Munerati, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, o Dr. Tulio Freitas do Egito Coelho; e, pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.6.2024.

Decisão: Apregoado em conjunto com a ADI 7.755, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 16.10.2025.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Luís Roberto Barroso.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EAB7-E009-6873-8255 e senha D4D6-650D-631A-5496

05/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cumpre delimitar o tema da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo em conta a construção, em debate colegiado, das razões de decidir deste julgado.

Há, na espécie, pleito de inconstitucionalidade dos dispositivos das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio nº 100/1997, que prevê redução de 60% da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas saídas interestaduais de agrotóxicos especificados, e dos itens impugnados da Tabela do IPI, do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011, no pertinente à isenção total de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a substâncias relacionadas a agrotóxicos, alegando-se ofensa à seletividade tributária, à proteção do meio ambiente e da saúde humana.

Prefacialmente, impende arrostar o cabimento e enfrentar eventual perda parcial do objeto da presente ação, considerando que o Decreto 7.660/2011 encontra-se revogado para, em seguida, superada questão preliminar, adentrar-se ao mérito da presente ação.

Cabimento

Anoto, preliminarmente, o cabimento do controle de constitucionalidade abstrato das cláusulas primeira e terceira do Convênio n. 100/1997.

Explicito a admissibilidade tão somente à guisa de concatenamento deste voto.

Considerando o caráter eminentemente nacional do ICMS, a determinar o regime jurídico dos seus incentivos fiscais, os Convênios editados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia (CONFAZ/ME) vêm a harmonizar a política fiscal dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

diferentes entes federativos autorizando, assim, os Estados a editarem seus próprios incentivos fiscais (BEVILACQUA, Lucas. *Incentivos fiscais de ICMS e desenvolvimento regional.* São Paulo: Quartier Latin/ IBDT, 2013, p.60).

O Supremo Tribunal Federal há muito realiza o controle de constitucionalidade de atos concessivos de incentivos fiscais de ICMS, inclusive, dos Convênios de ICMS:

> Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC. CABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO AÇÃO PARA O QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PELOS ESTADOS MEMBROS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 101/2008 E, MEDIANTE ADITAMENTO, TAMBÉM COM A REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 136/2008. ESTORNO, NA FORMA DE RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL DO CRÉDITO DO ICMS. O DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO ICMS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO. ESTABELECIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 145, § 1º; 150, INCISO I; E 155, § 2º, INCISO I E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (...) II - Cabe a ação direta de inconstitucionalidade para questionar convênios, em matéria tributária, firmado pelos Estados membros, por constituírem atos normativos de caráter estrutural, requeridos pelo próprio texto Constitucional (art. 155, § 5º). Precedente da Corte. (...) (ADI 4171, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015)

Necessário, porém, proceder a uma delimitação, pois a cláusula primeira do referido convênio foi impugnada integralmente, quando, na realidade, apenas os seus incisos I e II (eDOC 27) referem-se a agrotóxicos, conforme o conceito legal do art. 2º, I, da Lei n.º 7.802/89.

Do mesmo modo, passível de controle abstrato o Decreto que regulamenta o IPI (ADI 4661 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011). Nos termos do art. 153, § 1º, da Constituição, a alíquota do IPI, aspecto quantitativo da sua regra-matriz, pode ser fixada por ato do Poder Executivo. Trata-se de expressa exceção constitucional ao princípio da legalidade, ato, portanto, dotado de normatividade primária e passível de impugnação por meio do controle abstrato.

Como noticiou a PGR, no entanto, o Decreto impugnado, Decreto n. 7660/2011, foi revogado pelo Decreto n. 8.950, de 29 de dezembro de 2016.

Por certo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite a propositura de ADI contra lei ou ato normativo já revogado (ADI 2049, Relatora Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 26 de nov. 2019); o que não é o caso da presente ação, dado que ajuizada em 29 de junho de 2016, logo, seis meses antes da revogação, em 29 de dezembro de 2016.

A posição da Corte hoje admite, observadas algumas condições, o controle de constitucionalidade de ato normativo revogado quando operada revogação *superveniente* ao ajuizamento da ação (ADI 3232/TO, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03 out. 2008). Nesse sentido, as lições de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco:

> Essa posição do Tribunal, que obstava o prosseguimento da ação após a revogação da lei, ocasionava, seguramente, resultados insatisfatórios. Se o Tribunal não examinasse a constitucionalidade das leis já revogadas, tornava-se possível que o legislador conseguisse isentar do controle abstrato lei de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> constitucionalidade duvidosa, sem estar obrigado a eliminar suas consequências inconstitucionais. É que mesmo uma lei revogada configura parâmetro e base legal para os atos de execução praticados durante o período de sua vigência.
>
> Preocupado com essa dimensão potencialmente prejudicial a direitos fundamentais, o STF, ao apreciar questão de ordem na ADI 3.232-TO, reviu, por unanimidade de votos, tal posição para assentar que o fato de a lei objeto de impugnação ter sido revogada no curso do processo abstrato de controle de constitucionalidade não exclui a possibilidade de análise de sua legitimidade constitucional **(**MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. Editora Saraiva, São Paulo, 2018, pp. 1317 e 1318**)**.

Trata-se de exceções que visam à preservação da força normativa da Constituição e, inclusive, da efetividade da jurisdição constitucional. Uma dessas exceções é a ausência de alteração substancial da norma impugnada.

É o caso. Noticiada a revogação pela Procuradoria-Geral da República (o que serve ao aditamento), esta anotou que o Decreto n. 8.950, de 29 de dezembro de 2016, não alterou a norma ora hostilizada em substância, apresentando o mesmo conteúdo normativo, mantendo a alíquota-zero para diversos agrotóxicos, conforme comparativo constante no parecer. Assim, o controle concentrado de constitucionalidade permanece viável, nos termos da jurisprudência desta Corte:

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. (...). A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. (ADI 2501, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-01 PP-00074 RTJ VOL-00207-03 PP-01046)

Citando essa decisão, eis as palavras do saudoso Min. Teori Zavaski na ADI n. 2418 (ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016): "*Portanto, não havendo desatualização significativa no conteúdo do instituto, entendo que não há obstáculo para o conhecimento da ação, conclusão que não é estranha à jurisprudência deste Plenário (ver, por todas, a ADI 2501, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/08).*" E ainda:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E NELA INDEFERIDA A CONCESSÃO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 8.212/1991. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONCURSO DE PROGNÓSTICOS. ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO. 1. Não há perda superveniente do objeto na hipótese, uma vez que o suposto vício de inconstitucionalidade, se houver, permaneceria no ordenamento jurídico. Isso porque as contribuições sociais ainda integram o orçamento da Seguridade Social, assim como a Receita Federal remanesce responsável pelas contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. (...)
>
> (ADI 763, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

Ademais, há inúmeras decisões que permitem essa conclusão *a contrario sensu*:

> Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de unidades de ensino técnico pela União. Cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios. 1. Ação direta originalmente contra a MP nº 1.549-31/1997, que, ao incluir os §§ 5º, 6º e 7º no art. 3º da Lei nº 8.948/1994, estabeleceu regime de parceria entre a União, Estados, DF e Municípios no âmbito do ensino técnico. Diante das sucessivas reedições da MP, o pedido foi aditado algumas vezes, para, ao final, compreender o art. 47 da Lei nº 9.649/1998, resultante da conversão da MP nº 1.651-43/1998. 2. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação (ADI 3.416-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). O § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948/1994 teve a redação alterada pela Lei nº 11.195/2005, não tendo havido aditamento à petição inicial após a promulgação desse diploma. Por esse motivo, houve prejudicialidade parcial desta ação. 3. Não há inconstitucionalidade no atual § 7º do art. (....) (ADI 1629, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)

> DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. (...) Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo. (ADI 4571 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 04-10-2018 PUBLIC 05-10-2018)

Dita e constatada essa circunstância, averbe-se que o objeto material

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

que enseja a hipótese de inconstitucionalidade reside na possibilidade de haver benefício fiscal aos agrotóxicos. Conforme informado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o atual tratamento tributário vige, pelo menos, desde o Decreto 89.241/1983 e consta reiteradamente nos regulamentos que editam a tabela de alíquota IPI.

É que a moldura constitucional do IPI confere-lhe um caráter eminentemente extrafiscal, o que mitiga, inclusive, a aplicação do princípio da legalidade em matéria tributária, conforme o art. 153, §1º, da Constituição, ao facultar ao Poder Executivo, "atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei", alterar as suas alíquotas.

A lei mencionada é o Decreto-Lei nº 1.199/71, que, por sua vez, autoriza que o Poder Executivo reduza alíquotas do IPI, "quando for necessário para atingir os objetivos da política econômica governamental." Com amparo nesse arcabouço legislativo é possível, por meio de decreto, a redução pelo Poder Executivo da alíquota do imposto a zero, o que termina por equivaler a uma isenção tributária. (BOTTALLO, Eduardo Domingos. *IPI* - Princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 56).

Em princípio, seria possível exigir da requerente a impugnação de todo o complexo normativo que estabelece o benefício, em razão de eventual efeito repristinatório indesejado.

Trata-se, no entanto, de óbice cujo formalismo impediria o exercício efetivo da jurisdição constitucional.

Atualmente, vige a regra processual de que "*a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé*." (CPC, art. 322, § 1º). Trata-se de norma aplicável ao processo constitucional, de modo que a vocação deste Supremo Tribunal Federal para o debate contramajoritário – aqui fundado na tutela (intergeracional, inclusive) do meio ambiente, da saúde em geral e do trabalhador em particular – permite interpretar o pedido como sendo de declaração de inconstitucionalidade da norma que concede benefício fiscal de IPI aos agrotóxicos, seja qual for o ato normativo que a veicula. Todo o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

contraditório neste processo, afinal, teve essa cognição. E, perceba-se, o pedido pode, inclusive, transmudar-se em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ante a eventual ausência na cadeia normativa de alíquota para o tributo, tal como analogamente ocorreu neste julgado:

> Ementa: I. PROCESSO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL PARA PROPOR ADI. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. II. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DE REGIME DE SUBSÍDIO. DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. Quando se alega uma omissão inconstitucional parcial, discute-se a validade de um diploma que teria afrontado a Carta Federal por não ser suficientemente abrangente. Essas hipóteses se situam em uma zona de fronteira entre a ação e a omissão inconstitucional, evidenciando a relativa fungibilidade entre o controle de constitucionalidade das condutas omissivas e comissivas. Por isso, é possível a cumulação de pedidos alternativos de saneamento da omissão e de afastamento do diploma editado. (...) (ADI 4079, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 04-05-2015 PUBLIC 05-05-2015)

Prevalece, aqui, a regra que prestigia o julgamento de mérito, como bem ponderou a PGR. Sob essa perspectiva:

> Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR DISPOSITIVOS QUE APRESENTAM ESTREITA RELAÇÃO COM AS NORMAS ORIGINALMENTE IMPUGNADAS, INTEGRANDO O MESMO COMPLEXO NORMATIVO E SUJEITOS AO MESMO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE NOVAS INFORMAÇÕES E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> MANIFESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. **1. O princípio do pedido no processo objetivo da jurisdição constitucional deve ter sua aplicação dimensionada a partir da perspectiva institucional do sistema de controle abstrato de normas, que não se presta à tutela de direitos subjetivos dos atores processuais, mas à salvaguarda da higidez da ordem jurídica.** 2. Admite-se o aditamento ao pedido inicial formulado pelo Procurador-Geral da República por ocasião de seu parecer, em casos em que tal aditamento tenha o objetivo de incluir normas que fazem parte do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as normas objeto do pedido inicial, desde que lhes seja comum o fundamento jurídico invocado. Precedentes: ADI 2.928-QO, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 12/11/2004; ADI 3.660, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 9/5/2008; ADI 5.260, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 29/10/2018; ADI 3.434-MC, rel. min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 28/9/2007; ADI 4.342-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.265-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 17/5/2018. 3. Os artigos 7º, § 1º, da Lei 9.726/1988 do Estado de Minas Gerais e 289 da Constituição mineira apresentam estreita relação com as normas originalmente impugnadas (artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais), integrando o mesmo complexo normativo e sujeitos ao mesmo vício de inconstitucionalidade suscitado. 4. Ausência de prejuízo ao contraditório, pois foram apresentadas novas informações e manifestações pelas autoridades requeridas, pela Advogada-Geral da União e pela Procuradora-Geral da República após o aditamento da exordial. 5. Agravo não provido. (ADI 5267 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)

Seria, ademais, incoerente conhecer da ação para analisar a constitucionalidade à luz da seletividade do ICMS e, por uma questão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

processual, deixar de enfrentá-la em relação ao IPI.

Assim, é cabível a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo mérito passo a apreciar.

NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS E SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA

A questão ora em julgamento versa sobre o conflito entre as finalidades constitucionais subjacentes às normas indutoras do IPI e do ICMS frente a valores outros constitucionais, com destaque para proteção à saúde e ao meio ambiente. Não se trata, ressalto desde já, de apreciar a constitucionalidade da utilização dos agrotóxicos, mas do incentivo a este uso por meio de benefícios fiscais.

É inegável que o Convênio nº 100/97 e o Decreto n.º 8.950/2016 têm por finalidade subjacente o fomento à agricultura, o que sem dúvida alguma mostra-se compatível com os princípios da ordem econômica, como a valorização do trabalho humano por meio da geração de emprego e renda, bem como à segurança alimentar e incremento à exportação de mercadorias agrícolas, que muito contribui para a balança comercial.

Oportuno consignar que a própria Constituição Econômica, no capítulo III, refere-se entre os instrumentos de política agrícola aos incentivos creditícios e fiscais (art. 187, I, CRFB/1988). A lei de política agrícola (Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991) enuncia expressamente como instrumento de atuação do Estado a concessão de "isenções fiscais sobre certos insumos e produtos. "

À primeira vista, assim, em termos gerais, depara-se com a conformidade em abstrato dos benefícios à Constituição, na medida em que editados com vistas a adimplir o dever constitucional do Estado de execução de uma política agrícola *"como a mais importante coadjuvante do exercício da função social da propriedade rural"* (CANOTILHO, JJ Gomes, MENDES, Gilmar F., SARLET, Ingo W. e STRECK, Lênio (Coord). *Comentários à Constituição do Brasil.* 2ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.1978.).

A partir da leitura dos próprios princípios da ordem econômica, já

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

há alguns anos a função social da propriedade rural é compreendida em um espectro mais amplo, isto é, a *"função socioambiental da propriedade rural"*, considerando o prescrito no art. 170, da CRFB/1988: "*VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação*".

Nessa perspectiva, a função socioambiental prescreve que as atividades agrícolas sejam desempenhadas a partir de atos privados e governamentais que, além de economicamente viáveis e socialmente justos, sejam também ambientalmente corretos. O desenvolvimento deve ser, como se sabe, sustentável, já havendo assim decidido este Supremo Tribunal Federal, em julgamento relatado pelo Ministro Celso de Mello:

> E M E N T A: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE - MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS -

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) - DECISÃO NÃO REFERENDADA - CONSEQÜENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS. - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural. A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. (...) É lícito ao Poder Público - qualquer que seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) - autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, III). (ADI 3540 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-02219-03 PP-00528)

A questão agora é saber se a concessão de incentivos fiscais às operações com agrotóxicos, indubitavelmente economicamente viável aos produtores, porventura é constitucionalmente adequada a outras finalidades não contempladas nas normas impugnadas, notadamente a de defesa do meio ambiente (art. 170, VI e 225 da CRFB) e de tutela da saúde pública, por meio de políticas de redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196, CF).

Consideram-se, aqui, os argumentos e dados trazidos por partes e diversos interessados no deslinde da controvérsia.

O autor da presente ação direta discorre, a propósito, que os eventuais agravos ao direito fundamental à saúde atingem, também, o valor social do trabalho, princípio fundante da República Federativa do Brasil. Pondera o autor que os danos à saúde do trabalhador rural vulneram a sua dignidade e integridade em descompasso com a tutela constitucional prescrita; o que foi reiterado pelos *amici* ABRASCO e IDEC.

Conforme relatado, a Procuradoria Geral da República (PGR) aponta que, à vista de tais circunstâncias, os atos normativos impugnados percorreriam o caminho inverso das prescrições constitucionais emanadas, fomentando as operações com mercadorias que deveriam ter sua utilização desestimulada.

No sentido da declaração de inconstitucionalidade, argumenta-se com a existência de evidências científicas que associariam a utilização de agrotóxicos e o aumento do risco de desenvolvimento de doenças graves, bem como o potencial poluidor do seu emprego nas lavouras.

Por outro lado, ao defender a constitucionalidade das normas emergem as manifestações da Advocacia-Geral da União, da Consultoria Geral da União e dos diversos *amici curiae*, que, dentre outros argumentos, sustentam que a concessão dos incentivos fiscais não teria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

como efeito o estímulo à utilização indiscriminada dos agrotóxicos, mas apenas resultaria numa redução de custos de produção e, com isso, numa redução do preço dos alimentos ao consumidor.

Para a União, as preocupações externalizadas pelo autor e *amici* já encontram-se resguardadas pela Lei nº 7.802/89, que regula o uso controlado de agrotóxicos de modo que, desde que adequada às prescrições legais e regulamentares vigentes, cuida-se de prática lícita. A técnica exonerativa de ICMS e IPI, mediante "normas-convite", operaria, portanto, no âmbito da licitude, já prescrevendo o Poder Público, mediante normas "comando-controle", quais e como devem ser empregados defensivos agrícolas.

Demais disso, argumenta-se com a inexistência de alternativas aos agrotóxicos, a fim de que se possa assegurar a manutenção do volume de produção de alimentos suficiente ao atendimento da demanda de consumo.

Não se deve ignorar, assim, que a questão ora em julgamento é sensível para a economia e permeada de diversos aspectos técnicos a serem considerados, o que motivou à remessa de uma série de expedientes para melhor instrução do feito com vistas a se obterem dados técnicos a subsidiar melhor decisão, sem prejuízo da espontânea intervenção dos diversos *amici,* representantes do setor produtivo e terceiro setor.

Muito embora a análise detida do tema da segurança na utilização de agrotóxicos não seja objeto direto do presente voto, tem-se que, inevitavelmente, enfrentar a questão sob a perspectiva do princípio constitucional-ambiental da precaução, dado que desconhecida a sua potencialidade lesiva ao meio-ambiente e à saúde, além do aspecto próprio da tributação que respeita ao princípio da seletividade tributária.

Na realidade, tem-se o desafio de evidenciar como a *seletividade tributária* dialoga com os valores constitucionais de proteção ao meio-ambiente e saúde, ambos inerentes à concepção da tributação ambiental como instrumento de política pública constitucionalmente orientada.

Na doutrina tributária pátria, o professor titular de direito tributário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

do Largo de São Francisco (USP), Luís Eduardo Schoueri, leciona que as normas tributárias indutoras, ao perseguirem objetivos extrafiscais prescritos, devem observar, simultaneamente, outros valores constitucionais, com destaque para todos os previstos no Título da Ordem Econômica, a exemplo do meio-ambiente (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: TÔRRES, Heleno Taveira. *Direito Tributário Ambiental* (Organizador). São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 239 e 240).

Em sede de informações, o Presidente da República invoca que a concessão de incentivos fiscais se trata de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, o que veio a ser reiterado por alguns dos *amici,* que, inclusive, invocam alguns julgados deste Eg. STF (RE 480.170/PR, rel. Min. Gilmar Mendes e RE 487.739/AgR). Isso merece melhor análise.

Em primeiro plano, tem-se que a concessão de incentivos fiscais de ICMS é ato complexo que demanda necessariamente a integração de vontades de distintas autoridades públicas, inclusive, de diferentes ordens federativas, dado o seu caráter eminentemente nacional.

Além desse aspecto fiscal-federativo, não corresponde ao sistema jurídico pátrio o argumento de se configurar ato discricionário, embora não se negue tratar-se de medida de política fiscal da esfera de decisão do Poder Executivo. É bem verdade que sobeja significativa margem de liberdade para a conformação da política tributária, de modo que, ao menos em princípio, afigura-se inviável o controle jurisdicional das exonerações tributárias, mormente quando concedidas com esteio em *fins constitucionais diversos da repartição igualitária da carga tributária* (MS 34342 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 23 ago. 2017).

Não obstante, não se trata de uma liberdade ilimitada, de modo que, ao fim e ao cabo, ainda que venha a afigurar-se inicialmente como uma medida legítima, a *norma tributária extrafiscal não está imune ao controle de constitucionalidade*, o que permitirá, assim, confrontá-la com os demais valores e finalidades constitucionais eventualmente conflitantes.

Em síntese, identificado que as normas ora hostilizadas têm uma finalidade além da mitigação arrecadatória, devem submeter-se a um

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

teste de sua fundamentação, a fim de se verificar se a opção normativa de fomento à produção agrícola por meio de incentivos fiscais aos agrotóxicos encontra efetiva ressonância na ordem constitucional à luz dos princípios ali positivados. Eis aí o núcleo da controvérsia.

É inegável que, ao permitir a redução do custo de aquisição dos insumos, o incentivo fiscal contribui para a composição dos preços das mercadorias a serem produzidas, o que atende a legítimas finalidades albergadas na ordem econômica constitucional.

A questão está em desvendar se a redução do custo de produção agrícola alcança o consumidor final, este sim autêntico destinatário da seletividade tributária e seu critério da essencialidade.

A seletividade em função da essencialidade surgiu no Brasil com a Emenda Constitucional nº 18/65 apenas quanto ao IPI, imposto marcadamente extrafiscal. O ICMS, por outro lado, dado seu caráter eminentemente nacional e de imposto de mercado vincado pela neutralidade tributária possuía, na época, alíquota uniforme (SILVA, Lázaro Reis Pinheiro; BEVILACQUA, Lucas. Incentivos fiscais de ICMS e seletividade ambiental. *Revista Direito Tributário Atual* n.45. Ano 38. p.239-257. São Paulo: IBDT, 2ºquadrimestre, 2020, p.240).

Regina Helena Costa, ao realizar apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil, leciona com propriedade que tanto o IPI (art.153, IV, § 3º, I), quanto o ICMS (art. 155, II , § 2º, III) podem ser seletivos em função do critério da essencialidade (COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira. *Direito Tributário Ambiental* (Organizador). São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 326.).

O princípio da seletividade tributária é fixado, assim, a partir do critério da essencialidade dos bens e serviços que, de acordo com Luís Eduardo Schoueri, tem duas perspectivas:

> (…) o ponto de vista individual dos contribuintes e as necessidades coletivas. Sob a última perspectiva, tal conceito deve ser entendido a partir dos objetivos e valores constitucionais: **o essencial será o bem que se aproxime da**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> **concretização daqueles**. Assim, tanto será essencial o produto consumido pelas camadas menos favorecidas da população, dado o objetivo fundamental da República de "erradicar a pobreza e a marginalização" (artigo 3º, III, da Constituição Federal), como aquele que corresponda aos auspícios da Ordem Econômica, diante do objetivo de "garantir o desenvolvimento nacional" (artigo 3º, II). (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica – Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 300-301.)

Dessa forma, analisa-se, aqui, o primeiro aspecto mencionado: o plano individual dos contribuintes, que se resume na *fiscalidade*. Para isso, entende-se que a capacidade para contribuir é revelada pelo consumidor de serviços e bens enquanto destinatário final, e não pelo agente econômico que vende ou presta serviço.

Assim, analisando o princípio sob o ponto de vista dos contribuintes, a seletividade em função da essencialidade faz com que a incidência dos impostos não atinja parcela de riqueza que corresponda ao mínimo existencial dos indivíduos, visando alcançar justiça fiscal. Busca-se beneficiar as camadas menos favorecidas da população, que têm parte mais significativa da renda comprometida com a aquisição de mercadorias e serviços indispensáveis a um padrão mínimo de dignidade, e, por esse motivo, acabam suportando uma carga tributária proporcionalmente mais elevada.

Destarte, busca-se a justa repartição do ônus tributário entre os indivíduos de acordo com sua capacidade econômica, garantindo um padrão mínimo de vida a todos os cidadãos. É isso que faz com que, em nome da justiça fiscal, haja redução da base de cálculo ou da alíquota dos tributos sobre mercadorias consideradas indispensáveis e essenciais ao consumo humano, a exemplo dos alimentos.

Em sede de informações, a Presidência da República argumenta que a redução da base de cálculo de ICMS e a isenção de IPI sobre agrotóxicos têm como objetivo reduzir o custo de produção dos alimentos vendidos aos consumidores, o que, economicamente, relaciona-se à justiça fiscal e à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

essencialidade.

A premissa de que a redução do custo de produção dos alimentos propicia incremento na produção agrícola e, por conseguinte, maior oferta de alimentos a menor preço, é silogismo que é confrontado pelo fato de que as demandas por mercadorias podem ser elásticas ou não. Quando o são, pequenas variações de preços implicam um grande recuo ou avanço por parte dos consumidores. Por outro lado, se a demanda é inelástica, a mesma quantidade de produto será adquirida independentemente da variação do preço, o que ocorre, por exemplo, com o consumo de sal (SCHOUERI, Luís Eduardo. *Direito Tributário.* São paulo, Editora Saraiva. 2013, pp. 54 e 55).

Os agrotóxicos inserem-se nessa segunda lógica: a mesma quantidade deverá ser adquirida de maneira independente à redução de base de cálculo de imposto ou de preço, pois aplicados em quantidade tecnicamente recomendada de acordo com receituário agronômico.

Além disso, o consumo de agrotóxicos no Brasil é concentrado em quatro *commodities*, cujo preço é determinado pelo mercado mundial. Em 2014, a soja representava 49% do uso dos produtos no Brasil; a cana, 10,1%; o milho, 9,5%; e o algodão, 9,1%, o que soma 77,7% (DINHEIRO RURAL. *Mercado de defensivos agrícolas deve avançar 9%*. Disponível em: <https://www.dinheirorural.com.br/noticia/artigo/mercado-de-defensivos-deve-avancar-9>. Acesso em 12 out. 2020).

Nessa perspectiva, a mitigação da incidência tributária do ICMS e IPI aos agrotóxicos não implica automática redução do preço dos produtos ao consumidor dado que há uma série de fatores do mercado internacional que determinam sua cotação. De toda forma, bastaria, para atender à essencialidade, que o benefício incidisse sobre o produto final, de modo, portanto, a alcançar o seu efetivo destinatário, o consumidor, independente do uso de agrotóxicos na cadeia produtiva.

Portanto, considerando a inelasticidade da demanda aliada ao fato do preço dos alimentos observar lógica diversa nas *commodities*, não é de todo sólido o argumento de que a desoneração tributária promovida implica menor preço dos alimentos e, consequentemente, segurança

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

alimentar.

Do exposto, em uma primeira perspectiva atinente ao aspecto fiscal, conclui-se que os incentivos fiscais de ICMS e de IPI aos agrotóxicos se afastam do princípio da seletividade tributária, à luz da essencialidade.

Sem embargo, considerando as finalidades extrafiscais de tais normas tributárias indutoras, tem-se que se submetem, também, a um controle de "extrafiscalidade" que conduz a verificar sua conformidade constitucional aos demais bens juridicamente tutelados, a exemplo do meio ambiente e da saúde do trabalhador.

NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS E SELETIVIDADE AMBIENTAL

Essa perspectiva propicia o filtro da constitucionalidade das normas a fim de se aferir se correspondem aos auspícios da ordem econômica, entre os quais vale destaque à proteção do meio ambiente:

> Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (…)
>
> VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (...)

Tal eleição de caminho se deu na estrutura do Estado de Direito democrático constituído em 1988 e não está ao dispor de conjunturas na gestão pública.

A seletividade ambiental é instrumento de uma política pública implementada mediante a redução da carga tributária incidente sobre um processo produtivo menos nocivo ao meio ambiente (CASTELLO, Melissa Guimarães. A seletividade do ICMS e os parâmetros delineados pelo Direito Ambiental. Fórum de Direito Urbano e Ambiental. Belo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

Horizonte, Fórum, v. 14, n. 81, p. 38–45, maio/jun., 2015).

Com o fim de aplicar a Constituição, seus princípios e objetivos, a imposição seletiva em função da essencialidade pode frenar o consumo de produtos. Como consequência, tributam-se alimentos considerados prejudiciais à saúde e se legitima a tributação mais branda sobre mercadorias cujo processo produtivo seja menos poluente.

No mesmo contexto insere-se o artigo 225 do texto constitucional, que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que impõe ao poder público e a toda a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a população e gerações futuras. Assim, para garantir a efetividade do direito, versa-se, nos incisos VII e V do parágrafo primeiro do artigo, que é imposto ao poder público "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade" e "controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente". Além disso, a Constituição impõe, no seu artigo 23, VI, ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição.

Dessa maneira, é fato que a Constituição e, consequentemente, todo o ordenamento jurídico brasileiro, observam a importância do direito ao meio ambiente e asseguram a sua proteção, além de combaterem sua degradação e a poluição. Resta entender se agrotóxicos são lesivos a esse direito.

A Lei 7.802, de 1989, que trata, entre outros aspectos, da fiscalização e inspeção de agrotóxicos, define-os como:

> Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
> I - agrotóxicos e afins:
> a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;
>
> b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;

São, portanto, produtos que alteram a composição da fauna e da flora, isto é, do meio ambiente, o que é convergente com os produtos listados no Decreto n. 8.950, de 29 de dezembro de 2016, e no Convênio nº 100/1997.

Sua elaboração consiste no desenvolvimento químico de substâncias que sejam letais a seres vivos considerados nocivos à produção agrícola, como insetos, fungos, bactérias, ervas daninhas, roedores, ácaros e moluscos.

Eles foram trazidos ao Brasil no final da década de 60, com a denominada Revolução Verde, fenômeno baseado em uma política agrícola idealizada nos Estados Unidos da América. Difundiram-se, então, para os países menos desenvolvidos, sementes, fertilizantes e máquinas, além de agrotóxicos, com o objetivo de aumentar o volume da produção.

Em 1975, por meio do Plano Nacional de Desenvolvimento e do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, o governo brasileiro adotou medidas para que aquela "revolução" fosse assimilada pelo setor agrícola.

Entre as consequências decorrentes do seu uso, tem-se, em estudo publicado em 2006:

> 1. em sua maioria, os agrotóxicos são extremamente voláteis, portanto, **têm a propriedade de serem carregados pelas correntes aéreas para locais e distâncias indesejadas, contaminando extensões incalculáveis do solo, das águas e do ar. As aplicações aéreas, geralmente feitas sem maiores cuidados, representam foco de intensa degradação ambiental, afetando todas as espécies de vida.** É hábito lavar os tanques

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

dos aviões, embalagens usadas e equipamentos de aplicação em cursos d'água (rios, lagos etc);

2. **quase todos os agrotóxicos permanecem no solo por muitos anos, transferindo-se para a cultura seguinte e contaminando também as pastagens que os agropecuaristas costumam plantar entre uma cultura e outra. Estas pastagens são ingeridas pelo gado, contaminando sua carne,** que ainda é o alimento preferido da população brasileira;

3. com o emprego de agrotóxicos, ao longo do tempo, **um número razoável de pragas que atacam a lavoura, quase igual ao que é destruído, adquire resistência, tornando-se imune e obrigando, como que num círculo vicioso, à criação de novas e mais potentes fórmulas. Do universo de insetos destruídos, muitos são benignos e úteis, como a abelha e os demais insetos polinizadores, tão necessários ao equilíbrio ecológico**;

4. **existe excessiva concentração de resíduos de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal e animal**, principalmente em razão da inobservância do número correto de aplicações, das dosagens recomentadas ou dos intervalos de tempo necessários entre a aplicação e a colheita, e mesmo do uso de produtos químicos ilegais;

5. **os agrotóxicos não são facilmente percebidos pela cor ou pelo cheiro, e, assim, acabam sendo ingeridos ou penetrando na pele e no sistema respiratório em grandes doses. As pessoas contaminadas não percebem a relação entre seus sintomas e as substâncias com as quais tiveram contato**, sobretudo porque há desinformação sobre os feitos de agrotóxicos no organismo humano, tais como lesões no sistema nervoso, fígado e rins, doenças do sangue, intoxicações etc.

(VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e administrativa. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006, p.41-42, g.n.)

De tal marco a esta parte, é razoável asseverar que a utilização indiscriminada acarreta a desestruturação do ambiente químico e físico, o que interfere da dinâmica dos ecossistemas, na quebra de matéria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

orgânica, na eutrofização das águas e na respiração do solo, reduzindo a biodiversidade.

Já em 2014, realçou-se que a pulverização aérea de produtos como inseticidas, larvicidas, fungicidas e formicidas nas plantações implica a aplicação efetiva sobre plantas de apenas parte dos agrotóxicos. A outra porção dos resíduos, transportada pelo ar, escoa com a água da chuva até atingir os aquíferos e lençóis freáticos, afetando o abastecimento de água, além de contaminar o solo, o que diminui a biodiversidade (MAFFRA, Marcelo Azevedo; SOUZA, Tiago Santos. Agrotóxicos: disciplina legal, desafios e alternativas. JUS, Belo Horizonte, 2014, ano 45, n. 30, p. 93-119)

Há, pois, riscos ao meio ambiente. Para que haja concessão de qualquer incentivo, os benefícios devem ser voltados a práticas consideradas menos poluentes e mais benéficas à fauna, à flora e a toda a coletividade.

O uso do produto ainda pode ser contrário ao princípio da responsabilidade intergeracional: a existência humana só é possível em razão da preservação do meio ambiente, que, equilibrado, pode fornecer ar, água, alimentos e outros elementos necessários à sobrevivência.

Assim, o uso de produtos nocivos ao meio ambiente ameaça não somente animais e plantas, mas com eles também a existência humana e, em especial, a das gerações posteriores, o que reforça a responsabilidade da coletividade e do Estado de proteger a natureza. Nesse sentido:

> Existe, pois, para nós, homens de hoje, em razão do *direito* à existência dos homens posteriores – certamente no presente, mas cabe aqui antecipar – um *dever* de autores que respondem a esse direito, dever do qual somos responsáveis frente a eles, a partir de atos nossos que alcançam a dimensão de tais efeitos. (JONAS, Hans. *El Principio de Responsabilidad:* Ensayo de Una Ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder Editorial, 2014. p. 85. Tradução livre.)

Destarte, o fomento à atividade agropecuária é um fim legítimo, o que não impede serem os agrotóxicos, de acordo com a perspectiva da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

extrafiscalidade, considerados produtos com agravos ao meio ambiente. Dessa maneira, na medida em que seletividade deve observar também a coletividade, o estímulo ao uso de agrotóxicos (e o desestímulo a outras alternativas) por meio de incentivos fiscais vai de encontro ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Enquanto que sob uma primeira perspectiva contempla-se o aspecto fiscal, de análise da redução do preço dos alimentos aos consumidores/contribuintes de fato, nesta segunda perspectiva contempla-se um aspecto extrafiscal vinculado ao valor constitucional da proteção ao meio ambiente ao que se refere à seletividade ambiental que observa a seguinte lógica: promove-se a desoneração tributária quanto menos nociva for determinada mercadoria ou processo produtivo ao meio ambiente.

Contrario sensu, quanto mais nocivo determinado bem, serviço ou processo produtivo mais severa deve ser sua tributação. Eis, pois, a função indutora, instrumentalizando-se o direito tributário em favor da proteção ambiental.

E ainda, as normas tributárias indutoras não devem ignorar as externalidades geradas por determinada atividade econômica, sejam positivas, sejam negativas. Quando sua aplicação gerar fomento de determinada atividade econômica que implique risco ou mesmo dano ao meio ambiente, deve haver necessariamente consideração desses custos (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: TÔRRES, Heleno Taveira. *Direito Tributário Ambiental* (Organizador). São Paulo: Malheiros, 2005, p.236).

Esse entendimento é convergente com o princípio ambiental deduzido (Fiorillo, Celso. *Curso de Direito Ambiental Brasileiro*, 20 ed. SP: Saraiva, 2020, p. 95) a partir da redação do *caput* e do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição:

> "Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> para as presentes e futuras gerações.
>
> (...)
>
> §3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

Esse princípio foi expressamente acolhido no julgamento da ADI 3378, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2008, acerca da compensação pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental.

É que, em toda produção econômica, como é o caso da relevante produção agrícola que envolve substâncias nocivas, há apropriação de recursos ambientais. Assim, além do legítimo lucro gerado pela produção, internalizado pelo produtor, geram-se também prejuízos ambientais, que, muitas vezes, são externalizados.

A diretriz constitucional mencionada refere-se a um conjunto de medidas e instrumentos que devem ser adotados a partir do nivelamento entre perdas e ganhos causados, a fim de reduzir os danos ambientais. O preceito, que é de tipo aberto, permite a escolha por parte do legislador de diferentes instrumentos eficazes relacionados a diversas áreas do direito.

Nessa diretriz, o princípio rege medidas tributárias relacionadas ao desenvolvimento econômico sustentável.

No caso em análise, a redução de 60% da base de cálculo do ICMS e a isenção por meio da alíquota-zero do IPI a agrotóxicos, considerados incentivos fiscais, se distanciam do princípio constitucional do poluidor-pagador, pois, ao invés de internalizar, promovem a externalização dos riscos ou danos ecológicos.

O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 709/2018, Processo 029.427/2017-7, divulgou relatório de auditoria coordenada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental), com o objetivo de avaliar a presença de estruturas de governança no Governo Federal para implementar a Agenda 2030 e a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil e consolidar os resultados com os de outras onze Entidades Fiscalizadoras Superiores da América Latina e Caribe sobre o mesmo tema. A Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram estabelecidos em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas como plano de ação que envolve as pessoas e o planeta na busca da erradicação da pobreza e da promoção da vida digna.

Anotou-se no item 3 (parágrafos 215-257) desse relatório:

> 254. Em suma, os poucos dados disponíveis sobre as desonerações tributárias de agrotóxicos estão dispersos na administração pública, não sendo integrados a fim de produzir conhecimento sobre o mercado de agrotóxicos no Brasil e de permitir que a intervenção do Estado no setor seja mais eficiente, eficaz e efetiva. É baixo o grau de intercomunicação entre os processos estatais de registro de agrotóxicos, de definição da política de comércio exterior, de estimativa da desoneração tributária e de planejamento orçamentário federal. Uma possível forma de mitigar esse problema é a definição de um órgão gestor para as desonerações tributárias concedidas aos agrotóxicos, que consumisse as informações disponíveis e demandasse dados aos órgãos e entidades públicas, a fim de conduzir avaliações periódicas da eficiência, eficácia e efetividade dessas desonerações.
>
> 255. O principal efeito da ausência de acompanhamento e avaliação das desonerações tributárias em tela é a não mensuração do impacto dos incentivos tributários concedidos às atividades de importação, produção e comercialização de agrotóxicos. Ou seja, não se avalia se as desonerações tributárias geram os resultados a que se propõem. Outro efeito imediato é o desconhecimento, por parte do governo, do tamanho e das características do mercado de agrotóxicos, cuja regulação compete ao Estado em diversas etapas (registro, reavaliação, importação, produção, comercialização, uso, monitoramento e controle de resíduos, fiscalização de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> contrabando, dentre outras) . Em consequência, não há gestão governamental sobre as desonerações tributárias concedidas a agrotóxicos, cuja estimativa supera um bilhão de reais por ano.

E, no item 4 (parágrafos 258-299), observou-se justamente que esses incentivos fiscais são concedidos independentemente do nível de toxicidade e o potencial de periculosidade ambiental, justamente de encontro ao princípio do poluidor-pagador:

> 289. Uma externalidade negativa é uma falha de mercado que pode ser entendida como um efeito prejudicial que uma dada atividade econômica tem sobre terceiros, que não estão envolvidos nessa atividade. Se a externalidade não está internalizada no produto, isso significa que o seu preço não inclui as perdas ambientais e sociais de sua produção ou consumo (custos ambientais e sociais) . Para muitos autores, cabe ao Estado impedir ou inibir a geração de externalidade negativas, por meio do uso de instrumentos econômicos para internalizar esses custos sociais, como taxação e/ou subsídios (MOTTA et al., 1996; JURAS, 2009; UNDP, 2017) .
>
> 290. Um tributo sobre agrotóxicos pode ajudar a corrigir a falha de mercado referente à incapacidade de incorporar, no preço do agrotóxico, seus custos sociais e ambientais (UNDP, 2017) . Ao mesmo tempo, o tributo gera um fluxo de receita que poderia ser direcionado para mitigar os impactos ambientais de agrotóxicos, adotar práticas agrícolas mais sustentáveis e promover pesquisa e desenvolvimento de alternativas tecnológicas menos nocivas, como ocorre na Dinamarca e na França (BOCKER e FINGER, 2016) . O objetivo da tributação não é apenas fazer com que os poluidores paguem pelos danos causados (princípio do poluidor-pagador) , mas também induzir mudanças de comportamento, incentivando o uso de produtos menos nocivos.

Em estudo de Cristiane Derani e Mariana Scholz, aponta-se que "*os*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

modelos agrícolas com uso de monoculturas e simplificação do cultivo somente se sustentam à custa do uso de insumos químicos." (A injustiça ambiental das externalidades negativas das monoculturas para *commodities* agrícolas de exportação no Brasil. In: *Revista de Direito Agrário e Agroambiental.* Maranhão, v. 3, n.2, p.1-25, jul-dez/2017).

Verifica-se assim que o tratamento tributário conferido aos agrotóxicos está longe do que prescreve a seletividade ambiental.

Há, portanto, incompatibilidade entre essa desoneração tributária e o dever constitucional atribuído ao Poder Público de proteção preventiva ao meio ambiente (CRFB, art. 225) e "tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação." (CRFB, art. 170)

NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS E DANO À SAÚDE

Diante de produtos aptos a gerar externalidades negativas, a exemplo do comprometimento da saúde humana e, especialmente, da integridade do trabalhador, poder-se-ia cogitar, assim, além de uma seletividade ambiental, numa seletividade sanitária.

Regina Helena Costa ao realizar apontamentos acerca da tributação ambiental no Brasil faz justamente o alerta de que, além da observância das garantias constitucionais próprias do direito tributário, as normas tributárias indutoras devem observar outros direitos igualmente fundamentais conferindo destaque expresso à saúde (COSTA, Regina Helena. Apontamentos de tributação ambiental no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira. *Direito Tributário Ambiental* (Organizador). São Paulo: Malheiros, 2005, p.320.)

Estabelece-se, no artigo 6º da Constituição Federal, saúde como direito social, e no 196 que "*é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*". Note-se a referência expressa à redução do risco.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

Deve-se entender saúde como bem irrenunciável e indispensável à sustentação do direito à vida. Outrossim, a alimentação também é considerada, pelo texto constitucional, direito social. A população brasileira tem, por conseguinte, assegurado na Constituição, o direito à alimentação adequada e saudável, sendo dever do Estado desenvolver políticas direcionadas a este fim.

Como visto, o uso indiscriminado pode acarretar diversos males ao meio ambiente, o que faz com que o ser humano possa inspirar e ingerir ar e água poluídos, expondo-o à contaminação. Além disso, a presença dessas substâncias químicas em alimentos consumidos vai de encontro ao direito à alimentação saudável, podendo ser considerado problema de saúde pública.

Dessa forma, o contato humano com agrotóxicos decorre da exposição direta ou da ingestão de seus resíduos presentes nos alimentos, o que pode decorrer tanto da aplicação direta como da contaminação do solo, do ar ou da água.

Em decorrência da preocupação internacional com a saúde da população exposta aos agrotóxicos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou que, a cada ano, há 25 milhões de casos de envenenamento por agrotóxicos e cerca de 20 mil mortes. Ademais, estudo no Brasil revela que são 25 mil os casos de intoxicação notificados ao Ministério da Saúde entre 2007 e 2014, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. No mesmo período, foram notificados 1.186 casos de mortes por intoxicação por agrotóxicos (eDOC 148, pp. 6/7).

Com o crescimento do impacto à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) é atingido, o que gera maiores custos ao Estado.

Ainda, mesmo sendo garantida no artigo 7º, XXII, da Constituição, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, há grau maior de intoxicação dos trabalhadores.

Já na década de 1990, havia alerta pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), consoante dados e informações que podem ser hauridas dos autos.

O trabalho, entendido, assim como a saúde e a alimentação, como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

direito social, é atividade dignificante, devendo a saúde dos profissionais que lidam com agrotóxicos ser preservada. Ademais, o meio ambiente do trabalho é inserto no meio ambiente geral, sendo imprescindível haver qualidade de trabalho para existir qualidade de vida, o que não é possível de ser alcançado sem a garantia de que agrotóxicos não acarretarão danos aos trabalhadores.

Conforme a Fundação Oswaldo Cruz, a exposição a agrotóxicos pode evoluir de forma lenta e silenciosa a quadros clínicos de doenças (eDOC 148, p. 17). Ao evidenciar o crescimento do uso de agrotóxicos no país, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva ressalta que "já há evidência científica suficiente na literatura nacional e internacional sobre as consequências severas do uso de agrotóxicos para a saúde humana e saúde ambiental (…)" (eDOC 136, p. 4).

É preciso considerar, aqui, o princípio da precaução. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.937/SP, redator Ministro Dias Toffoli, considerando a natureza do amianto, declarou "a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88)".

No mesmo sentido, declarou-se no voto do redator que:

> Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se naquela época, na possibilidade do uso controlado dessa substância, hoje, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador (ADI 3.937/SP, Redator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31 jan. 2019.)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

Como anotamos também no voto da ADI n. 5.592, referente à constitucionalidade da dispersão de substâncias químicas por aeronaves para conter doenças causadas pelo mosquito *Aedes aegypti*, o princípio da precaução exige do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos ambientais.

O princípio também fundamentou a suspensão de Portaria que autorizava a aprovação tácita de uso de agrotóxicos:

> Ementa: AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO À SAÚDE. PORTARIA 43/2020 DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 13.874/2019, A QUAL DISPÕE SOBRE LIBERDADE ECONÔMICA. PRAZOS PARA APROVAÇÃO TÁCITA DE USO DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES E OUTROS QUÍMICOS. CONHECIMENTO. ENTRADA, REGISTRO E LIBERAÇÃO DE NOVOS AGROTÓXICOS NO BRASIL, SEM EXAME DA POSSÍVEL NOCIVIDADE DOS PRODUTOS. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. OFENSA, ADEMAIS, AO DIREITO À SAÚDE. PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. CAUTELAR DEFERIDA. I - O ato impugnado consiste em portaria assinada pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que estabelece prazos para aprovação tácita de utilização de agrotóxicos, independentemente da conclusão de estudos técnicos relacionados aos efeitos nocivos ao meio ambiente ou as consequências à saúde da população brasileira. II – Trata-se de portaria, destinada ao público em geral com função similar a um decreto regulamentar, o qual, à pretexto de interpretar o texto legal, acaba por extrapolar o estreito espaço normativo reservado pela Constituição às autoridades administrativas. III – Exame de atos semelhantes que vêm sendo realizados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

rotineiramente por esta Corte, a exemplo da ADPF 489, também proposta pela Rede Sustentabilidade contra a Portaria do Ministério do Trabalho 1.129/2017, a qual redefiniu os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas às de escravos. IV - A portaria ministerial que, sob a justificativa de regulamentar a atuação estatal acerca do exercício de atividade econômica relacionada a agrotóxicos, para imprimir diretriz governamental voltada a incrementar a liberdade econômica, fere direitos fundamentais consagrados e densificados, há muito tempo, concernentes à Saúde Ambiental. V- Cuida-se de "um campo da Saúde Pública afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, visando à melhoria da qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade". **VI - Estudos científicos, inclusive da Universidade de São Paulo, descortinam dados alarmantes, evidenciando que o consumo de agrotóxicos no mundo aumentou em 100 % entre os anos de 2000 e 2010, enquanto no Brasil este acréscimo correspondeu a quase 200 %. VII – Pesquisas mostram também que o agrotóxico mais vendido no Brasil é o Glifosato, altamente cancerígeno, virtualmente banido nos países europeus, e que corresponde, sozinho, a mais da metade do volume total de todos os agrotóxicos comercializados entre nós. VIII - No País, existem 504 ingredientes ativos com registro autorizado, sendo que, desses, 149 são proibidos na União Europeia, correspondendo a cerca de 30% do total, valendo acrescentar que, dos 10 agrotóxicos mais vendidos aqui, 2 são banidos na UE. IX – Permitir a entrada e registro de novos agrotóxicos, de modo tácito, sem a devida análise por parte das autoridades responsáveis, com o fim de proteger o meio ambiente e a saúde de todos, ofende o princípio da precaução, ínsito no art. 225 da Carta de 1988.** X - A Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego dos agrotóxicos no Brasil, estabelece diretriz incontornável no sentido de vedar o registro de agrotóxicos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> seus componentes e afins, com relação aos quais o País não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. XI – A aprovação tácita dessas substâncias, por decurso de prazo previsto no ato combatido, viola, não apenas os valores acima citados, como também afronta o princípio da proibição de retrocesso socioambiental. XII – Fumus boni iuris e periculum in mora presentes, diante da entrada em vigor da Portaria em questão no dia 1º de abril de 2020. XIII – Medida cautelar concedida para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a decisão definitiva do Plenário desta Corte na presente ADPF.
>
> (ADPF 656 MC, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020, g.n.)

Nas palavras de Paulo Affonso Leme Machado:

> "**A primeira questão versa sobre a existência do risco ou da probabilidade de dano ao ser humano e à natureza. Há certeza científica ou há incerteza científica do dano ambiental? Há ou não unanimidade no posicionamento dos especialistas? Devem, portanto, ser inventariadas as opiniões nacionais e estrangeiras sobre a matéria**. Chegou-se a uma posição de certeza de que não há perigo ambiental? A existência de certeza necessita ser demonstrada, porque vai afastar uma fase de avaliação posterior. Em caso de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. **Em caso de dúvida ou de incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção**." (MACHADO, Paulo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 103-104)

Portanto, para o atendimento do princípio da precaução – que condiz com a própria manutenção da vida no planeta – não basta a previsão legal autorizando a medida, ainda que com condicionantes; é imperiosa a garantia da segurança e da eficácia da utilização da técnica, com estudos científicos prévios à própria inclusão na legislação, a fim de que o Estado-legislador corretamente demonstre a inexistência ou mitigação eficiente dos riscos envolvidos, antes de sua positivação.

O mesmo ocorre com os agrotóxicos, demandando sejam adotadas pelo poder público medidas de precaução.

O princípio da precaução teve sua adesão ratificada pelo Brasil com a assinatura da Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no "Fórum Rio+5" (RE 838558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07 ago. 2017).

Diferentemente da prevenção, a precaução não está no campo da certeza, mas sim da dúvida, que não é uma incerteza trivial, mas sim razoável e legítima. Assim, a mera potencialidade, partindo-se da incerteza por parte da comunidade científica acerca dos efeitos danosos à saúde e ao meio ambiente, justifica a incidência do princípio da precaução.

No mesmo sentido:

> O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

> em sua inteireza.
>
> Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer (ADI 101, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01 jun. 2012).

A utilização de agrotóxicos, ao acarretar riscos à saúde humana e ao equilíbrio da fauna e da flora, mostra inafastável a incidência do princípio da precaução, que deve orientar o agir do Estado. Registre-se, contudo: é lícita e constitucional a regulação e fiscalização sobre a sua utilização (Lei n.º 7.802/89, Lei n.º 9.294/96 e inúmeras normas infralegais); nada obstante, é desconforme às normas constitucionais o seu fomento, em detrimento, ademais, de outras alternativas à produção.

A Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica sustenta que é crescente no mundo a demanda por produção das agriculturas de base agroecológica e orgânica, que "*possibilitam à população a melhoria de qualidade de vida por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e de uso sustentável dos recursos naturais*" (eDOC 150, p. 3).

Ademais, em manifestação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República, sustentou-se que "*a agroecologia é um novo paradigma de desenvolvimento agrícola que não só apresenta fortes conexões conceituais com o direito humano à alimentação, como também demonstra resultados para avançar rapidamente no sentido da concretização desse direito humano para muitos grupos vulnerabilizados em vários países*" (eDOC 140, p. 5).

Por outro lado, essas alternativas apresentam custo de produção mais elevado, o que torna alto o preço do produto disponibilizado aos consumidores, impossibilitando o acesso de toda a população a elas. Não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

há, porém, notícia nos autos quanto à efetividade de normas fiscais indutoras da atividade.

Analisando-se o tema sob a perspectiva internacional, nota-se a Conferência Internacional sobre a Agricultura Orgânica e Segurança Alimentar, organizada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em 2007, teve como conclusão a necessidade de substituir a agricultura convencional. E, no mesmo sentido, em 2010, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento recomendou que os governos estimulassem a agricultura sustentável.

Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, como visto no relatório do TCU, o de número de 2, "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável", prevê, como subitem, o 2.4: *"Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo."*

Segundo o TCU, porém:

> "156. Em vez de fomentar a redução do consumo excessivo de agrotóxicos no país, o governo incentiva o seu uso por meio de desonerações tributárias concedidas à importação, à produção e à comercialização interestadual de agrotóxicos. Ao reduzir a tributação, o governo brasileiro fomenta o uso desses produtos e atua de forma contraditória e contraproducente aos objetivos das políticas que buscam garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, a exemplo da PNAPO e do Plano ABC."

O objetivo de número 12, por sua vez, é justamente o de "Consumo e Produção Responsáveis", assegurando padrões sustentáveis. No objetivo 12.4, busca-se: *"Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente."

Em dezembro de 2019, estudo divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostrou que 23% de 4.616 amostras de alimentos analisadas possuem irregularidades em relação ao uso de agrotóxicos (GAMBA, Carla. 23% dos alimentos analisados pela Anvisa possuem irregularidade com agrotóxico. Disponível em: <www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/23-alimentos-analisados-pela-anvisa-irregularidade-agrotoxico-10122019>. Acesso em 15 jan. 2020).

O quadro que daí emerge traduz ofensa ao direito constitucional à saúde.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que as normas questionadas, ao estabelecerem incentivos fiscais à utilização de agrotóxicos, ofendem o art. 6º; art. 7º, XXII; art. 170, VI; art. 196 e art. 225, *caput*, e incisos V e VII, e § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Diante da inexistência de alíquota no caso do IPI, a declaração de inconstitucionalidade abre as portas ao diálogo interinstitucional, nos moldes do item 9.5 do acórdão n.º 709/2018 do TCU acima citado, cabendo notificar às autoridades lá mencionadas, para as seguintes providências quanto à fixação das alíquotas, a fim de que:

> (i) a Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, :
>
> 1. adotem providências para atribuir a órgão ou entidade do Poder Executivo o papel de supervisão da desoneração tributária de IPI incidente sobre a importação, produção e comercialização de agrotóxicos;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

2. adotem providências para criar mecanismos de acompanhamento e avaliação periódica da desoneração tributária de IPI incidente sobre as atividades de importação, produção e comercialização de agrotóxicos, com a definição de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dessa desoneração, incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações, no intuito de verificar se essas medidas alcançam os fins a que se propõem;

(ii) a Secretaria da Receita Federal do Brasil promova a desagregação e a divulgação dos dados sobre a desoneração tributária referente a agrotóxicos e demais itens que compõem o gasto tributário 'Desoneração da cesta básica' no Demonstrativo dos Gastos Tributários (DGT), a fim de promover a transparência das desonerações tributárias federais;

(iii) a Casa Civil da Presidência da República, de forma participativa e em conjunto com o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais interessados, avalie a oportunidade e a viabilidade econômica, social e ambiental de utilizar o nível de toxicidade à saúde humana e o potencial de periculosidade ambiental, dentre outros, como critérios na fixação das alíquotas dos tributos incidentes sobre as atividades de importação, de produção e de comercialização de agrotóxicos;

DISPOSITIVO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

Ante o exposto, conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, a qual se julga integralmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88CF-A0BB-877C-AFB4 e senha 264A-2EA9-8671-6B8C

17/12/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

ADI 5553 / DF

ADV.(A/S)	:ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	:DARCI FRIGO
AM. CURIAE.	:CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	:NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	:HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S)
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	:PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	:CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	:ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	:VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	:RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	:UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	:ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	:RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	:PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	:LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	:LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	:JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

ADV.(A/S) :MARCELO ZANDONADI

COMPLEMENTO AO VOTO

O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Para melhor situar o presente julgamento conjunto, convém relatar, ainda que de forma breve, o estágio atual da ADI 5553.

Inicialmente, anoto que o objeto da ADI 5553, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), assim como na ADI 7755, também é o questionamento da constitucionalidade das cláusulas primeira e terceira do Convênio nº 100/97, do CONFAZ, além de dispositivos do Decreto nº 7.660/2011, que aprovou a tabela de incidência do IPI, prevendo a isenção total deste imposto sobre rol de agrotóxicos expressamente nominados.

Rememoro que o julgamento da ADI 5553 iniciou-se no Plenário Virtual em 30.10.2020. O julgamento foi suspenso em razão de sucessivos pedidos de vistas ocorridos nas sessões virtuais, e foram proferidos votos divergentes pelos Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça.

Após pedido de destaque formulado pelo eminente Ministro André Mendonça, o julgamento foi reiniciado em Plenário Físico.

Na sessão do dia 13.06.2024, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, esta Corte, atendendo a encaminhamento por mim proposto como Relator do feito, decidiu pela suspensão do julgamento para a realização de Audiência Pública.

A Audiência Pública foi realizada em 05.11.2024 com ampla participação de partes, *amici curiae* e especialistas que trouxeram contribuições substantivas e valorosas à apreciação da presente ação direta.

Retorna ao Plenário a presente ação, para julgamento conjunto com a ADI 7755. Nesta assentada, limito-me a apresentar breve declaração de voto, porquanto os fundamentos da matéria foram amplamente desenvolvidos quando do julgamento em Plenário Virtual.

Antes, contudo, de ingressar no mérito da controvérsia, cumpre registrar que, em resposta ao questionamento formulado pelo e. Ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

Flávio Dino, na sessão de 16.10.2025, acerca da existência de agrotóxicos autorizados no Brasil e proibidos em outros países, foram juntadas aos autos manifestações do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SINDIVEG) (eDOC 502), do Partido autor (PSOL) (eDOC 508) e da CROPLIFE Brasil (eDOC 512).

O SINDIVEG anexou a Informação nº 77/2025, emitida pela Coordenação-Geral de Agrotóxicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, na qual se esclarece, em síntese, que: (a) "não há, no Brasil, substâncias registradas e autorizadas cujo uso seja proibido no mundo todo"; e (b) A existência de substâncias proibidas em certos países e autorizados, com mitigação, em outros, decorre de critérios técnicos e modelos regulatórios distintos, além de contextos nacionais diversos, e não da ausência de controle sanitário (eDOC 502).

Por sua vez, o PSOL apresentou parecer técnico que contém análise pormenorizada dos agrotóxicos atualmente autorizados no território nacional e seu enquadramento comparativo com a legislação da União Europeia. Segundo o documento, 53,1% dos ingredientes ativos químicos permitidos no Brasil encontram-se banidos na União Europeia, em razão de seus efeitos comprovadamente genotóxicos, carcinogênicos, neurotóxicos e desreguladores endócrinos (eDOC 508).

Por fim, a CROPLIFE Brasil apresentou manifestação na qual busca refutar as conclusões do parecer técnico juntado pelo PSOL. Sustenta, em síntese, que a comparação entre os ingredientes ativos autorizados no Brasil e aqueles supostamente proibidos na União Europeia não observa critérios metodológicos adequados, desconsiderando diferenças regulatórias, contextos de uso e atualizações normativas que podem alterar o status de autorização das substâncias em ambos os territórios (eDOC 512).

Feito esse breve registro, passo ao voto.

A controvérsia ora submetida à apreciação desta Corte versa sobre o conflito entre as finalidades constitucionais subjacentes às normas indutoras do ICMS, do IPI e dos tributos (imposto e contribuição social) a serem instituídos sobre bens e serviços, conforme previsto na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

denominada "Reforma Tributária", consubstanciada na Emenda Constitucional nº 132/2023, frente a outros valores constitucionais. Isto é, interroga-se a constitucionalidade de tais normas, tendo como parâmetro de controle, notadamente, a defesa do meio ambiente e o direito ao meio ambiente hígido (CRFB, art. 170, VI e 225), o direito à alimentação e à saúde (CRFB, art. 6º) e a tutela da saúde pública, por meio de políticas de redução do risco de doença e de outros agravos (CRFB, art. 196).

Desde logo, registro que não se examina, nesta sede, a constitucionalidade do uso dos agrotóxicos, mas, tão somente, a validade da concessão de benefícios fiscais a esses produtos.

A posição que trago é a de reconhecer que a Constituição impõe uma tributação ambientalmente calibrada. Em outras palavras, por expressa previsão constitucional, o sistema tributário brasileiro deve incorporar a variável de risco ambiental como elemento constitucionalmente obrigatório de seletividade. Na lógica econômica, a leitura que faço da Constituição é a que impõe ao Poder Público o dever de proteger o meio ambiente pela internalização de externalidade negativa: a lógica da seletividade de alguns tributos implica uma tributação pigouviana, que corrige as falhas de mercado para cobrir o custo social do impacto ambiental.

Das informações trazidas aos autos em ambas as ações, é possível verificar uma contradição que vulnera o conteúdo essencial do direito à saúde: o Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger e promover esse direito fundamental por meio de políticas de redução do risco de doenças e de outros agravos (CRFB, art. 196). Portanto, não é possível estimular políticas públicas que têm por consequência direta, comprovada cientificamente, a geração de danos à saúde. O Estado não pode atuar de modo a erodir a proteção do direito fundamental cuja tutela e promoção lhe incumbem.

Da mesma forma, entendo presente violação do conteúdo essencial do direito fundamental ao meio ambiente hígido. O estímulo ao uso e manejo de agrotóxicos viola o núcleo essencial do dever constitucional e do direito fundamental de proteção ao meio ambiente equilibrado para as

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

presentes e futuras gerações.

Ademais, os diversos estudos sobre o uso dos agrotóxicos, bem como as manifestações trazidas aos autos pelos diversos *amici curiae* e as informações colhidas em Audiência Pública na ADI 5553, são verdadeiros fatos constitucionais, aptos a respaldar cientificamente as afirmações anteriores.

Nesse sentido, trago razões apresentadas pela professora Kátia Isaguirre, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito Ambiental da Universidade Federal do Paraná, que abordou o Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, apontando mais de 84 mil casos de intoxicação exógena por agrotóxicos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação durante os anos de 2007 a 2015.

No mesmo sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou que, anualmente, ocorrem cerca de 25 milhões de casos de envenenamento por agrotóxicos em escala global, resultando em aproximadamente 20 mil óbitos. Ademais, estudo realizado no Brasil aponta a notificação de 25 mil casos de intoxicação ao Ministério da Saúde, no período compreendido entre 2007 e 2014, conforme dados da Fundação Oswaldo Cruz. No mesmo intervalo, foram registradas 1.186 mortes decorrentes de intoxicação por agrotóxicos. (eDOC 148, pp. 6-7).

Tais dados revelam que, embora o artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal assegure a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, verifica-se significativo índice de intoxicação entre os trabalhadores que lidam diretamente com agrotóxicos.

O trabalho, compreendido como direito social, constitui atividade dignificante, razão pela qual a integridade física e mental dos profissionais expostos a tais substâncias deve ser integralmente resguardada. Ademais, o meio ambiente do trabalho é inserto no meio ambiente geral (art. 200, VIII, CF), sendo imprescindível haver qualidade de trabalho para existir qualidade de vida, o que não é possível de ser alcançado sem a garantia de que agrotóxicos não acarretarão danos aos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

trabalhadores.

Conforme explicitou a Fundação Oswaldo Cruz, a exposição a agrotóxicos pode evoluir de forma lenta e silenciosa a quadros clínicos de doenças (eDOC 148, p. 17). Ao evidenciar o crescimento do uso de agrotóxicos no país, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva ressalta que "já há evidência científica suficiente na literatura nacional e internacional sobre as consequências severas do uso de agrotóxicos para a saúde humana e saúde ambiental (…)" (eDOC 136, p. 4).

A professora da Faculdade de Medicina da UFRGS, Solange Cristina Garcia, apontou que em 2001 eram utilizados no país 2,7 kg de agrotóxicos por hectare, e em 2021 o número subiu para 10,9 kg. Ressaltou, segundo dados do Ibama, que em 2022, cada brasileiro teve contato pela água, pelo ar ou pelo consumo de alimentos com 5,5 kg de agrotóxicos, seus ingredientes ativos ou produtos decorrentes de sua degradação.

O advogado Adelar Cupsinski, representante da FIAN/Brasil – Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, citou pesquisas da instituição que apontam que o abuso de agrotóxicos compromete a saúde e a subsistência de comunidades tradicionais em diversos pontos do país (eDOC 499, p. 203).

Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP, apontou que entre os 10 agrotóxicos mais utilizados no Brasil, cinco são proibidos na União Europeia (eDOC 499, p. 186).

A representante do Ministério do Meio Ambiente, Thaiane Fábio, Diretora de Qualidade Ambiental daquele Ministério, sustentou que o Brasil enfrenta hoje um "paradoxo ambiental". Ao mesmo tempo em que assina convenções internacionais protetivas ao meio ambiente e à saúde pública contra substâncias nocivas, o país também mantém isenções fiscais para esses produtos, "cujos efeitos são reconhecidamente danosos". (eDOC 499, p. 53)

Não lerei na íntegras as contribuições, que estão especificadas no voto que juntarei aos autos. No entanto, ressalto que as manifestações dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

diversos especialistas ouvidos pelo Tribunal corroboraram com as conclusões do presente voto acerca dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da utilização de agrotóxicos, o que reforça a necessidade de observância do princípio da precaução e da seletividade ambiental na presente controvérsia.

Assim, à luz da melhor evidência científica, é possível reconhecer que a política de isenção, questionada no âmbito das duas ações, subutiliza injustificadamente os instrumentos de combate aos riscos ambientais.

De acordo com estudos apresentados pela própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO):

> "Impostos diferenciados sobre pesticidas podem reduzir de forma eficaz os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente decorrentes do uso desses produtos. A substituição por pesticidas menos perigosos e por estratégias não químicas de proteção das plantas pode ser incentivada quando os pesticidas são tributados de acordo com o seu potencial de risco, vinculando assim a tributação mais estreitamente aos efeitos externos do que um imposto ad valorem (sobre o valor) ou por unidade. Um sistema desse tipo mantém a carga tributária média sobre os pesticidas em um nível baixo e pode ser ajustado conforme os objetivos específicos de política pública de cada país" (Finger, R., Möhring, N., Dalhaus, T., Böcker, T. (2017). Revisiting pesticide taxation schemes.Ecological Economics 134: 263–266. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.001).

Embora o estudo apresente uma opção de política tributária, reconhecendo efeitos potencialmente benéficos à proteção ambiental, à luz da Constituição brasileira, essa opção se torna uma imposição. É que, nos termos da Emenda Constituição nº 42, de 2003, que deu nova redação ao inciso VI do art. 170, a ordem econômica deve observar o princípio da "defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

processos de elaboração e prestação".

Outrossim, cumpre ressaltar que, na busca pela efetividade da proteção ambiental, a Emenda Constitucional nº 132/2023, que instituiu a denominada "Reforma Tributária", introduziu, em diversos dispositivos, novos parâmetros de controle a serem considerados na análise da constitucionalidade do Sistema Tributário Nacional Constitucional. Cumpre salientar, nesse sentido, a defesa do meio ambiente como princípio a ser observado pelo Sistema Tributário Nacional (art. 145, §3º, CF), o que reforça e reafirma o comprometimento do arcabouço normativo constitucional com a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas não é só.

O inciso VIII, do art. 153 da Constituição Federal atribui competência à União para instituição de impostos sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O §4º do art. 43 da Constituição, por sua vez, estabelece que, sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a tributos federais considerará critérios de sustentabilidade ambiental e de redução das emissões de carbono.

Por fim, o inciso II do § 6º do art. 155, o inciso III do § 2º do art. 158 e o § 2º do art. 159-A, todos da Constituição da República, também dispõe acerca de medidas que visam priorizar a sustentabilidade ambiental.

Enfim, todas essas alterações promovidas pela EC 132/2023 corroboram e testificam a absoluta incompatibilidade da desoneração tributária em testilha com os deveres constitucionais fundamentais de proteção ao meio ambiente e à saúde, além de violar o princípio da responsabilidade intergeracional.

Além disso, conforme já enunciei, é preciso considerar, aqui, o princípio da precaução. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.937/SP, redator Ministro Dias Toffoli, considerando a natureza do amianto, declarou "a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88)".

Como consignado no voto proferido na ADI nº 5.592, que versou sobre a constitucionalidade da dispersão de substâncias químicas por aeronaves para o combate a doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, o princípio da precaução impõe ao Poder Público o dever de atuar no sentido da mitigação dos riscos ambientais.

Esse mesmo princípio também fundamentou a suspensão de Portaria que autorizava a aprovação tácita de uso de agrotóxicos, nos termos da ADPF 656-MC, Relator, Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.08.20.

Diferentemente da prevenção, a precaução não está no campo da certeza, mas sim da dúvida, que não é uma incerteza trivial, mas sim razoável e legítima. Assim, a mera potencialidade, partindo-se da incerteza por parte da comunidade científica acerca dos efeitos danosos à saúde e ao meio ambiente, justifica a incidência do princípio da precaução.

Igualmente, como tantas vezes repetimos aqui, o direito ao meio ambiental ecologicamente equilibrado, constante do art. 225, caput, implica o dever de o Poder Público protegê-lo. Fundamentos que, de resto, defluem dos objetivos fundamentais da República (art. 3º da CRFB).

Convém registrar, ainda, que, se, de um lado, o princípio da defesa do meio ambiente determina a diferenciação de carga tributária conforme o impacto; de outro, os princípios do poluidor-pagador (art. 225) e da capacidade contributiva e extrafiscalidade (art. 145, § 1º, da CRFB) autorizam a internalização dos custos ambientais e impõem a calibragem conforme a periculosidade ambiental.

Anoto que, diferentemente do que defendido por vários *amici curiae* nas sustentações orais, com base nas modificações introduzidas pela "Reforma Tributária", não é possível afirmar que haverá aumento do custo de produção de alimentos, em que pese possa haver aumento nos preços dos agrotóxicos.

Observo que o crédito do Imposto sobre Valor Agregado - IVA será calculado e apurado separadamente para cada tributo (Contribuição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

sobre Bens e Serviços – CBS e Imposto sobre Bens e Serviços - IBS). A finalidade que se almeja é que, conquanto a tributação incidente sobre o insumo agrotóxico possa representar um acréscimo em seu custo imediato, a sistemática do IVA propicie ao produtor o direito ao correspondente crédito tributário, possibilitando-lhe a compensação dos valores anteriormente recolhidos.

Nessa perspectiva, a mitigação da incidência tributária do ICMS e do imposto e da contribuição social a serem instituídos sobre bens e serviços aos agrotóxicos não implica automática redução do preço dos produtos ao consumidor, dado que há uma série de fatores do mercado internacional que determinam sua cotação. Portanto, considerando a inelasticidade da demanda aliada ao fato de o preço dos alimentos observar lógica diversa nas *commodities*, não é de todo sólido o argumento de que a desoneração tributária promovida implica menor preço dos alimentos e, consequentemente, maior segurança alimentar.

A experiência internacional e nacional evidencia que os impostos sobre agrotóxicos não têm efeitos consideráveis de curto prazo sobre o uso desses produtos químicos na produção agrícola, porque a elasticidade da demanda é pequena no curto prazo. No entanto, sua sobretaxação resulta no incentivo à inovação tecnológica e promove a redução, a longo prazo, dos riscos causados pelo seu uso para a saúde humana e para a natureza.

Em suma, a Constituição brasileira impõe – e não apenas autoriza – que o sistema tributário seja ambientalmente calibrado: quanto menos nociva for determinada mercadoria ou processo produtivo ao meio ambiente, menor deve ser a carga tributária; e quanto mais nocivo, mais severa deve ser sua tributação.

Em síntese, essa é a tese que adoto na ADI 5553, conforme voto já proferido no Plenário Virtual, a qual estendo à ADI nº 7.755. Tenho ciência de que, nesta última, a inconstitucionalidade incide sobre emenda constitucional, cujo parâmetro de controle é notoriamente mais restrito. Nesse sentido, rememoro que no julgamento da ADI 939, de relatoria do e. Ministro Sydney Sanches, DJ 18.03.94, este Plenário consignou a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

possibilidade de declaração de inconstitucionalidade decorrente de emenda violadora da Constituição em razão de ofensa à garantia individual do contribuinte, com fundamento no art. 5º, §2º, art. 60, §4º, IV e art. 150, III, b, da Constituição Federal.

Observo também que, em algumas oportunidades, este Supremo Tribunal Federal, alinhado a doutrina majoritária, que a título exemplificativo menciono Ingo Sarlet, Oscar Vilhena Vieira, Rodrigo Brandão, Daniel Sarmento, Claudio Pereira de Souza Neto, entende que os direitos fundamentais sociais estão albergados pela proteção prevista no inciso IV, do § 4º, do art. 60. Portanto, a eles se aplica a proteção reforçada que impede modificação tendente a abolir os direitos fundamentais mencionados.

Sem embargo, estou aqui acolhendo a orientação do Plenário que é a de considerar os princípios constitucionais da seletividade como uma garantia constitucional em face do poder de tributar e do poluidor-pagador, como integrante do direito fundamental ao meio ambiente, como verdadeiras cláusulas pétreas. Com efeito, a cristalização constitucional de uma política de isenção tributária acabaria por abolir, no contexto do uso de defensivos agrícolas, o princípio do poluidor-pagador e vulneraria a seletividade.

Um último esclarecimento sobre a questão de fundo: o voto que farei juntada não afirma a proibição do uso de agrotóxicos, nem sequer deve implicar um aumento indiscriminado do seu preço. Antes, pontualmente, impõe ao Executivo o dever de taxar aqueles cujos riscos sejam extremamente elevados e, na medida do possível, utilizar dessa arrecadação para auxiliar os produtores a buscarem soluções menos impactantes. O voto não representa uma revolução no uso desses defensivos. Em linha com a posição do Min. André Mendonça, reconhece um gradualismo no uso da seletividade com vistas a progressivamente restringir o uso de defensivos cujos malefícios superem os benefícios.

Ademais, do ponto de vista estritamente jurídico, o Estado não está autorizado, pela Constituição, a agir em desconformidade com os direitos fundamentais que lhe incumbe proteger e promover.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

Concluo, assim, pelo conhecimento das presentes ações diretas de inconstitucionalidade e, no mérito, por julgá-las procedentes, para declarar a inconstitucionalidade: (i) das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio Confaz 100/1997, com efeitos *ex nunc*; (ADIs 5553 e 7755); (ii) da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950/2016, atualmente Decreto nº 11.158/2022 (ADI 5553); e (iii) do art. 9º, § 1º, XI da Emenda Constitucional nº 132/2023 (ADI 7755).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5322-8D52-DBA9-F1AC e senha 0CF0-1C18-8766-3964

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI

VOTO-VOGAL:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESONERAÇÕES FISCAIS. AGROTÓXICOS. ICMS: REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA. IPI: FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO. CONTROLE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (ADI nº 5.553/DF) e pelo Partido Verde – PV (ADI nº 7.755/DF) em que se questiona a constitucionalidade ***[a]*** das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997; ***[b]*** de parte da Tabela do IPI do Decreto nº 7.660, de 2011 (sucedido no curso da ação pelo Decreto nº 8.950, de 2016, pelo Decreto nº 10.923, de 2021, e pelo Decreto nº 11.158, de 2022); e ***[c]*** do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023.

2. As Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, concedem benefícios fiscais no ICMS que incide sobre operações de movimentação de insumos agropecuários (dentre eles, agrotóxicos) no seguinte sentido: ***[a]*** redução em 60% (sessenta por cento) da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de agrotóxicos (cláusula primeira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997); e ***[b]*** autorização aos Estados e ao Distrito Federal para conceder redução da base de cálculo ou isenção do ICMS nas operações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

internas com agrotóxicos (cláusula terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997).

3. Os itens questionados da Tabela do IPI (atualmente constante do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022) fixam alíquota zero (0%) ao imposto que incida sobre produtos químicos utilizados na produção agrícola (a saber: acetato de dinoseb, aldrin benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram).

4. O art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, concede a redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas do ICMS (futuro Imposto sobre Bens e Serviços – IBS) que incida nas operações relativas a insumos agropecuários elencados em lei complementar (Lei Complementar nº 214, de 2025).

5. De acordo com os requerentes, a renúncia fiscal prevista nas normas questionadas cria incentivos ao uso indiscriminado de elementos químicos na produção agroindustrial que violariam: ***[a]*** o direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da Constituição); ***[b]*** o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição); e ***[c]*** os princípios da seletividade, da essencialidade e da legalidade tributárias (artigos 150, inciso I; 153, §3º, inciso I; art. 155, §2º, inciso III; todos da Constituição).

II. QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM DEBATE

6. A controvérsia constitucional suscitada em abstrato na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber: ***[a]*** primeiro, se a concessão de desonerações fiscais sobre agrotóxicos é compatível com o texto constitucional; e ***[b]*** segundo, se o modelo vigente de política fiscal relativa aos agrotóxicos ofende o princípio da seletividade tributária e os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. ***Preliminar***. Conhecimento integral das ações. Em relação à ADI nº 5.553/DF, esclarece-se que as sucessivas alterações do decreto que regulamenta o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no curso da ação não modificaram substancialmente a situação da política fiscal questionada. As substâncias que estavam previstas na Tabela de Incidência do IPI no Decreto nº 7.660, de 2011, permanecem listadas no atual Decreto nº 11.158, de 2022. Persistência da utilidade da prestação da jurisdição constitucional. Precedentes.

8. ***Superveniência da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, e constitucionalização do benefício fiscal***. Na sessão virtual de 20/10/2023 a 27/10/2023 apresentei voto na ADI nº 5.553/DF que concluíra pelo processo de inconstitucionalização da política tributária relativa aos incentivos fiscais concedidos aos insumos agrícolas. Contudo, em razão da superveniência da EC nº 132, de 2023, houve uma inegável e significativa modificação do parâmetro de análise, uma vez que o legislador – exercendo o poder constituinte derivado – optou por constitucionalizar expressamente a referida política fiscal. Desse modo, ajusto meu voto no sentido de não mais sustentar a tese de que haveria, atualmente, um processo de inconstitucionalização dos atos normativos questionados.

9. ***Constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023 e o controle constitucional de emendas constitucionais***. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição (cf. ADI nº 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/12/2023, p. 19/12/2023). Com isso, a Corte

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

deve ser especialmente deferente em relação ao poder constituinte derivado, somente declarando inconstitucionais as emendas que ofendam o núcleo essencial do texto originário da Constituição. No caso, o art. 9º, §1º, inciso XI, da EC nº 132, de 2023, não rompe e tampouco viola os preceitos fundamentais originários da Constituição de 1988. O dispositivo limita-se a dar natureza constitucional a determinadas opções normativas que já eram plenamente compatíveis com a ordem constitucional brasileira.

10. ***O papel do Supremo Tribunal Federal na avaliação constitucional de políticas tributárias***. A questão de fundo refere-se ao modelo de desenvolvimento rural brasileiro, especialmente no que toca à formatação da agricultura. Diante das mobilizações políticas e sociais do tema atinente ao uso dos agrotóxicos na produção agrícola, conjuntamente ao fato de o vigente texto constitucional ter cuidado de ordenar de maneira aberta uma pauta de problemas sociais estruturais, deve-se ter em mente a existência de limites próprios ao Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle judicial da extrafiscalidade.

11. ***A Constituição de 1988 e a possibilidade de uma política fiscal de benefícios a agrotóxicos***. A Constituição de 1988, mesmo antes da edição da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, não vedava o emprego de renúncias de receita, tais como a redução da base de cálculo e da alíquota de impostos, aplicadas aos agrotóxicos – pelo contrário. O emprego de instrumentos fiscais sempre fez parte do regime constitucional da política agrícola (art. 187, inciso I e § 1º, CF). Assim, políticas fiscais voltadas ao setor são (e sempre foram) compatíveis com a Constituição – o que se tornou evidente após a Emenda Constitucional nº 132, de 2023, quando a política de benefícios fiscais relativa a insumos agrícolas passou a fazer parte expressamente do texto constitucional.

12. ***A pressuposição constitucional da nocividade dos***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

agrotóxicos e a necessidade de ponderação da atual política fiscal relacionada a esses insumos agrícolas. Apesar de admitir a legitimidade dos incentivos fiscais, a Constituição presume a nocividade dos agrotóxicos (art. 220, §§ 3º e 4º, CF). Essa presunção impõe a ponderação da política de benefícios fiscais sobre os insumos agrícolas com os direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Como se destaca no voto, os produtos listados na Tabela do IPI do Decreto nº 7.660, de 2011 (e, atualmente, no Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022), estavam banidos pela ANVISA, revelando um descompasso entre a política fiscal e as políticas sanitária e ambiental. Isso demonstra que o Poder Público pode ter promovido, em certa medida, ***[a]*** a ampliação de gastos tributários descolados da política sanitária oficial; e ***[b]*** a socialização das externalidades negativas do processo produtivo, induzindo o consumo de produtos que causam danos à saúde e ao meio ambiente.

13. ***Seletividade e extrafiscalidade***. Por ocasião do início do julgamento da ADI nº 5.553/DF em ambiente virtual, estabeleceram-se duas correntes: ***[a]*** uma, inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, relator, que sustentou que a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos violaria os princípios da seletividade, da precaução e do meio ambiente equilibrado, pois incentiva produtos nocivos; e ***[b]*** outra, trazida pelo Ministro Gilmar Mendes, que considerou plenamente constitucionais as isenções, tendo em vista serem os agrotóxicos essenciais à segurança alimentar. Entendo que ambas as posições possuem virtudes, mas, ao mesmo tempo, fragilidades.

13.1. Com a devida vênia, a declaração de inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos ***[a]*** desconsidera o regime constitucional da política agrícola, que autoriza instrumentos fiscais; e ***[b]*** supõe efeitos automáticos entre isenção e estímulo ao consumo, o que não necessariamente se verifica empiricamente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

13.2. Já a consideração da constitucionalidade da política fiscal, sem qualquer ressalva, novamente pedindo vênias, ***[a]*** não leva em conta que a própria Constituição reconhece a toxicidade dos produtos; e ***[b]*** deixa de realizar a ponderação entre o incentivo fiscal e outras normas constitucionais de igual estatura (saúde e meio ambiente).

14. ***A postura a ser adotada em relação ao tema***. Proponho, portanto, uma terceira via que parta das seguintes premissas: ***[a]*** a concessão de benefícios fiscais a insumos agropecuários é constitucional – seja em razão do disposto no art. 187, inciso I e § 1º, CF, seja em função da EC nº 132, de 2023. Nada obstante, ***[b]*** ainda que seja constitucional, em tese, a possibilidade de uma política fiscal benéfica a insumos agropecuários, sua modelagem deve passar por um juízo de proporcionalidade que considere os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, a pergunta fundamental nas ações diretas de inconstitucionalidade deixa de ser "o quê" (isto é, são os benefícios fiscais aos agrotóxicos são constitucionais?) e torna-se "como" (ou seja, qual o formato e qual a extensão das desonerações são compatíveis com a Constituição?)

15. ***A análise da política fiscal sob o prisma da proporcionalidade-adequação***. A redução da base de cálculo do ICMS e a atribuição de alíquota zero ao IPI aos agrotóxicos: ***[a]*** ostentam finalidades legítimas (notadamente, estimular, via instrumentos fiscais, a política agrícola, nos termos do art. 187, I, da Constituição, bem como promover o barateamento dos custos de produção nesse setor da economia e, consequentemente, dos alimentos aos consumidores); e ***[b]*** são medidas adequadas para fomentar a realização do objetivo perseguido. Ademais, o exame da adequação prescinde da exata certeza sobre em que medida o objetivo pretendido foi, de fato, alcançado – o que importa é a legitimidade constitucional de sua finalidade, o que se verifica nas normas questionadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

16. ***A análise da política fiscal sob o prisma da proporcionalidade-necessidade: o critério da toxicidade***. O exame da proporcionalidade-necessidade impõe, ao menos, três perguntas: ***[a]*** existe meio alternativo igualmente eficaz para alcançar o mesmo objetivo? ***[b]*** esse meio restringe menos os direitos afetados? ***[c]*** a medida menos restritiva é igualmente efetiva, financeiramente viável e não prejudicial a terceiros?

16.1. Aplicando esse critério, conclui-se que, no presente momento, não há substituto eficaz para os agrotóxicos na escala e produtividade da agricultura brasileira. A produção orgânica e agroecológica, embora importante, não possui ainda equivalência econômica nem capacidade de abastecimento nacional. O custo mais elevado das alternativas aos agrotóxicos prejudica, ao final, a população de menor renda e evidencia que uma medida significativamente mais custosa não constitui uma opção, por ora, realizável. Assim, numa primeira análise, a política fiscal que reduz custos de insumos não é desnecessária em termos jurídico-constitucionais.

16.2. Contudo, adensando o exame da proporcionalidade-necessidade, verifica-se que o modelo isentivo atual reproduz o mesmo tratamento tributário de décadas. Esse modelo de concessão de benefícios a uma universalidade indistinta de produtos químicos ("insumos agrícolas") não enfrenta ***[a]*** eventuais evoluções e alternativa tecnológicas, dentro dos próprios insumos, que podem ter surgido ao longo do tempo; e ***[b]*** o critério da toxicidade – isto é, um maior ou menor grau de toxicidade da substância, a ser considerado em avaliação conduzida pela autoridade regulatória, para concessão do benefício fiscal ao produto.

16.3. Portanto, coaduna-se com os valores e princípios constitucionais a adoção, na condição de critério decisório, da aferição dos níveis de toxicidade de determinada substância, para concessão da desoneração, de modo a desestimular, no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

mínimo, o consumo de produtos mais poluentes ao meio ambiente e nocivos à saúde humana.

17. ***A análise da política fiscal sob o prisma da proporcionalidade em sentido estrito***. Mesmo medidas adequadas e necessárias devem ser sopesadas num juízo de proporção em sentido estrito. O Estado pode conciliar produção e proteção ambiental, mas deve demonstrar que a intensidade da restrição aos direitos fundamentais (saúde e meio ambiente) é justificada pela magnitude do benefício perseguido (segurança alimentar, acesso a alimentos, estabilidade econômica). Essa demonstração impõe um ônus argumentativo reforçado à União e aos Estados, com avaliação contemporânea dos custos e resultados das desonerações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Pelo exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a ADI nº 5.553/DF e a ADI nº 7.755/DF, para: ***[a]*** declarar a parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; e ***[b]*** a constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023.

19. Fixo as seguintes teses de julgamento:

19.1. É constitucional a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos e a outros insumos agrícolas, nos termos do art. 187, inciso I e § 1º, Constituição.

19.2. Fixo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – acatando a sugestão do Ministro Flávio Dino apresentada em sessão virtual – para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) promovam a avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

seguinte:

[a] a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente;

[b] a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em específico, visando ***[b.1]*** apurar a intensidade da restrição aos direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); ***[b.2]*** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e ***[b.3]*** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações.;

[c] a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

I. Síntese da controvérsia

1. Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (ADI nº 5.553/DF) e pelo Partido Verde – PV (ADI nº 7.755/DF) em que se questiona a constitucionalidade ***[a]*** das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997; ***[b]*** de parte da Tabela do IPI do Decreto nº 7.660, de 2011 (sucedido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

no curso da ação pelo Decreto nº 8.950, de 2016, pelo Decreto nº 10.923, de 2021, e pelo Decreto nº 11.158, de 2022); e ***[c]*** do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023.

2. As **Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997**, concedem benefícios fiscais no ICMS que incide sobre operações de movimentação de insumos agropecuários (dentre eles, agrotóxicos) no seguinte sentido: ***[a]*** redução em 60% (sessenta por cento) da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de agrotóxicos (cláusula primeira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997); e ***[b]*** autorização aos Estados e ao Distrito Federal para conceder redução da base de cálculo ou isenção do ICMS nas operações internas com agrotóxicos (cláusula terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997).

3. Por sua vez, os itens questionados da **Tabela do IPI (atualmente constante do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022)** fixam alíquota zero (0%) ao imposto incidente sobre produtos químicos utilizados na produção agrícola (a saber: *acetato de dinoseb, aldrin benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram*).

4. Já o **art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023**, concede a redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas do ICMS (futuro Imposto sobre Bens e Serviços – IBS) que incida nas operações relativas a insumos agropecuários elencados em lei complementar (Lei Complementar nº 214, de 2025).

5. De acordo com os requerentes, a renúncia fiscal prevista nas normas questionadas cria incentivos ao uso indiscriminado de elementos químicos na produção agroindustrial que violariam: ***[a]*** o direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da Constituição); ***[b]*** o direito à saúde (art.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

6º e 196 da Constituição); e ***[c]*** os princípios da seletividade, da essencialidade e da legalidade tributárias (artigos 150, inciso I; 153, §3º, inciso I; art. 155, §2º, inciso III; todos da Constituição).

6. A **ADI nº 5.553/DF** teve seu **julgamento iniciado** na sessão virtual de 30/10/2020 a 10/11/2020, quando o **Ministro Edson Fachin**, relator, julgou a **ação procedente**, para declarar inconstitucionais as normas impugnadas, com efeito *ex nunc*, nos seguintes termos:

> "Diante do exposto, conclui-se que as normas questionadas, ao estabelecerem incentivos fiscais à utilização de agrotóxicos, ofendem o art. 6º; art. 7º, XXII; art. 170, VI; art. 196 e art. 225, caput, e incisos V e VII, e § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
>
> Diante da inexistência de alíquota no caso do IPI, a declaração de inconstitucionalidade abre as portas ao diálogo interinstitucional, nos moldes do item 9.5 do acórdão n.º 709/2018 do TCU acima citado, cabendo notificar às autoridades lá mencionadas, para as seguintes providências quanto à fixação das alíquotas, a fim de que:
>
> (i) a Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis:
>
> 1. adotem providências para atribuir a órgão ou entidade do Poder Executivo o papel de supervisão da desoneração tributária de IPI incidente sobre a importação, produção e comercialização de agrotóxicos;
>
> 2. adotem providências para criar mecanismos de acompanhamento e avaliação periódica da desoneração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

tributária de IPI incidente sobre as atividades de importação, produção e comercialização de agrotóxicos, com a definição de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dessa desoneração, incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações, no intuito de verificar se essas medidas alcançam os fins a que se propõem;

(ii) a Secretaria da Receita Federal do Brasil promova a desagregação e a divulgação dos dados sobre a desoneração tributária referente a agrotóxicos e demais itens que compõem o gasto tributário 'Desoneração da cesta básica' no Demonstrativo dos Gastos Tributários (DGT), a fim de promover a transparência das desonerações tributárias federais;

(iii) a Casa Civil da Presidência da República, de forma participativa e em conjunto com o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais interessados, avalie a oportunidade e a viabilidade econômica, social e ambiental de utilizar o nível de toxicidade à saúde humana e o potencial de periculosidade ambiental, dentre outros, como critérios na fixação das alíquotas dos tributos incidentes sobre as atividades de importação, de produção e de comercialização de agrotóxicos".

7. O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.

8. Em seguida, o processo retornou a julgamento na sessão de 09/06/2023 a 16/06/2023 com o voto-vista do **Ministro Gilmar Mendes**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

que, abrindo a divergência, julgou a **ação direta improcedente**, para assentar a constitucionalidade dos atos normativos impugnados. O julgamento foi novamente suspenso após pedido de vista por mim formulado.

9. Desse modo, apresentei meu voto-vista na sessão de 20/10/2023 a 27/10/2023 quando, então, apresentei uma **terceira solução à ADI nº 5.553/DF**, nos seguintes termos:

> "98. Por todo o exposto, divergindo do eminente Relator e do eminente primeiro Vistor, conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade,no conjunto normativo impugnado. Assim, assento a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados.
>
> 99. Ato contínuo, fixo prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivos dos Estados, relativamente ao ICMS, promova adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela.
>
> 100. Determino, ainda, que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

> testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação".

10. Nessa sessão, os **Ministros Cristiano Zanin** e **Dias Toffoli** seguiram a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes e se posicionaram pela **improcedência da ação**. O julgamento foi interrompido em razão do pedido de vista feito pela Ministra Cármen Lúcia.

11. A **Ministra Cármen Lúcia** devolveu o caso para julgamento na sessão de 15/12/2023 a 05/02/2024, aderindo à posição do Ministro Edson Fachin pela **procedência da ação direta**. Mais uma vez o julgamento foi interrompido, uma vez que o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista do caso.

12. Finalmente, na sessão de 22/03/2024 a 03/04/2024, o **Ministro Alexandre de Moraes** juntou voto-vista para julgar a a**ção direta improcedente**, aderindo à divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes.

13. Do mesmo modo, o **Ministro Flávio Dino** apresentou voto-vogal acompanhando a posição por mim apresentada, mas ressalvando o prazo a ser concedido à União e aos Estados para realização dos estudos de avaliação da proporcionalidade da política fiscal: em vez de 90 (noventa) dias, o Ministro Flávio Dino propôs que se concedesse 180 (cento e oitenta) dias.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

14. Tendo em vista a formação de uma maioria divergente ao Relator, mas com modulações que nos demandariam, sob a minha ótica, uma deliberação *per curiam* para se chegar a um consenso, destaquei o feito para julgamento presencial.

15. Nesse sentido, a ADI nº 5.553/DF foi incluída na sessão presencial de 13/06/2024, quando o **Ministro Edson Fachin** leu o **relatório** e foram realizadas as **sustentações orais** pelo requerente e pelos interessados. Na sequência, o Relator pediu a **suspensão do julgamento** visando a realização de **audiência pública** - em atendimento ao pedido formulado pelo requerente.

16. Ressalta-se que a **audiência pública** ocorreu no dia 05/11/2024 e contou com a participação de 37 (trinta e sete) interessados habilitados (entre pessoas jurídicas e físicas), conforme a transcrição dos trabalhos juntadas ao processo (e-doc. 499).

17. Nesse meio tempo, a **ADI nº 7.755/DF** foi ajuizada, fazendo com que ambos os casos - *ADI nº 5.553/DF e ADI 7.755/DF* - fossem pautados conjuntamente pela Presidência desta Corte, a fim de resolução uniforme da questão tributária envolvendo os benefícios fiscais que incidem sobre insumos agrícolas.

18. Portanto, considerando a alteração normativa ocasionada pela promulgação da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, bem como a necessidade de me manifestar sobre os pedidos formulados na ADI nº 7.555/DF, entendo ser o caso de fazer alguns ajustes em meu voto - sobretudo no que se refere à conclusão de que a política fiscal dirigida aos agrotóxicos encontrar-se-ia, hoje, em um processo de inconstitucionalização.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

19. Em todo caso, pedindo vênias as posições em contrário, adianto que mantenho uma posição intermediária entre os votos apresentados pelos eminentes Ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, nos termos em que passo a expor.

II. Do conhecimento das ações diretas

20. Preliminarmente, convém registrar que subscrevo a manifestação pelo pleno conhecimento das ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive quanto à tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

21. Em relação à ADI nº 5.553/DF, esclarece-se que as sucessivas alterações do decreto que regulamenta o IPI no curso da ação não modificaram substancialmente a situação da política fiscal questionada. As substâncias que estavam previstas na tabela de incidência do IPI no Decreto nº 7.660, de 2011 - *acetato de dinoseb, aldrin benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram* - , permanecem listadas no Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022.

22. Portanto, não havendo revogação ou alteração substancial do objeto da ação, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, nos termos da jurisprudência desta Corte (cf. ADI nº 4.427/AM, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).

III. Da superveniência da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, e a constitucionalização do tema

23. Como relatado anteriormente, na sessão virtual de 20/10/2023 a 27/10/2023 apresentei voto na ADI nº 5.553/DF que concluíra pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

processo de inconstitucionalização da política tributária relativa aos incentivos fiscais concedidos aos insumos agrícolas.

24. Na ocasião, fundamentei meu posicionamento na compreensão segundo a qual o modelo isentivo atual, relativo ao IPI e ao ICMS incidentes sobre os agrotóxicos, reproduziam os mesmos paradigmas que vigiam antes da Constituição de 1988. Com isso, ainda que os atos normativos impugnados não colidissem de forma peremptória com o texto constitucional, entendi que era necessário uma reavaliação da política fiscal considerando os direitos fundamentais à saúde (artigos 6º e 196 da Constituição) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigos 5º, inciso LXXIII, e 225 da Constituição).

25. Com base nessas premissas, concluí que a pendência desta análise adensada sobre a compatibilidade entre o modelo de benefícios fiscais concedidos aos agrotóxicos e a Constituição levava as normas impugnadas a um processo de inconstitucionalização, que somente seria saneado se observado o seguinte:

> "96. Com base em tais argumentos, e imbuído do propósito de construir uma solução que contemple minha convicção jurídica e dialogue, o máximo possível com os raciocínio anteriormente expostos pelos i. Ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, parece-me claramente delineada a solução da controvérsia constitucional deduzida neste feito. Em suma, formo convicção no sentido de assentar que as desonerações fiscais de ICMS e IPI incidentes sobre agrotóxicos encontram-se em processo de inconstitucionalização decorrente de mudanças fáticas e jurídicas operadas no curso de múltiplas décadas.
>
> 97. À luz dos requisitos da segurança jurídica e do interesse social, torna-se cabível, portanto, propor a fixação de prazo de 90 (noventa) dias para que o Confaz e o Poder

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

> Executivo da União e dos Estados promovam adequada e contemporânea reavaliação dessa política pública de índole financeira. Revela-se também de todo imprescindível, sob o prisma da conformidade constitucional, que nesse mister considerem, de forma fundamentada, as seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo atual de bilhões de reais por ano; (ii)os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a consideração de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação".

26. Ainda que parte das premissas que apresentei em meu voto originário ainda estejam mantidas, creio que a superveniência da **Emenda Constitucional nº 132, de 2023**, modificou substancialmente o parâmetro de análise.

27. É inegável reconhecer que o legislador – *exercendo o poder constituinte derivado* – optou por ***constitucionalizar*** expressamente a referida política fiscal, conferindo *status* constitucional ao modelo. Com isso, hoje é o próprio texto constitucional quem fornece as balizas que devem ser observadas pelo Poder Público na concessão de incentivos fiscais aos insumos agrícolas.

28. Desse modo, ajusto meu posicionamento originário no sentido de ***não mais sustentar a tese*** de que haveria, atualmente, um ***processo de***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

inconstitucionalização dos atos normativos questionados.

IV. Da constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023 e o controle constitucional de emendas constitucionais

29. Como visto, na ADI nº 7.755/DF, o Partido Verde (PV) impugnou a constitucionalidade do **art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023**, reproduzindo, basicamente, os mesmos argumentos suscitados pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), na ADI nº 5.553/DF. Assim, de acordo com o requerente, a renúncia fiscal operada pelas norma questionada cria incentivos ao uso indiscriminado de elementos químicos na produção agroindustrial que violariam: ***(i)*** o direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da Constituição); ***(ii)*** o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição); e ***(iii)*** os princípios da seletividade, da essencialidade e da legalidade tributárias (artigos 150, inciso I; 153, §3º, inciso I; art. 155, §2º, inciso III; todos da Constituição).

30. Para fins de melhor compreensão da questão, reproduzo o dispositivo constitucional impugnado:

> "Art. 9º A lei complementar que instituir o imposto de que trata o art. 156-A e a contribuição de que trata o art. 195, V, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa.
>
> § 1º A lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas dos tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

[...]

XI - insumos agropecuários e aquícolas"

31. Quanto ao ponto, recordo que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal **o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição** (cf. ADI nº 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/12/2023, p. 19/12/2023). Com isso, a Corte deve ser especialmente deferente em relação ao poder constituinte derivado, somente declarando inconstitucionais as emendas que ofendam o núcleo essencial do texto originário da Constituição.

32. No caso, entendo que o art. 9º, §1º, inciso XI, da EC nº 132, de 2023, **não rompe com a ordem constitucional vigente e tampouco viola os preceitos fundamentais originários da Constituição de 1988**. O dispositivo, na verdade, limita-se a dar natureza constitucional a determinadas opções normativas que já eram plenamente compatíveis com a ordem constitucional brasileira.

33. Por essa razão, entendo que a ADI nº 7.755/DF deve ser julgada, neste ponto, improcedente.

V. Da análise da constitucionalidade dos benefícios fiscais que incidem sobre insumos agrícolas

34. Recordo, brevemente, que a controvérsia constitucional suscitada em abstrato nas ações diretas de inconstitucionalidade sob exame consiste em saber: ***(i)*** primeiro, se a concessão de desonerações fiscais sobre agrotóxicos é compatível com o texto constitucional; e ***(ii)*** segundo, se o modelo vigente de política fiscal relativa aos agrotóxicos ofende o princípio da seletividade tributária e os direitos fundamentais à saúde e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

35. Quanto ao primeiro ponto, é importante destacar que a Constituição de 1988 - mesmo *antes* da edição da Emenda Constitucional nº 132, de 2023 - não vedava o emprego de renúncias de receita, tais como a redução da base de cálculo e da alíquota de impostos, aplicadas aos agrotóxicos – pelo contrário. O emprego de instrumentos fiscais sempre fez parte do regime constitucional da política agrícola, conforme se extrai dos artigos 150, §6º; 153, inciso IV e §3º, inciso I; 155, inciso II e §2º, inciso III; 170, *caput*, incisos III e VI, e parágrafo único; 186; e 187, incisos I a IV e §1º, todos da Constituição, *in verbis*:

> "Art. 150 [...]
>
> § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
>
> Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
>
> [...]
>
> IV - produtos industrializados;
>
> [...]
>
> § 3º O imposto previsto no inciso IV:
>
> I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
>
> [...]
>
> Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

III - função social da propriedade;

[...]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

[...]

Art. 186. A função social é cumprida quando a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

> propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
>
> I - aproveitamento racional e adequado;
>
> II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
>
> III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
>
> IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
>
> Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:
>
> I - os instrumentos creditícios e fiscais;
>
> II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;
>
> III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
>
> IV - a assistência técnica e extensão rural;
>
> [...]
>
> § 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-industriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais"

36. Assim, políticas fiscais voltadas ao setor são (e sempre foram) compatíveis com a Constituição – o que se tornou evidente *após* a Emenda Constitucional nº 132, de 2023, quando a política de benefícios fiscais relativa a insumos agrícolas passou a fazer parte expressamente do texto constitucional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

37. Conclui-se, portanto, ser **plenamente compatível com a Constituição a instituição de benefícios fiscais em favor de insumos agrícolas, dentre eles, os agrotóxicos**.

38. Nada obstante, apesar de admitir a legitimidade dos incentivos fiscais concedidos aos insumos agrícolas, a Constituição presume a nocividade dos agrotóxicos (art. 220, §§ 3º e 4º). Essa presunção impõe a ponderação da política de benefícios fiscais sobre os insumos agrícolas com os direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado.

39. Nesse contexto, destaco que, conforme informações disponíveis no sítio institucional da ANVISA, os produtos listados na Tabela do IPI do Decreto nº 7.660, de 2011 (e, atualmente, no Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022), estão expressamente banidos. Tal constatação revela a existência de um descompasso entre a política fiscal e as políticas sanitária e ambiental.

40. Em outros termos, isso permite aferir que o Poder Público promove atualmente, em certa medida, ***[a]*** a ampliação de gastos tributários descolados da política sanitária oficial; e ***[b]*** a socialização das externalidades negativas do processo produtivo - o que implica a necessidade de aprofundar o exame da questão.

41. Recordo que no julgamento da ADI nº 5.553/DF em ambiente virtual, estabeleceram-se inicialmente duas correntes: ***[a]*** uma, inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, relator, que sustentou que a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos violaria os princípios da seletividade, da precaução e do meio ambiente equilibrado, pois incentiva produtos nocivos; e ***[b]*** outra, trazida pelo Ministro Gilmar Mendes, que considerou plenamente constitucionais as isenções, tendo em vista serem os agrotóxicos essenciais à segurança alimentar. Entendo que ambas as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

posições possuem virtudes, mas, ao mesmo tempo, fragilidades.

42. Com a devida vênia, a declaração de inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos ***[a]*** desconsidera o regime constitucional da política agrícola, que autoriza instrumentos fiscais; e ***[b]*** supõe efeitos automáticos entre isenção e estímulo ao consumo, o que não necessariamente se verifica empiricamente.

43. Já a posição que defende a plena constitucionalidade da política fiscal, sem qualquer ressalva, novamente pedindo vênias, ***[a]*** não leva em conta que a própria Constituição reconhece a toxicidade dos produtos; e ***[b]*** deixa de realizar a ponderação entre o incentivo fiscal e outras normas constitucionais de igual estatura (saúde e meio ambiente).

44. Proponho, portanto, uma terceira via que parta das seguintes premissas: ***[a]*** a concessão de benefícios fiscais a insumos agropecuários é constitucional – seja em razão do disposto no art. 187, inciso I e § 1º, CF, seja em função da EC nº 132, de 2023. Nada obstante, ***[b]*** ainda que seja constitucional, em tese, a possibilidade de uma política fiscal benéfica a insumos agropecuários, sua modelagem deve passar por um juízo de proporcionalidade que considere os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, a pergunta fundamental nas ações diretas de inconstitucionalidade deixa de ser "*o quê*" (isto é, *os benefícios fiscais aos agrotóxicos são constitucionais?*) e torna-se "*como*" (ou seja, *qual o formato e qual a extensão das desonerações são compatíveis com a Constituição?*).

45. Como já se tem no senso comum teórico dos juristas contemporâneos, o **princípio da proporcionalidade** viabiliza um controle material e finalístico dos atos do Poder Público, adotando-se como referencial os direitos fundamentais das pessoas. Ademais, uma versão estruturada da proporcionalidade divide-se em três testes: **adequação,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

46. Analisando os atos normativos impugnados sob a ótica da **proporcionalidade-adequação**, é importante notar que a redução da base de cálculo do ICMS e a atribuição de alíquota zero ao IPI aos agrotóxicos: ***[a]*** ostentam finalidades legítimas (notadamente, estimular, via instrumentos fiscais, a política agrícola, nos termos do art. 187, I, da Constituição, bem como promover o barateamento dos custos de produção nesse setor da economia e, consequentemente, dos alimentos aos consumidores); e ***[b]*** são medidas adequadas para fomentar a realização do objetivo perseguido.

47. Não é demais lembar que o exame da adequação prescinde da exata certeza sobre em que medida o objetivo pretendido foi, de fato, alcançado – o que importa é a legitimidade constitucional de sua finalidade, o que se verifica nas normas questionadas.

48. Nesse sentido, entendo que o Convênio CONFAZ nº 100, de 1997 e o Decreto nº 11.158, de 2022, são *adequados*, sob o prisma do princípio da proporcionalidade.

49. Quanto ao exame da **proporcionalidade-necessidade**, impõe-se, ao menos, três perguntas: ***[a]*** existe meio alternativo igualmente eficaz para alcançar o mesmo objetivo? ***[b]*** esse meio restringe menos os direitos afetados? ***[c]*** a medida menos restritiva é igualmente efetiva, financeiramente viável e não prejudicial a terceiros?

50. Aplicando esse critério aos atos normativos questionados, conclui-se que, no presente momento, não há substituto eficaz para os agrotóxicos em termos de escala e produtividade na agricultura brasileira.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

51. A produção orgânica e agroecológica, embora sejam alterativas relevantes, não possuem ainda equivalência econômica nem capacidade tecnológica para suprir as demandas seja abastecimento nacional, seja em termos de competitividade internacional.

52. O custo mais elevado das alternativas aos agrotóxicos prejudica, ao final, a população de menor renda e evidencia que uma medida significativamente mais custosa não constitui uma opção, por ora, realizável. Assim, numa primeira análise, a política fiscal que reduz custos de insumos **não é desnecessária** em termos jurídico-constitucionais.

53. Contudo, **adensando o exame da proporcionalidade-necessidade**, verifica-se que o modelo isentivo atual concede benefícios tributários a uma universalidade indistinta de produtos químicos ("insumos agrícolas") sem analisar: ***(i)*** se os benefícios fiscais estão sendo concedidos a substâncias e princípios ativos proscritos pelas autoridades regulatórias; ***(ii)*** a existência de eventuais alternativas tecnológicas dentro dos próprios insumos (agrotóxicos *mais* ou *menos* eficientes); e ***(iii)*** o critério da toxicidade (substâncias ativas com *maior* ou *menor* grau de nocividade à saúde e ao meio ambiente).

54. Nesse sentido, ainda que em relação a *outras* tecnologias atualmente disponíveis, a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos passe no exame da proporcionalidade-necessidade, é mandatório que a política extrafiscal beneficie, dentro dos insumos agrícolas, as alternativas *mais eficientes* e *menos tóxicas*. Em outros termos, o modelo de política fiscal a ser adotado em cumprimento ao previsto no art. 187, inciso I e §1º, da Constituição e no art. 9º, §1º, inciso XI, da EC nº 132, de 2023, deveria desestimular o uso de produtos mais poluentes ao meio ambiente e mais nocivos à saúde humana.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

55. Por essa razão, entendo que a União (em relação ao IPI) e os Estados (em relação ao ICMS) devem promover uma avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o seguinte:

> ***[a]*** a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente;
>
> ***[b]*** a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, de modo que avaliação dos insumos contemplados pelos benefícios fiscais considere a relação entre esses parâmetros (ou seja, o benefício deve ser concedido a produtos que utilizem como insumo substâncias que tenham elevado nível de eficiência tecnológica e baixo grau de toxicidade; e, não contemplar produtos que utilizem como insumo substâncias com baixo nível de eficiência tecnológica e alto grau de toxicidade); a partir de patamares fixados pela autoridade regulatória em relação a cada um dos critérios propostos;

56. Finalmente, quanto à proporcionalidade em sentido estrito, mesmo medidas adequadas e necessárias devem ser sopesadas num juízo de custo-benefício. Isto é, o Estado pode conciliar produção e proteção ambiental, mas deve demonstrar que a intensidade da restrição aos direitos fundamentais (saúde e meio ambiente) é justificada pela magnitude do benefício perseguido (segurança alimentar, acesso a alimentos, estabilidade econômica).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

57. Essa demonstração impõe um ônus argumentativo reforçado à União e aos Estados, com avaliação contemporânea dos custos e resultados das desonerações.

58. Desse modo, além dos parâmetros anteriormente mencionados, entendo que a análise da política fiscal a ser conduzida pela União (IPI) e pelos Estados (ICMS) também deve conter **a análise de impacto regulatório** (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) **e fiscal** (cf. art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em específico, visando:

> ***[a]*** apurar a intensidade da restrição aos direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente);
>
> ***[b]*** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (segurança alimentar, acesso a alimentos, estabilidade econômica); e
>
> ***[c]*** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações.

VI. Conclusão

59. Pelo exposto, **conheço e julgo parcialmente procedentes a ADI nº 5.553/DF e a ADI nº 7.755/DF,** para: ***[a]*** declarar a parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; e ***[b]*** a constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023.

60. Fixo as seguintes teses de julgamento:

> 60.1. É constitucional a concessão de benefícios fiscais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

a agrotóxicos e a outros insumos agrícolas, nos termos do art. 187, inciso I e § 1º, Constituição.

60.2. Fixo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – *acatando a sugestão do Ministro Flávio Dino apresentada em sessão virtual* – para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) promovam a avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o seguinte:

[a] a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente;

[b] a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em específico, visando ***[b.1]*** apurar a intensidade da restrição aos direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); ***[b.2]*** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e ***[b.3]*** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações.;

[c] a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

> fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 93DB-C080-E557-21CB e senha 9BC1-9B85-1690-F0C6

05/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Senhora Ministra e Senhores Ministros, são duas ações. Em ambas, temos o voto do Relator e o voto do eminente Ministro André Mendonça, que destacou a ADI 5.553 e já votou também na ADI 7.755.

A distinção entre as duas é que a ADI 5.553 já houvera estado, um certo transcurso, no Plenário Virtual, inclusive vários dos eminentes Colegas já haviam votado. Nada obstante, como nela houve o destaque, recomeçamos, ouvimos as sustentações orais, convertemos em diligência para audiência pública, a audiência pública se realizou e ela retorna agora ao Plenário para coletar o voto de todos os Colegas, porque estamos retomando a votação.

No caso da ADI 7.755, a sua origem, o começo já foram no Plenário físico. Nós ouvimos aqui diretamente, portanto, as sustentações orais, e o julgamento foi suspenso.

Nesta altura, estamos com ambas as ações no mesmo estágio processual, começando a coleta dos votos. Após o voto de Sua Excelência o Ministro André Mendonça, a ordem, obviamente, retomará a partir do Ministro Flávio Dino até o Ministro Gilmar Mendes.

Faço esse esclarecimento apenas do ponto de vista do encaminhamento. Creio que, com as posições já traduzidas, com o próprio percurso anterior e com o conteúdo da audiência pública, temos um bom material para um período de reflexão, considerando também que não sei se devemos prosseguir a votação de hoje ou suspender para que prossigamos no momento oportuno, porque haverá um lapso temporal entre esses votos e a continuidade da votação. Se Vossas Excelências estiverem de acordo, evidentemente, tanto o Ministro Flávio Dino quanto os demais eminentes Ministros, também o Ministro Kassio Nunes Marques, que está por teleconferência, e a Senhora Ministra, caso queiram adiantar ou explicitar o voto, obviamente, a Presidência está inteiramente à disposição para prosseguirmos.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E51C-5F68-E640-14D1 e senha 97DA-9C25-2A43-4767

Caso não, eu suspenderia o julgamento e apregoaria em uma ocasião futura, que, por certo, não será amanhã, eis que, como Relator, estarei na abertura da COP, como lhes havia dito. Lá estando, portanto, a sessão será presidida pelo Ministro Alexandre de Moraes.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Edson Fachin, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E51C-5F68-E640-14D1 e senha 97DA-9C25-2A43-4767

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE (102902/PR)
ADV.(A/S) : CAMILA GOMES DE LIMA (35185/DF)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (31442/DF, 83471/MG, 261006/RJ, 518968/SP)
ADV.(A/S) : DAMARES MEDINA COELHO (18967/BA, 14489/DF)
ADV.(A/S) : RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA (29479/DF)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5307-9956-CF04-577A e senha 0281-D698-342B-85DD

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (80987/BA, 55641-A/CE, 22256/DF, 38605/ES, 165498/MG, 66451/PE, 170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S) : ANA LUIZA GARCIA MACHADO (55917/SC, 338087/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG, 234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE (50755/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S) : LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR (64721/GO)
ADV.(A/S) : LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA (38705/DF, 35021/GO)
ADV.(A/S) : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (75484/DF, 7181/GO, 31904/MS, 481195/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)
ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI (4266/O/MT, 333868/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5307-9956-CF04-577A e senha 0281-D698-342B-85DD

Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5307-9956-CF04-577A e senha 0281-D698-342B-85DD

consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designar-se data para a realização de uma audiência pública. Falaram: pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Dra. Geovana Patrício; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Terra de Direitos, a Dra. Camila Gomes de Lima; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja - APROSOJA BRASIL, o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5307-9956-CF04-577A e senha 0281-D698-342B-85DD

Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Munerati, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, o Dr. Tulio Freitas do Egito Coelho; e, pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.6.2024.

Decisão: Apregoado em conjunto com a ADI 7.755, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 16.10.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Após o voto do Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), que conhecia das ações diretas e, no mérito, julgava-as procedentes, declarando a inconstitucionalidade: (i) das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio Confaz 100/1997, com efeitos *ex nunc* (ADIs 5.553 e 7.755); (ii) da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950/2016, atualmente Decreto nº 11.158/2022 (ADI 5.553); e (iii) do art. 9º, § 1º, XI, da Emenda Constitucional nº 132/2023 (ADI 7.755); e do voto do Ministro André Mendonça, que conhecia da ADI nº 5.553/DF e da ADI nº 7.755/DF e julgava-as parcialmente procedentes para: **[a]** declarar a parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; e **[b]** declarar a constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, propondo a fixação das seguintes teses de julgamento: "1. É constitucional a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos e a outros insumos agrícolas, nos termos do art. 187, inciso I e § 1º, da Constituição. 2.Fixo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – acatando a sugestão do Ministro Flávio Dino apresentada em sessão virtual – para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) promovam a avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o seguinte: **[a]** a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente; **[b]** a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em específico, visando **[b.1]**apurar a intensidade da restrição aos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5307-9956-CF04-577A e senha 0281-D698-342B-85DD

direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); **[b.2]** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e **[b.3]** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações; **[c]** a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 5.11.2025.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão a Senhora Ministra Cármen Lúcia e os Senhores Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5307-9956-CF04-577A e senha 0281-D698-342B-85DD

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Novamente cumprimentando a todos, eu considero que o resumo feito por Vossa Excelência, agora por ocasião do pregão, é suficiente para que todos rememoremos o alcance desta lide constitucional.

Houve muitas sustentações orais, já houve votos proferidos sobre o assunto em três direções essencialmente - alguns no sentido da inconstitucionalidade, outros da constitucionalidade e eu, como o Ministro Fachin acabou de declinar, na honrosa companhia dele próprio e do Ministro André Mendonça, temos apresentado uma ideia que valoriza o balanceamento entre vários princípios que incidem sobre esta tormentosa matéria.

Faço, portanto, Presidente, apenas uma síntese do meu pensamento, que já está plasmado nesses votos dos eminentes Colegas, assim como também no voto que apresentei no Plenário Virtual.

Em primeiro lugar, sabemos bem que o meio ambiente é um vetor valorizado na interpretação constitucional por este Tribunal, não há dúvida quanto a isso, em face daquilo que a própria Constituição assim desejou. Refiro-me não só ao art. 225, de todos conhecidos, mas também ao art. 170, que regula a ordem econômica, que expressamente, no inciso VI, alude à defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, portanto procurando remover a ideia de uma antinomia entre atividade econômica e meio ambiente. Pelo contrário, sabemos bem que sustentabilidade econômica, nos dias atuais e desde sempre, está casada com a sustentabilidade ambiental.

Há um exemplo, inclusive, há 100 anos na história da América Latina e, especialmente, na história da minha Amazônia, de onde eu sou originário, que é a exploração da borracha. Uma das razões do fenecimento dessa importantíssima atividade que nos legou patrimônios, a exemplo do Teatro de Manaus, foi a ausência de padrões sustentáveis do ponto de vista ambiental, fazendo com que houvesse um

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59F5-8125-0118-BFBF e senha 8034-471C-3C7B-1519

encarecimento da produção e perda, portanto, da competitividade no mercado internacional.

Então, vem de longe essa ideia de que a sustentabilidade ambiental não nega a atividade econômica, pelo contrário, a assegura, garante a sua perpetuidade e evita danos, como este a que estou aqui aludindo.

Há um interessante livro também do Mário Vargas LIosa, em que ele trata isso sob a perspectiva do Peru. Ele mostra exatamente isso: a superexploração do trabalho humano e, ao mesmo tempo, a ausência de preocupação ambiental que fez com que a produção na Amazônia, de modo geral, tanto peruana quanto brasileira, perdesse mercado.

Com isso, a atividade praticamente desapareceu, mostrando, portanto, que as preocupações que a humanidade tem, sobretudo a partir da Convenção de Estocolmo, em 1972, reiterada de modo mais visível na Convenção do Rio, de 1992, depois na Rio+20 e agora na COP30, que se realiza no nosso país, é uma preocupação imprescindível, porque só assim podemos falar de desenvolvimento.

Ainda à guisa de moldura do meu voto, lembro que a tributação, à luz da Constituição, deve buscar a máxima progressividade. A tributação, para ser compatível com a Constituição, tem que levar em conta, como um pilar essencial, a busca da pertinência ou da congruência com o princípio da capacidade contributiva.

Nessa atividade fundamental para o Brasil, do chamado agronegócio, da agricultura, da pecuária, temos muita dificuldade em relação ao cumprimento desse dever constitucional. Basta dizer, Ministro Zanin, Vossa Excelência, que é oriundo da cidade de São Paulo, que a arrecadação brasileira de ITR é menor que a de IPTU de uma região da cidade de São Paulo. A arrecadação, no país, do Imposto Territorial Rural é menor que a arrecadação de IPTU de uma região da cidade de São Paulo. E nada pode mostrar uma deformação dessa ideia de um imposto direto, portanto progressivo, portanto cumpridor dos deveres constitucionais, quanto esse dado empírico, dados oficiais do Ministério da Fazenda.

Então, quando nós olhamos a tributação sobre os agrotóxicos, nós

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59F5-8125-0118-BFBF e senha 8034-471C-3C7B-1519

temos que enxergar nessa perspectiva: proteção ao meio ambiente em busca da máxima pertinência ou compatibilidade com a Constituição, sob a ótica da progressividade. Temos, em razão do primeiro elemento, aquele atinente à matéria ambiental, todas as consequências que nós sabemos: princípio da precaução, poluidor/pagador e assim sucessivamente.

Ainda no terreno das premissas, lembro também que não existe direito adquirido a benefício tributário. Parece uma obviedade, mas do ponto de vista do debate público, às vezes, há uma ideia de que imposto pode existir ou não, que um imposto pode, ou não, ser declarado inconstitucional - e assim o é -, mas benefício fiscal é direito adquirido *ad aeternum* e insuscetível de revisão.

Obviamente, nós sabemos que há muita dificuldade de cumprimento do mandamento atinente à chamada responsabilidade fiscal. E esse é o último valor constitucional a que aludo, que sustenta o meu voto, porque responsabilidade fiscal não se refere apenas a corte de gastos, ou a contenção de despesas. Responsabilidade fiscal diz respeito também à coluna da receita, ou, dizendo de outro modo, sob a perspectiva da despesa, cortar gastos tributários é responsabilidade fiscal.

Então, esse é o trinômio sobre o qual ergo o meu voto: sustentabilidade ambiental, justa tributação, capacidade contributiva e respeito à responsabilidade fiscal. É o tripé que, a meu ver, leva à propositura feita originariamente pelo Ministro André Mendonça e, depois, com muito mais profundidade e brilho, exposta pelo eminente Presidente.

No meu voto, eu aludo a convenções internacionais que regem essa matéria atinente aos agrotóxicos, agroquímicos, enfim, esses produtos todos na agricultura; aludo a todas essas convenções que o Brasil aderiu; aludo às diretivas da União Europeia também sobre a matéria; decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, buscando o cumprimento do conceito de esverdeamento como integrante do plexo de direitos humanos tutelados pela Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59F5-8125-0118-BFBF e senha 8034-471C-3C7B-1519

Portanto, a partir dessas ideias, aderi à ideia geral exposta - como disse, pioneiramente - pelo Ministro André, no sentido de que houvesse um caminho intermediário entre a simples declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade.

Seria um desses caminhos de decisões aditivas, ou, num termo que eu gosto menos, manipulativas, que buscam a construção de uma compatibilidade entre uma política pública e os marcos constitucionais. Ou seja, evitar uma inconstitucionalização progressiva e futura, mediante exatamente o estabelecimento de padrões ou trilhos de adequação de uma política pública - qual seja, a política fiscal - a esse trinômio constitucional.

É um caminho cuidadoso e prudente, como convém a um tribunal constitucional. Portanto, é um caminho que atende também aos ditames concernentes à segurança jurídica, porque não é um caminho abrupto, não é um caminho de remoção imediata de todos os incentivos e benefícios, mas é um caminho que induz a ideia de que eles estão aí, mas podem não estar, que não existe ato jurídico perfeito, que não existe direito adquirido nessa matéria.

Em síntese, qual é a ideia? A ideia é que, com pequenas ressalvas em relação àquilo dito de primeira mão pelo Ministro André, mas, em linhas gerais - o Ministro Fachin, na sessão pretérita, até resumiu isso tudo -, basicamente, trata-se do estabelecimento de um dever de revisão, sem condicionamento quanto ao conteúdo, mas um dever de revisão dirigido tanto ao Poder Executivo da União, quanto ao Confaz, aos Estados, por conseguinte, de que haja uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos.

Esse processo deve ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico - como mencionei -, ou sustentabilidade econômica, proteção ambiental, direitos à saúde e segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade.

E o plexo normativo, eventualmente alterado ou não, poderá ser objeto de futura impugnação judicial, obviamente, em ação própria, para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59F5-8125-0118-BFBF e senha 8034-471C-3C7B-1519

que haja, com isto, um procedimento dialógico de revisão desta política, com vista a compatibilizá-la com os valores constitucionais a que aludi.

Naturalmente, está ínsita a essa conclusão a constatação de que, tal como está esta política, ela é incompatível ou progressivamente incompatível com o Texto Constitucional, pelos três vetores: porque ela não é sustentável ambientalmente, porque ela não atende à tributação justa e porque ela é incompatível com a responsabilidade fiscal.

É como voto. Em ambas as ações diretas, com essas ressalvas e acréscimos, estou acompanhando o Ministro André.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59F5-8125-0118-BFBF e senha 8034-471C-3C7B-1519

04/04/2024 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDEVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: FERNANDO GALLARDO VIEIRA PRIOSTE E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: HELCIO HONDA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

ADV.(A/S)	:NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	:HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S)
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	:PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	:CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	:ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	:VANESSA DE ARRUDA SILVA

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), na qual se questiona a constitucionalidade das desonerações fiscais aplicadas aos agrotóxicos.

As normas impugnadas são, especificamente, aquelas previstas nas Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio ICMS 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e nos itens da Tabela do IPI referentes aos agrotóxicos, do Decreto nº 7.660/2011, posteriormente revogado pelo Decreto nº 8.950/2016 e atos infralegais posteriores, com manutenção substancial de conteúdo, cuja matéria atualmente está disciplinada no Decreto nº 11.158/2022.

Para fundamentar a alegação de incompatibilidade das normas impugnadas com a Constituição Federal de 1988, o partido político requerente aduz que três são as divergências materiais com o texto constitucional. Em resumo, sustenta as seguintes inconstitucionalidades

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

na concessão dos benefícios fiscais aos agrotóxicos:

(i) **violação ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado**: o requerente alega que a política de incentivo fiscal aos agrotóxicos estimula práticas agrícolas que vão de encontro ao dever do Estado de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, na medida em que o uso intensivo de agrotóxicos resulta em danos ambientais significativos.

(ii) **violação ao direito à saúde**: o requerente alega que a política fiscal questionada incentiva a utilização de substâncias nocivas à saúde, cujo reflexo do aumento de seu consumo é o aumento do risco de várias doenças

(iii) **violação ao princípio da seletividade tributária**: o requerente alega que, com base na seletividade, o sistema tributário deve considerar a essencialidade do produto ou serviço. Contudo, sustenta que, ao conceder isenções e reduções tributárias aos agrotóxicos, o Estado promove uma "essencialidade às avessas", incentivando o consumo de produtos que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, afrontando as diretrizes do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) e do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (PRONARA), que trata expressamente das renúncias fiscais para agrotóxicos.

O Ministro Luís Edson Fachin, relator desta ação direta, votou por julgar o pedido integralmente procedente, entendendo pela contrariedade das políticas fiscais em questão com a proteção do meio ambiente e à saúde pública, bem como com o princípio da seletividade tributária, à luz da essencialidade, dado que os incentivos fomentariam práticas prejudiciais.

Já o decano desta Suprema Corte, Ministro Gilmar Mendes, em sentido oposto, votou pela constitucionalidade das normas impugnadas, argumentando que os benefícios fiscais aos agrotóxicos são essenciais para a produtividade agrícola do país, dadas as peculiaridades climáticas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

e territoriais brasileiras, não implicando necessariamente em estímulo ao uso indiscriminado desses produtos. Em seu voto, o Eminente Vistor destacou, ainda, que o fornecimento e a aplicação dos agroquímicos seguem determinações normativas que buscam "impedir que o uso exceda os parâmetros governamentais de segurança", bem como que a consequência do benefício fiscal, qual seja, a redução do preço dos alimentos, deve ser considerada na análise da sua constitucionalidade.

Após o exame dos autos em razão de pedido de vista, **o Ministro André Mendonça trouxe um posicionamento intermediário em relação aos votos dos Ministros Luís Edson Fachin e Gilmar Mendes**. O Ministro André Mendonça entende pela existência de um "processo de inconstitucionalização" das normas atacadas nesta ADI. Transcrevo o dispositivo de seu voto:

> "V. Dispositivo
>
> 98. Por todo o exposto, divergindo do eminente Relator e do eminente primeiro Vistor, conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado. Assim, assento a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados.
>
> 99. Ato contínuo, fixo prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivos dos Estados, relativamente ao ICMS, promova adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela.
>
> 100. Determino, ainda, que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

> manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação."

Após essa breve exposição do histórico processual até o momento, **passo a votar**.

Inicialmente, acompanho os votos que me antecederam pelo conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, inclusive no que concerne à impugnação dirigida à Tabela do IPI alterada por regulamentos posteriores à propositura da demanda, dado que, segundo jurisprudência desta Suprema Corte "ausente alteração substancial no conteúdo do ato normativo questionado, superveniente alteração meramente redacional não implica prejuízo ao exame do mérito" (ADI 3.534, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10.10.2019, DJe de 24.10.2019).

Ademais, a complexidade do tema reclama a necessidade de uma gestão equilibrada, que considere os impactos econômicos, ambientais e de saúde pública quanto ao uso de agrotóxicos na agricultura. No ponto, é preciso que se avaliem os impactos da desoneração fiscal na produção e nos preços de alimentos, sob a ótica da seletividade e da promoção de segurança alimentar, em ponderação com a potencialidade de estímulo do consumo de produtos que possam causar males à saúde e ao meio ambiente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

Oportunamente, transcrevo os dispositivos constitucionais relacionados com os benefícios tributários em análise:

> "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> (...)
>
> § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
>
> Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
>
> (...)
>
> IV - produtos industrializados;
>
> (...)
>
> § 3º O imposto previsto no inciso IV:
>
> I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
>
> Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
>
> (...)
>
> II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
>
> (...)
>
> § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
>
> (...)
>
> III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;"

Ao tratar dos princípios gerais da atividade econômica, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

constituinte dispôs, no art. 170, VI, expressamente, dentre outros, a "defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação".

A Constituição Federal de 1988, no capítulo que rege a Comunicação Social, trata das limitações à propaganda comercial de diversos produtos potencialmente nocivos à saúde e, **dentre esses, elenca os agrotóxicos**. Transcrevo o dispositivo em questão:

> "Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
>
> (...)
>
> § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, **agrotóxicos**, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso."

Ou seja, a conclusão que se pode extrair da leitura do dispositivo acima é a de que, na ótica do constituinte, há uma presunção de que o uso de agrotóxicos pode causar malefícios, na medida em que a sua publicidade deve ser regulamentada, em exceção à regra da liberdade de expressão. **Portanto, entendo que os princípios da precaução ambiental, do poluidor-pagador, da seletividade tributária e o direito à saúde devem ser utilizados no juízo de ponderação acerca da constitucionalidade da concessão dos benefícios fiscais questionados nesta ação direta**.

De outro lado, ao tratar da política agrícola, dispõe a Constituição da República:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

> Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:
>
> I - os instrumentos creditícios e fiscais;

Sob esse aspecto, percebe-se que o texto constitucional expressamente prevê a possibilidade de utilização de instrumentos fiscais como forma de planejamento e de execução da política agrícola, dados os potenciais reflexos da tributação indireta na cadeia de consumo e na segurança alimentar, **de maneira que os benefícios em análise não podem, *a priori*, ser tidos como absolutamente incompatíveis com a Constituição Federal de 1988**.

Na opinião do mencionado Vistor, o controle judicial da extrafiscalidade deve ser realizado no plano interpretativo, sob critério teleológico da norma instituidora do benefício fiscal e sob o prisma do princípio da proporcionalidade. Transcrevo trechos que elucidam o método utilizado no voto-vista:

> "Sendo assim, a mim me parece inescapável recorrer ao princípio da proporcionalidade para aferir a constitucionalidade das normas tributárias extrafiscais emanadas dos objetos ora hostilizados. É consabido que a finalidade dos testes atinentes a essa norma fundamental, pelo menos na tradição desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, consiste em controlar medidas do Poder Público que restringem direitos fundamentais, em nome de outros direitos fundamentais.
>
> (...)
>
> Em suma, a meu sentir e como se vê, um juízo sobre a proporcionalidade da norma tributária extrafiscal, ainda que isentiva, em detrimento dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, precede a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

> decidibilidade acerca da observância do princípio da seletividade referente ao ICMS e ao IPI."

No ponto, adiro à posição adotada pelo Eminente Ministro André Mendonça acerca da necessidade de observância do **princípio da proporcionalidade** em relação aos benefícios fiscais em análise, na medida em que a desoneração seja: **(i) adequada** à finalidade buscada, qual seja, o estímulo à política agrícola (art. 187, I, da Constituição Federal de 1988); **(ii) necessária** à manutenção de preço de produção razoável para os alimentos, ante a ausência de alternativa eficaz, sob a ótica da relação de custo-benefício, à utilização de agrotóxicos na agricultura brasileira, sobretudo em razão das peculiaridades climáticas e territoriais do País; e **(iii) proporcional em sentido estrito**, dado que o sopesamento entre os direitos envolvidos revela que não há um desatendimento desarrazoado de uns em detrimento do favorecimento de outros e que as restrições são justificáveis pelos objetivos perseguidos, quais sejam, o estímulo à produção de gêneros que confiram segurança alimentar à população e o fomento ao desenvolvimento econômico do País.

Contudo, não se pode desconsiderar o fato de que há um plexo de normas constitucionais que oferecem proteção ao desenvolvimento ecologicamente sustentável, ao meio ambiente equilibrado e que estimulam políticas de redução do risco de doenças e de outros agravos (arts. 170, VI; 225 e 196 da CRFB). Dessa maneira, não há como se entender que todas as normas impugnadas são absolutamente compatíveis com a ordem constitucional vigente.

No ponto, é importante que também sejam analisados documentos internacionais - dotados de força normativa - relacionados com a matéria de fundo da presente ação direta. Entre os resultados da Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável (1992), destaca-se a chamada "Agenda 21", que, em seu eixo temático relativo à "agricultura sustentável", delineou o objetivo de reduzir o uso de agrotóxicos mediante um conjunto diversificado de ações, entre as quais *"quanto ao*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

uso de agrotóxicos perigosos, [a] implantação de ***medidas de caráter*** *técnico, administrativo,* ***financeiro e legal para induzir a substituição por produtos químicos mais seguros***" (AGENDA 21, 1992).

Em 1985, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) publicou o seu Código Internacional de Conduta sobre a Distribuição e Utilização de Agrotóxicos, posteriormente revisado em 2002 e em 2013. Entre as suas Recomendações, consta a de "*realizar avaliações de risco e decidir sobre riscos de manejo com base nos dados disponíveis, bem como* ***aperfeiçoar as regulações de acordo com esses dados***" (Código Internacional de Conduta de Manejo de Pesticidas, 2013).

No mesmo passo, a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (2001), **ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Executivo n° 5.472/2005**, disciplina o tema dos agrotóxicos e demais poluentes químicos no âmbito das Nações Unidas, determinando a adoção de "medidas de controle" em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos poluentes.

Em 2005, **por meio do Decreto nº 5.360**, o Brasil internalizou a Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos, avançando quanto à promoção de desenvolvimento econômico sustentável, ao reconhecer que ***"as políticas comerciais e ambientais devem apoiar-se mutuamente com vistas ao desenvolvimento sustentável"***, bem como a obrigação estatal de "*proteger a saúde humana, inclusive a saúde de consumidores e trabalhadores, bem como o meio ambiente, contra impactos potencialmente danosos do comércio internacional de certas substâncias químicas e agrotóxicos perigosos*".

Na União Europeia, a Diretiva 2009/128/CE, relativa à utilização sustentável de pesticidas, dispõe que "(4) ***Os instrumentos económicos podem desempenhar um papel crucial na realização dos objetivos***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

relacionados com a utilização sustentável dos pesticidas. A utilização desses instrumentos em nível adequado deverá, por isso, ser incentivada, devendo simultaneamente sublinhar-se que os Estados-Membros podem decidir sobre a sua utilização ***sem prejuízo da aplicabilidade das normas relativas aos auxílios estatais***". (Diretiva 2009/128/CE, Considerando 4, 2009, Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0128>)

A Diretiva sinaliza a possibilidade de uso sustentável de substâncias que promovam a expansão da produção, por meio de estratégias de controle dos riscos potenciais de seu uso à saúde e ao meio ambiente. **Dessa forma, à absoluta proibição de utilização de pesticidas, abre-se um plexo de possibilidades também comprometidas com o controle dos seus efeitos**, entre as quais a adoção de políticas fiscais que desestimulam o uso de agrotóxicos, por exemplo, com a instituição de uma tributação progressiva, com base no nível de toxidade dos pesticidas (Dinamarca) ou na quantidade de seu uso (Suécia), associada ao financiamento de tecnologia e pesquisa para o desenvolvimento de agricultura sustentável (Itália) (v. PAN Europe, Pesticide Taxation, Disponível em: <https://www.pan-europe.info/issues/pesticide-taxation#:~:text=The%20pesticide%20tax%20is%20payed,aim%20of%20this%20tax%20reinforcement>)

Consultada acerca das obrigações estatais relacionadas à proteção do meio ambiente derivadas do Pacto de São José da Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos definiu, na **Opinião Consultiva da Corte IDH nº 23/2017**, que o Estado tem obrigações negativas, consistentes em abster-se de qualquer prática ou atividade que denegue ou restrinja o acesso, em condições de igualdade, aos requisitos para uma vida digna, e de contaminar ilicitamente o meio ambiente, bem como obrigações positivas, que se referem à prevenção, regulamentação, supervisionamento e fiscalização, além do estabelecimento de medidas positivas para que os indivíduos possam exercer seus direitos a uma vida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

digna e à preservação de sua integridade.

A Opinião reforça, ainda, a relação entre a proteção do meio ambiente e a promoção de outros direitos humanos e fundamentais, o que se passou a designar *greening* (esverdeamento), destacando, sobretudo, a maior intensidade dos impactos dos danos ambientais sobre grupos em situação de vulnerabilidade, assim como a correlata obrigação do Estado de tomar em conta estes impactos diferenciados na definição de suas obrigações ambientais, com o fim de respeitar e garantir o princípio de igualdade perante a lei e a proibição da discriminação.

Também com base no acervo acima resenhado, concluo pela necessidade de **atualização** da política fiscal voltada para os produtos agroquímicos.

Em outras palavras, há que se examinar se os benefícios relativos ao ICMS e ao IPI obedecem ao princípio da seletividade tributária, em juízo de ponderação que considere tal princípio, assim como os da precaução ambiental e do poluidor-pagador.

Desse modo, embora existam estudos que indiquem os malefícios causados pela utilização de agrotóxicos, há que se voltar os olhos para as consequências práticas de eventual decisão judicial que determine, de maneira abrupta, o incremento de exação em insumos de produção de gêneros alimentícios, cuja consequência imediata poderá ser um forte impacto nas cadeias de consumo e, em última análise, na segurança alimentar da população mais vulnerável. Portanto, com fundamento nas normas positivadas nos arts. 20 e seguintes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, há que se estabelecer um regime de transição para que a adequação da política fiscal seja realizada "de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais" (art. 21, parágrafo único, da citada LINDB).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

Em outro plano argumentativo, realço que a Constituição Federal, ao tratar dos **gastos tributários** sob a perspectiva da programação orçamentária e financeira, dispõe, no § 6º do art. 165, que *"o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia"*.

No mesmo sentido, ao dispor acerca das condições necessárias à implementação de renúncias de receita, como gênero das espécies analisadas na presente ação direta, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em seu art. 14, o que segue:

> "Seção II
> Da Renúncia de Receita
> Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
> I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
> II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
> § 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

> § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
>
> § 3º O disposto neste artigo não se aplica:
>
> I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
>
> II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança."

As limitações e condicionantes acima citadas, somadas à regra geral de exigência de lei específica e exclusiva para a concessão de benefícios fiscais (art. 150, § 6º, da CRFB[1]), **denotam uma preocupação do legislador com o equilíbrio e a responsabilidade na política fiscal.**

Entendo que os **gastos tributários**, como componentes da política fiscal de um país, possuem potencial para **afetar negativamente a responsabilidade fiscal, caso não sejam satisfatoriamente monitorados e periodicamente revisados**. As renúncias de receita, se não forem adequadamente compensadas por um crescimento econômico que reflita em um acréscimo de arrecadação, podem colocar em risco a capacidade do Estado de financiar serviços públicos essenciais.

A manutenção de benefícios fiscais requer uma perene avaliação do cumprimento da finalidade visada quando da sua instituição, bem como da equidade e da eficiência do sistema tributário, especialmente nos casos dos impostos em análise, de natureza indireta e incidentes sobre o consumo. **Dessa feita, a promoção de uma gestão fiscal responsável está**

---

1 Art. 150 (*omissis*)

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

umbilicalmente ligada à necessidade de avaliações compreensivas, contemporâneas e multidisciplinares das políticas fiscais adotadas pelo Poder Público, de modo a assegurar que os benefícios tributários adotados correspondam aos objetivos pretendidos sem prejudicar a sustentabilidade das finanças públicas.

Nessa linha, acompanho o voto-vista do Ministro André Mendonça no sentido de que as normas que instituem os benefícios fiscais questionados encontram-se em "processo de inconstitucionalização", ou seja, estão em um estado de transição, caracterizando-se como normas em trânsito para a inconstitucionalidade. O reconhecimento desse estado de inconstitucionalidade progressiva tem por escopo evitar que a eventual eficácia *ex-tunc* da decisão tomada no julgamento da presente ação direta acarrete a supressão dos atos normativos e atraia consequências mais danosas ao texto constitucional do que sua manutenção temporária.

Dessa forma, reconhecendo a importância da estipulação de um prazo razoável para a ação dos Poderes Executivos, proponho uma abordagem que segue, com ressalvas, a divergência suscitada pelo Ministro André Mendonça, **ampliando o tempo** para que seja procedida à detida reavaliação das políticas fiscais questionadas na presente ação direta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça**, **conheço da presente ação direta e julgo parcialmente procedente o pedido**, firmando uma **declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade**, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado.

Para conferir eficácia ao presente comando decisório, determino que,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos. Este processo deverá ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária. Ao final da citada reavaliação, devem ser enviados os projetos aos respectivos Poderes Legislativos, se for o caso.

O plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito.

É como voto.

Ministro **FLÁVIO DINO**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D790-EA07-FCFF-E05C e senha 8A9E-B30B-2677-B819

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Senhor Presidente, eu já votara, no Plenário Virtual, no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes, que julgava a ação improcedente na sua totalidade. Venho, na verdade, reafirmar meu voto na mesma direção do voto do Ministro Gilmar Mendes.

Como bem lembrou Vossa Excelência na última sessão, ou na sessão em que discutimos esse caso, não estamos discutindo o uso de agrotóxico, mas a possibilidade de uma política fiscal específica para esses produtos.

Eu acho que é importante lembrar que os agrotóxicos passam pela análise de três agências federais: o Mapa, o Ibama e a Anvisa. Temos, então, uma atividade regulamentada, e o uso de agrotóxico, há anos, é feito no país, a partir da supervisão dessas agências.

Na minha compreensão, a política fiscal de desonerar agrotóxicos não visa a propriamente estimular ou desestimular o seu consumo, mas sim reconhece sua natureza de insumo técnico imprescindível à agricultura contemporânea, objetiva reduzir custos de produção alimentar, evitando aumentos expressivos nos preços pagos pelos consumidores brasileiros e mantém a competitividade internacional do país no setor agrícola.

Esses incentivos fiscais se encontram alinhados com mandamentos constitucionais fundamentais, especialmente o direito à alimentação, ao desenvolvimento econômico nacional e aos instrumentos de política agrícola voltados para preços e custos compatíveis com a realidade produtiva. Dessa forma, os benefícios em questão buscam harmonizar múltiplos direitos constitucionais, como o direito à alimentação, como já disse, desenvolvimento nacional, produção ambiental e saúde, evitando que certos direitos sejam sacrificados em detrimento de outros.

No meu voto, Senhor Presidente, prossigo trazendo a informação que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0324-9859-C311-36D5 e senha 826A-2529-7C9F-05E3

partir da nota técnica Conjur-Mapa, trouxe aos autos, evidenciando três aspectos essenciais para a questão. Primeiro, a necessidade técnica de agrotóxicos na agricultura; segundo, o impacto dessa dependência nos custos alimentares; e terceiro, a complexidade regulatória do controle de riscos. O Mapa trouxe efetivamente aos autos a informação de que, primeiro, não é possível deixar de utilizar os agrotóxicos e que o agrotóxico é um insumo fundamental na produção brasileira, que tem impacto nos custos dos alimentos e, consequentemente, em outros valores constitucionais. Acho que esse é um dado bastante relevante.

Outro dado importante, já trazido aqui, é que essa política de incentivo fiscal foi objeto de nova deliberação do Congresso Nacional a partir de uma emenda constitucional que ratificou essa política de incentivo fiscal para os agrotóxicos, evidenciando que o Congresso Nacional, a partir do seu poder de conformação, entendeu, por bem, ratificar ou confirmar a necessidade de uma política de incentivo fiscal, não com o objetivo, como disse, de incentivar o uso do agrotóxico, mas sim de satisfazer as necessidades que o país tem em relação ao uso e os impactos que esse uso tem na cadeia alimentar e em outros valores. Logo, isso me parece também bastante relevante na análise da inconstitucionalidade aqui trazida.

Outro dado importante, Senhor Presidente, é que, na minha compreensão, a redução de alíquota para agrotóxicos não perseguiria finalidades extrafiscais, tampouco se norteia pela essencialidade ou seletividade, mas sim pela preservação da neutralidade tributária, como foi buscado também pela reforma que acabei de mencionar.

Toda a previsão contida nessa reforma, que trata efetivamente da política fiscal, a meu ver, corrobora situação que me leva, tal como o fez o Ministro Gilmar Mendes, a não identificar nenhum vício de inconstitucionalidade, pedindo vênia às compreensões em sentido contrário.

Juntarei voto escrito, Senhor Presidente, mas, por essas razões, que sintetizam meu voto, julgo improcedente a presente ação.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0324-9859-C311-36D5 e senha 826A-2529-7C9F-05E3

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado a Vossa Excelência, que, portanto, julga ambas as ações.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Na verdade, acompanho a posição inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes no Plenário Virtual, que agora se reinicia.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Reinicia-se e, obviamente, ouviremos novamente, na hora da votação, Sua Excelência o eminente Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Exato.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Todavia, anoto que Vossa Excelência está julgando pela improcedência.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Isso. A posição originária foi colocada pelo Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Perfeitamente.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Estou também, pelo menos neste momento, inaugurando a divergência, para julgar improcedente a presente ação.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado a Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0324-9859-C311-36D5 e senha 826A-2529-7C9F-05E3

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO
AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)
ADV.(A/S)	: MARCELO ZANDONADI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

VOTO

O Senhor Ministro **CRISTIANO ZANIN** (Vogal): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL contra as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio CONFAZ nº 100/1997, que prevê redução de 60% da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de agrotóxicos especificados, e dos itens impugnados da Tabela do IPI, do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011, no pertinente à isenção total do IPI a substâncias relacionadas a agrotóxicos, alegando-se ofensa à seletividade tributária, à proteção do meio ambiente e da saúde humana.

O julgamento do processo iniciou-se em sessão do Plenário Virtual de 30/10/2020 a 10/11/2020 e teve sequência nas sessões virtuais de 9/6/2023 a 16/6/2023, 20/10/2023 a 27/10/2023, 15/12/2023 a 5/2/2024, e 22/3/2024 a 3/4/2024, sendo, então, destacado pelo Ministro André Mendonça. Ato contínuo, na Sessão Plenária de 13/6/2024, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso.

Recordo que, no ambiente virtual, o Relator, Ministro Edson Fachin, acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, votou pela **total procedência** dos pedidos, declarando a **inconstitucionalidade** dos preceitos impugnados. Em seguida, o Ministro Gilmar Mendes inaugurou a divergência, e votou pela **total improcedência** da ação, sendo acompanhado por mim e pelos Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

O Ministro André Mendonça e o Ministro Flávio Dino apresentaram votos pela declaração parcial de inconstitucionalidade, em extensões distintas, concluindo pela **inconstitucionalidade progressiva** das normas impugnadas, com a fixação de prazo ao Poder Executivo para reavaliação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

da política de incentivo fiscal a insumos agropecuários.

Após a suspensão do julgamento na Sessão Plenária de 13/6/2024, o Ministro Relator designou audiência pública "para discutir aspectos técnicos da desoneração tributária dos agrotóxicos no Brasil" (doc. 353). A audiência foi realizada em 05/11/2024.

Diante da instrução processual promovida na audiência pública, o Relator intimou novamente o Procurador-Geral da República para manifestação (doc. 490). Ato contínuo, em 16/9/2025, o Procurador-Geral da República opinou pela improcedência dos pedidos (doc. 496).

Observo que, nesta Sessão Plenária, a presente ADI 5.553/DF está sendo julgada conjuntamente com a ADI 7.755/DF, proposta pelo Partido Verde contra as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/1997 do CONFAZ (também impugnados nesta ação direta), bem como o art. 9º, § 1º, inciso XI, da Emenda Constitucional 132/2023, o qual dispõe que a lei complementar que instituir o Imposto sobre Bens e Serviços - IBS e a Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS definirá as operações beneficiadas com incentivos fiscais, dentre as quais aquelas com insumos agropecuários (agrotóxicos):

> **Emenda Constitucional 132/2023**
>
> Art. 9º A lei complementar que instituir o imposto de que trata o art. 156-A e a contribuição de que trata o art. 195, V, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa.
>
> § 1º A lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços:
>
> XI - insumos agropecuários e aquícolas;

Na Sessão Plenária de 05/11/2025, o julgamento teve continuidade com os votos do Ministro Relator Edson Fachin e do Ministro André Mendonça.

O Ministro Relator julga as ações procedentes para declarar a inconstitucionalidade: (i) das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio Confaz 100/1997, com efeitos *ex nunc*; (ii) da alíquota zero atribuída aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950/2016 (atualmente Decreto n° 11.158/2022); e (iii) do art. 9º, § 1º, XI, da Emenda Constitucional n° 132/2023.

O Ministro André Mendonça, acatando sugestão do Ministro Flávio Dino que o havia acompanhado com ressalva em ambiente virtual, votou no sentido de declarar a **parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade**, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; **e declarar a constitucionalidade** do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, **fixando prazo de 180 dias** para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) **promovam a avaliação da política fiscal** contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, **considerando**:

> [a] a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> [b] a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em específico, visando [b.1] apurar a intensidade da restrição aos direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); [b.2] justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e [b.3] avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações;
>
> [c] a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade.

Feito esse breve relato, passo ao voto.

De início, conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voo do Ministro Relator. Ademais, adianto que mantenho o posicionamento externado no Plenário Virtual, ocasião em que acompanhei integralmente a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Primeiramente, rememoro que o art. 225, § 1º, da Constituição Federal atribui ao Poder Público o gerenciamento dos riscos de atividades potencialmente perigosas à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente:

> Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
>
> § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…)
>
> V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

No Brasil, o emprego de agrotóxicos encontra-se há longa data autorizado e submetido a regulamentação. Com vistas a proteger a saúde pública e a preservação ambiental, o ordenamento jurídico estabelece limitações ao uso de pesticidas e impõe obrigações de vigilância, através de procedimentos estritos, com o propósito de assegurar sua aplicação correta e segura.

Como pontuou o Procurador-Geral da República em seu parecer (doc. 496, p. 7), a legislação brasileira há tempos autoriza e controla o uso de agrotóxicos, estabelecendo restrições e mecanismos de fiscalização para proteger a saúde pública e o ambiente. A Lei n. 14.785/2023 substituiu a legislação anterior, consolidando uma política fundamentada em entendimentos compartilhados sobre os riscos dos pesticidas, sua toxicidade específica e os limites seguros de aplicação, harmonizando essas preocupações com os objetivos de aumentar a produtividade e reduzir custos na produção de alimentos para o mercado interno e internacional.

Diante disso, recordo que esta ação direta não se volta contra o uso em si de agrotóxicos, mas contra política de incentivo fiscal a defensivos agrícolas, apontando ofensa aos direitos à saúde e ao meio ambiente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

ecologicamente equilibrado, e afronta ao dever do Estado de protegê-los.

A política fiscal de desonerar os agrotóxicos não visa propriamente a estimular ou desestimular seu consumo, mas sim, reconhecendo sua natureza de insumo técnico imprescindível à agricultura contemporânea, objetiva reduzir os custos de produção alimentar, evitando aumentos expressivos nos preços pagos pelos consumidores brasileiros e mantendo a competitividade internacional do país no setor agrícola.

Esses incentivos fiscais encontram-se alinhados com mandamentos constitucionais fundamentais, especialmente o direito à alimentação, ao desenvolvimento econômico nacional e aos instrumentos de política agrícola voltados para preços e custos compatíveis com a realidade produtiva. Dessa forma, os benefícios em questão buscam harmonizar múltiplos direitos constitucionais, como o direito à alimentação, o desenvolvimento nacional e a proteção ambiental e à saúde, evitando que determinados direitos sejam sacrificados em detrimento de outros, mediante um equilíbrio entre necessidades econômicas e de bem-estar social.

Nesse sentido, nos autos da ADI 7.755/DF, também em julgamento nesta Sessão Plenária, consta excerto de Nota Técnica elaborada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (CONJUR/MAPA) em que aquele órgão concluiu que a redução de benefícios fiscais para agrotóxicos não diminuiria seu uso, tendo em vista a essencialidade do seu uso para a agricultura tropical brasileira. Na verdade, a Nota Técnica aponta que a redução de benefícios fiscais aumentaria os custos de produção, elevando preços de alimentos e incentivando o uso de produtos não aprovados. Conforme frisou o órgão técnico do MAPA, a demanda por agrotóxicos é inelástica, e sua retirada prejudicaria a competitividade agrícola global do Brasil e impactaria toda a economia:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

19. De acordo com o posicionamento da área técnica, um ponto que deve ser observado é que a diminuição dos benefícios e incentivos fiscais atualmente concedidos aos agrotóxicos não proporcionará a diminuição do uso desses produtos. Vejamos:

(...)

O produtor rural não usa defensivo porque este goza de isenções tributárias, ou porque a obtenção de crédito/seguro rural induz a utilização de pacotes tecnológicos baseados em agroquímicos, mas sim porque é uma ferramenta necessária para a produção. A retirada do benefício fiscal não gerará a redução do uso de agrotóxicos, até porque, a alternativa química só é utilizada pelo produtor quando outras formas de manejo empregadas são tecnicamente insuficientes. Ou seja, é tecnicamente recomendado que o produtor utilize estratégias de Manejo Integrado de Pragas, fazendo o uso de produtos químicos apenas quando é necessário. Aliás, a medida pode gerar o aumento dos preços dos agrotóxicos que pode ocasionar, em decorrência na manutenção da necessidade, um aumento no uso de produtos (...) que não foram aprovados pelas autoridades competentes. Esses produtos não possuem qualquer garantia quanto à sua segurança ambiental e à saúde humana. Desta forma, por se tratarem de produtos não autorizados, os resultados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) e do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC-Vegetal), divulgados pela ANVISA e pelo MAPA, poderão ser agravados. O consumo de agrotóxicos no Brasil é demandado, sobretudo, pelo fato da nossa agricultura ser conduzida sob o clima tropical, o que exige emprego sistemático de tecnologias para controle de pragas e doenças. Estando em região tropical, o Brasil exige o emprego de tecnologias próprias para superar suas limitações (...) Acrescenta-se que se os agrotóxicos não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

fossem utilizados, a produção agrícola sofreria redução da ordem de 50%. Sem agrotóxicos seria necessário dobrar praticamente a área cultivada para a produção atual, com a incorporação de terras hoje cobertas de floresta, com elevação nos preços dos alimentos, fibras e agroenergia. O que se pode dizer, na verdade, é que o Brasil é o país mais eficiente no consumo de agrotóxicos. A utilização de agrotóxicos, portanto, faz com que se aumente a produtividade sem expandir a área plantada/cultivada. Ainda, nos termos do Documento Estimativa do Impacto do Convênio 100/97 (SEI n.º 39196650), que abordou a Estimativa dos Prováveis Impactos da Extinção do Convênio ICMS 100/97 sobre a Agricultura Brasileira. Foi observado que o impacto dos custos variáveis de produção de algumas das principais culturas brasileiras alcança um total aproximado de R$ 16,1 bilhões (...) Dados atualizados consubstanciados na Informação n.º 6/2024/DAEP/SPA/MAPA (SEI n.º 39196293), indicam que o aumento de custo, por safra agrícola, referente à retirada do Convênio 100/1997 e do retorno a incidência de IPI, nos agrotóxicos, totalizando R$ 19,5 bilhões ou 16% sobre o total necessários para a condução das culturas em análise. Este aumento de custo de produção tem repercussão relevante sobre a economia agropecuária considerando que os preços recebidos pelos produtores para os produtos exportáveis, são referenciados nas cotações das principais bolsas de mercadorias internacionais, vista a relevante participação do país nos mercados agrícolas mundiais. Este cenário reduz a viabilidade de repasse dos preços dos produtores para os compradores internos ou externos, tendo estes que arcar com aumento de custo.

20. Verifica-se que a nota técnica demonstra a relação entre o uso de agrotóxicos e a produtividade agrícola no Brasil, destacando que a retirada de benefícios fiscais para esses produtos não reduziria o seu uso.

21. Os agrotóxicos, conforme demonstrado, são essenciais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

para a produção, principalmente devido ao clima tropical do Brasil e à necessidade de controlar pragas. A redução de incentivos fiscais pode, na verdade, aumentar o custo desses produtos, gerando o risco de utilização de produtos (...) que não foram aprovados pelas autoridades competentes e prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

22. Dessa forma, a manifestação técnica deixa claro que, sem agrotóxicos, a produção agrícola seria significativamente afetada, exigindo expansão da área cultivada e aumento dos preços. O aumento de custos devido à retirada de benefícios fiscais pode afetar a rentabilidade das culturas e gerar impacto negativo tanto nos custos internos quanto nas exportações.

23. Esse cenário, portanto, resultaria em inflação nos preços, já que os custos tendem a ser repassado para os consumidores, e prejudicaria a competitividade do Brasil no mercado agrícola global, afetando a economia como um todo (...)

24. Outro ponto fundamental que a nota técnica aborda é que os padrões recomendados para o uso dos agrotóxicos não se alteram se o preço destes for maior ou menor (...) Isso significa observar que esses produtos são essenciais à nossa agricultura e, por consequência, à economia do país. Caso não houvesse o benefício tributário em questão, os preços dos insumos agrícolas terão aumento certo, com impacto em toda a cadeia produtiva e, logicamente, ao consumidor final e às exportações do país (...)

25. A nota técnica demonstra que a demanda por agrotóxicos é inelástica. Isso significa que, mesmo que os preços dos agrotóxicos aumentem devido à retirada dos benefícios fiscais, os produtores ainda precisarão comprá-los na mesma quantidade para garantir a produção, pois eles são essenciais para o controle de pragas e o sucesso das colheitas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> 26. Assim, a remoção dos benefícios fiscais não reduziria o uso dos agrotóxicos, já que os produtores precisam deles para garantir a produtividade e eficiência. Por outro lado, o aumento nos custos dos insumos, devido a eventual remoção dos benefícios fiscais, impactaria diretamente os preços dos alimentos e poderia levar ao uso de produtos não licenciados, colocando em risco a saúde e o meio ambiente. (Destaques nossos) (ADI 7.755/DF, doc. 26, pp. 8-9).

As informações constantes da Nota Técnica da CONJUR/MAPA evidenciam três aspectos essenciais para a questão em discussão: (i) a necessidade técnica de agrotóxicos na agricultura; (ii) o impacto dessa dependência nos custos alimentares; e (iii) a complexidade regulatória do controle de riscos. Nesse contexto, entendo que a supressão abrupta dos benefícios fiscais pode comprometer a cadeia produtiva, o abastecimento alimentar, o desenvolvimento nacional e o direito à alimentação, conforme reconhecido pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto proferido no Plenário Virtual:

> Melhor sorte não vejo quanto à ofensa ao princípio da seletividade. Primeiro, porque considero que os defensivos agrícolas ainda são produtos essenciais neste país de clima tropical e dimensões continentais. Segundo, porque o benefício deve ser analisado sobretudo em relação às consequências que produz, qual seja, de reduzir o preço dos alimentos.
>
> A esse respeito, insta registrar o Parecer Técnico 01/2018 – CTA, no sentido de que "ainda não existem alternativas de controle biológico para todas as pragas e doenças controladas atualmente com produtos químicos" (eDOC 209, p. 12). No mesmo sentido, informações prestadas pela AGU corroboram o fato de que "no estágio atual, a ciência ainda não conseguiu proporcionar uma alternativa realmente eficaz, ou seja, ainda não viabilizou aumento eficaz e economicamente viável da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> produção agrícola, sem o uso de agrotóxicos, substâncias que preservam as plantas e os alimentos da ação danosa de seres vivos considerados nocivos" (eDOC 37, p. 8).
>
> A essencialidade dos produtos pode ser aferida, por exemplo, a partir de estudo realizado pelo CEPEA – ESALQ/USP, o qual tratou especificamente dos impactos dos defensivos tanto na produção em si quanto nos custos envolvidos. No âmbito dessa produção científica, avaliou-se a implicação da não utilização de defensivos agrícolas na produção de soja, milho e algodão, concluindo-se que, em relação às três culturas, haveria aumento dos preços internos e um decréscimo de 34% na produção. (Pesquisa disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_EstudoPragaseDoencas_Parte%201.pdf. Acesso em: 6 jun. 2023)
>
> Conforme Nota Técnica 40/2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, "se os produtos fitossanitários não fossem utilizados, a produção agrícola sofreria uma redução da ordem de 50%. Sem defensivos seria necessário praticamente dobrar a área cultivada para a produção atual, com a incorporação de terras hoje cobertas de florestas, com elevação nos preços dos alimentos, fibras e agroenergia" (eDOC 61, p. 3) (realce atual).
>
> A utilização de defensivos agrícolas, portanto, faz com que se aumente a produtividade sem expandir a área plantada/cultivada. (Excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes proferido no Plenário Virtual).

Sob outro enfoque, recordo que na ADI 7.755/DF o requerente insurgiu-se contra o art. 9º, § 1º, inciso XI, da Emenda Constitucional 132/2023, o qual dispõe que a lei complementar que instituir o Imposto sobre Bens e Serviços - IBS e a Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS definirá as operações beneficiadas com incentivos fiscais, dentre as quais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

aquelas com insumos agropecuários (agrotóxicos).

Quanto a esse ponto, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação de que "uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de Constituinte derivada, incidindo em violação a Constituição originaria, pode ser declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua e de guarda da Constituição" (ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJe 18/3/1994). Em tais casos, o parâmetro de controle é previsto no art. 60, § 4º, da Constituição Federal, que prevê as cláusulas pétreas e protegem os princípios fundamentais, essenciais à manutenção e organização do Estado, da separação de Poderes e manutenção de direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, como bem ponderou o Advogado-Geral da União em seu parecer na ADI 7.755/DF, "o controle material de alterações ao texto constitucional, como proposto pela parte autora em relação à EC nº 132/2023, somente se justificaria se fosse constatada ofensa as cláusulas pétreas previstas nos incisos I a IV do § 4º do artigo 60, as quais foram definidas pelo Poder Constituinte Originário". Com base nisso, o AGU concluiu pela constitucionalidade do art. 9º, § 1º, inciso XI, da EC 132/2023, nos seguintes termos:

> 61. No particular, já foi possível perceber, a partir das considerações do subitem anterior, que a disposição veiculada pelo artigo 9, § 1º, inciso XI, da EC nº 132/2023, não é capaz de ameaçar o núcleo essencial dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente.
>
> 62 Isso basta para refutar as censuras feitas pela inicial ao Constituinte Reformador, cujo alto grau de legitimidade política deve ser preservado. Afinal, conforme destacado nas informações do Senado Federal, a tramitação da PEC nº 45/2019 (que resultou na EC in 132/2023) envolveu um processo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

legislativo bastante compreensivo, caracterizado por diversas audiências públicas, que ilustram compromisso do Legislativo em promover debates técnicas e pluralistas, com ampla participação de especialistas, representantes da sociedade civil e setores produtivos" (p. 10 das informações).

63. Também não há plausibilidade na alegação de violação ao princípio da seletividade tributária pela EC n° 132/2023. Ainda que fosse possível enquadrar esse princípio come cláusula pétrea – o que já é, em si, uma questão altamente controversa - é conveniente perceber que esse princípio não tem aplicação imediata em relação à norma do artigo 9, § 1", inciso XI, da EC n° 132/2023.

64 Conforme também sinalizado na manifestação do Senado Federal, a EC n 132/2023 inseriu no texto constitucional um arcabouço de tributação em que convivem, ao lado do regime geral, regimes pontuais (regimes específicos e diferenciados), que foram instituídos com finalidades completamente distintas, como explicado no parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal:

[...]

65. A EC n° 132/2023 introduziu uma matriz tributária centrada na neutralidade, que busca minimizar interferências na economia e eliminar juízos de valor subjetivos sobre a essencialidade de produtos. Nesse sentido, os novos tributos não seguem a lógica de maior tributação para bens supérfluos e menor para essenciais, mas sim uma carga uniforme diluída entre os contribuintes (INFORMAÇÃO PGFN/CAT N° 8/2024).

66. Nessa linha de raciocínio, a EC n° 132/2023 contempla dois grandes grupos de regimes diferenciados e favorecidos. O primeiro grupo (encontrado, por exemplo, no artigo 8º da EC 132/2023) "vincula a validade do tratamento diferenciado ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

cumprimento de finalidade específica"; enquanto o segundo grupo, "que congrega a maioria dos regimes diferenciados, favorecido e de alíquota reduzida, está desobrigado do atendimento de finalidades especificas como requisito de sua legitimidade. Para esses, o constituinte derivado entendeu que mereciam tratamento diferenciado com base na manutenção da distribuição da carga tributária pré-reforma entre contribuintes (INFORMAÇÃO PGFN/CAT N° 8/2024).

67. A redução de alíquota para agrotóxicos prevista no artigo 9, § 1, inciso XI, da EC n 132/2023, para o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, não persegue finalidades extrafiscais nem se norteia pelos crivos da essencialidade ou da seletividade. mas pela preservação da neutralidade tributária (INFORMAÇÃO PGEN CAT N° 8/2024):

> 18. Diferentemente dos tributos extintos (ICMS PIS/COFINS), o Imposto e a Constituição sobre Bens e Serviços não têm caráter seletivo, de modo que não têm como vetor hermenêutico a lógica da maior oneração para produtos considerados supérfluos e menor tributação sobre produtos tidos por essenciais. Ou melhor, tal juízo de valor foi previamente realizado pelo constituinte derivado, em respeito ao princípio da capacidade contributiva, cabendo ao legislador complementar respeitá-lo em compasso com o novo vetor hermenêutico do sistema.
>
> 19. O constituinte, ao instituir os regimes diferenciados no art. 9 da EC 132, de 2023, não estava submetido a critérios de essencialidade ou seletividade, motivo pelo qual o grau de oneração determinado pelo constituinte, sobre tal ou qual bem ou serviço, para mais ou para menos, não está sujeita

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

ao crivo subjetivo da essencialidade do consumo.

20. Em lugar disso, o constituinte estava determinado a resumir ao máximo as desonerações no meio da cadeia produtiva e de circulação de mercadorias, dados seus efeitos negativos na quebra da não-cumulatividade e da neutralidade, conforme se infere de inciso X do art. 156-A da CF, segundo o qual o IBS "não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição"

(...)

22. Ao contrário do que diz a inicial, o caminho escolhido pelo constituinte derivado foi a neutralidade como princípio norteador. Significa que a estrutura pensada para funcionamento do IBS e da CBS permanece sendo - mesmo após a inserção de alíquotas diferenciadas em um sistema pensado para funcionar com alíquota uniforme – a de que tais tributos não se prestam a efeitos indutivos na economia, não têm a objetive de interferir. estimular ou desestimular comportamentos. A neutralidade tributaria também orientou a dosagem da carga tributária, de modo a realizar a máxima de que a reforma tributária do consumo não deveria, pelo menos nesse primeiro momento, alterar a distribuição da carga tributária entre os contribuintes, mus tão somente simplificar o sistema e lhe conferir neutralidade, sem prejuízo de que, ao longo dos anos, haja estudos e comprovações empíricas suficientes para sustentar alteração nessa distribuição. São experiências que dependem da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> experimentação do sistema, que sequer entrou em vigor ou foi testado.
>
> 23. Em resumo a reforma constitucional da tributação sobre o consume não atribuiu finalidades extrafiscais ao IBS e à CBS. Esses tributos não têm - nem devem ter - papel de estimular nem desestimular o uso de agrotóxicos, cuja regulamentação e fiscalização competem à Anvisa e a órgãos dedicados à preservação da saúde e do meio ambiente, encargos que não competem à Administração Tributária As exceções à alíquota padrão do IBS e da CBS devem ser apenas aquelas previstas no texto constitucional e essas encontram fundamento de validade na medida em que mantenham a carga tributária atribuída a cada setor antes da reforma.
>
> 24. A pretensão de atribuir o cumprimento de responsabilidade extrafiscais ao IBS e à CBS desconsidera todo o arcabouço técnico que sustentou a EC 132/2023.

68 Em suma, a EC 132/2023 estruturou IBS e a CBS com foco na simplificação e neutralidade, sem atribuir a eles o papel de estimular ou desestimular o uso de produtos como agrotóxicos. Eventuais alterações nesse modelo dependem de experimentação prática e comprovações empíricas que justifiquem modificações futuras na distribuição da carga tributária (INFORMAÇÃO PGFN/CAT N 8/2024);

[...]

70. Portanto, conclui-se que o artigo 9, § 1º, inciso XI, da EC n° 132/2023, representa modificação regular ao texto constitucional, sendo a alteração adstrita aos limites estabelecidos para o Poder Constituinte Derivado Reformador,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> o que não ofende as limitações das cláusulas pétreas.
>
> 71. Em conclusão, tem-se que a política de desoneração fiscal estabelecida pelos dispositivos atacados nesta ação é compatível com os princípios constitucionais, equilibrando razoavelmente a necessidade de controle regulatório dos riscos decorrentes do uso de defensivos agrícolas com os benefícios em termos de segurança alimentar, sustentabilidade do setor agrícola e desenvolvimento nacional. (ADI 7755/DF, excerto da manifestação do Advogado-Geral da União – doc. 53, pp. 21-24).

Ademais, depreende-se do excerto transcrito que previsão de alíquota reduzida para agrotóxicos prevista no art. 9º, § 1º, inciso XI, da EC 132/2023 não possui finalidade extrafiscal nem busca estimular ou desestimular o uso desses produtos. O objetivo central é preservar a neutralidade tributária, princípio norteador da reforma constitucional do consumo. Enfim, a EC 132/2023 estruturou o IBS e a CBS com foco na simplificação e neutralidade, sem a pretensão de interferir em comportamentos econômicos ou induzir escolhas sobre o uso de agrotóxicos. As alíquotas diferenciadas visam manter a distribuição da carga tributária pré-reforma entre os contribuintes, sem alterá-la substancialmente neste primeiro momento, aguardando experimentação prática do sistema para futuras modificações fundamentadas empiricamente.

Diante do exposto, não vislumbro plausibilidade jurídica nas alegações de inconstitucionalidade apresentadas contra as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio CONFAZ nº 100/1997, dos itens impugnados da Tabela do IPI, do Decreto 7.660/2011, bem como do art. 9º, § 1º, inciso XI, da EC 132/2023. As normas questionadas inserem-se no âmbito de política pública voltada, em última instância, à garantia da segurança alimentar e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

ao desenvolvimento nacional, sem prejuízo da adoção de mecanismos regulatórios e procedimentos de fiscalização eficientes já estabelecidos pela legislação vigente.

Por fim, comungo do entendimento do Ministro Gilmar Mendes que, ao final de seu voto proferido no Plenário Virtual nesta ADI 5.553/DF, bem observou que o reconhecimento da constitucionalidade dos benefícios fiscais a agrotóxicos não significa a concessão de "liberdade plena para que o Executivo e/ou Legislativo atue de maneira arbitrária, eis que sempre restará a este Poder analisar eventual desobediência das variadas legislações em vigor". Assim concluiu Sua Excelência:

> Assim, eventual descumprimento da normativa sobre o tema pode ser desafiado mediante ação própria e específica em relação ao produto ou medida violador(a) da legislação. O Judiciário não se furtará a essa análise, como já ocorreu em situações anteriores, a exemplo da proibição da utilização do asbesto/amianto (ADIs 3.356; 3.357; 3.406; 3.470; 3.937 e 4.066) ou ainda da suspensão da liberação tácita de agrotóxicos e fertilizantes (ADPF 656 MC e ADPF 658 MC).
>
> **Vale dizer, não se está, aqui, a conferir uma carta em branco ao Legislativo e ao Executivo no que se refere à concessão indiscriminada de benefícios fiscais a produtos que possam causar considerável lesão ao meio ambiente ou ao direito à saúde. Ao revés, o que se afirma é que o ordenamento jurídico brasileiro já prevê as condicionantes e os procedimentos necessários para que tal não ocorra. E, uma vez descumprida a legislação, caberá ao Judiciário afastar, no caso concreto, o produto causador do dano.**
>
> Conclui-se, assim, que a concessão dos benefícios fiscais questionados na presente ação não viola o direito à saúde ou ao meio ambiente equilibrado. A uma, porque eventual lesividade de um produto não retira o seu caráter essencial, a exemplo dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

> medicamentos. A duas, porque há minucioso regramento no tocante à avaliação toxicológica, ambiental e agronômica para registro de defensivos agrícolas, a fim de garantir que os seus efeitos negativos sejam minorados e superados pelos benefícios de seu uso. A três, porque o atual estágio de desenvolvimento técnico-científico não permite a sua completa eliminação em um país de clima tropical e dimensões continentais como o nosso. A quatro, porque o benefício deve ser analisado em relação às consequências que produz, qual seja, reduzir o preço dos alimentos. E, por fim, reitero que não se trata aqui de uma escolha entre alimentos orgânicos, ou não, mas de ambos servirem ao objeto fundante da República Federativa do Brasil de eliminar a fome." (ADI 5533, excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes proferido no Plenário Virtual; grifei).

Posto isso, respeitosamente, divirjo do Ministro Relator, e voto para julgar totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6612-E14B-B989-D2BC e senha F2EF-B903-095A-5346

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, saúdo Vossa Excelência mais uma vez, o ilustre representante do Ministério Público e os nossos Decanos, o Ministro Gilmar Mendes e a Ministra Cármen Lúcia.

Senhor Presidente, parti exatamente dessa defesa do meio ambiente, porque, na defesa do meio ambiente, estamos também diante da defesa da qualidade da vida humana.

O parecer do Ministério Público, destaca Sua Excelência, que o uso de agrotóxico é há muito permitido e regulamentado, estando sujeito, conforme destacou o Ministro Zanin, a restrições de fiscalização rigorosas, de modo a se compatibilizar com a proteção da saúde do meio ambiente. O estabelecimento de eventuais benefícios fiscais se situa no campo de conformação legislatória. Conforme informação do Ministro Zanin, agora houve a reafirmação constitucional dessas premissas teóricas lançadas pelo Ministério Público.

Por outro lado, Senhor Presidente, na baliza constitucional que procurei encontrar, ainda tratando sobre meio ambiente, versa o art. 196 da Constituição Federal:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença (...)."

Em uma visão interdisciplinar, pesquisei essa questão na origem e verifiquei que os defensivos agrícolas são considerados mais do que necessários para produzir alimentos, controlar pragas e doenças, aumentar a produtividade e atender a demanda da população.

Esse é um problema intergeracional. Estamos diante de um ambiente de escassez, então é preciso que a qualidade dos alimentos, que a produção dos alimentos aumente, principalmente em um país em que se quer erradicar o problema da alimentação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 32AF-DDA5-71F3-721E e senha 5A9F-7222-E74D-8299

Também verifiquei, Senhor Presidente, que o uso responsável e correto dos produtos ajuda a evitar a perda na lavoura, garante a qualidade e a quantidade da produção e contribui para a segurança alimentar.

Menciono o controle de pragas e doenças, aumento de produtividade, segurança alimentar e qualidade, otimização e tempo de recurso e mitigação dos riscos. A utilização dos defensivos, seguindo todas as recomendações de segurança e de uso adequado, como mencionou o Ministério Público, protege a saúde das plantas e a qualidade do solo e da água, minimizando impactos ambientais negativos. A regulamentação automaticamente está imbricada com a responsabilidade.

Se assim não bastasse, Senhor Presidente, em razão de um evento acadêmico, verifico que os estudos modernos estão no sentido de defender a necessidade da proteção do meio ambiente juntamente com o desenvolvimento econômico. Acresça-se a esses dois aspectos o fato de que os agrotóxicos têm essa proteção do meio ambiente, que leva em consideração a saúde da coletividade, mediante a prática de agrotóxicos ou defensivos agrícolas que melhorem a qualidade da alimentação e aumentem a produtividade dos alimentos, em um país carente de alimentação - a todo momento o governo lança uma política de fome zero.

Por outro lado, também usando a baliza constitucional, entendi sobre a improcedência desse pedido - só queria fazer essa observação, porque esse problema constitucional um dia há de ser revisado.

O requerente é o partido que, no Parlamento, perdeu a votação dessa emenda. A todo momento, os partidos perdem na arena política e vêm querer reverter o resultado no Supremo Tribunal Federal. Acho que um dia se vai inventar alguma solução que evite essa judicialização da política, que não é nossa; a jurisdição é uma função que não se exerce de ofício, ela é provocada. A judicialização da política, na realidade, é a política judicializando questões que, no Parlamento, são perdidas na votação. Mais uma vez, um partido que perdeu a votação veio ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 32AF-DDA5-71F3-721E e senha 5A9F-7222-E74D-8299

Supremo para tentar reverter esse resultado.

Esse é um *obiter dictum*, para deixar os nossos constitucionalistas, como o Ministro Gilmar, imaginarem alguma coisa nesse sentido, por exemplo, o partido que perde na arena política provoca o Procurador-Geral da República, como era antigamente, e só. Agora, acho uma irritualidade, digamos assim, na ideologia política que hoje se tem em relação à Suprema Corte, perder lá e vir reverter o resultado da vontade popular emanada do Parlamento.

Voto, então, no sentido da improcedência total, sob os argumentos de que os incentivos fiscais não violam o direito à saúde ou ao meio ambiente equilibrado.

Com os fundamentos que apresentei, entendo que acompanho o voto do Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE) - Como foi mencionado ao final do voto do Ministro Cristiano Zanin, Ministro Luiz Fux, houve o destaque e recomeçamos o julgamento. No Plenário Virtual, o eminente Ministro Decano, Gilmar Mendes, votara pela improcedência. Como mencionei e o Ministro Zanin também se referiu, estamos retomando, portanto, a votação. Neste momento, pelo menos formalmente, o voto de Vossa Excelência está em conformidade com o voto do Ministro Cristiano Zanin.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Como Vossa Excelência, no início da sessão, utilizou a metodologia de colher os votos de quem não votou no Plenário Virtual...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE) - Mas lá havia pedido de vista, aqui é destaque. Há uma diferença.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Bom, mas mantenho o voto pela improcedência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 32AF-DDA5-71F3-721E e senha 5A9F-7222-E74D-8299

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

DEBATE

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Fachin, apenas um pequeno acréscimo de fundamento. Sempre procuro votar com brevidade, mas julgo importante firmar essa lembrança. Falei de um trinômio: economia, meio ambiente e a temática atinente à seletividade, progressividade tributária e responsabilidade fiscal. Nesse trinômio, apenas para a fundamentação, lembrava o art. 220, § 4º, da Constituição, em primeiro lugar, porque resolve o nosso problema semântico. É o preceito que usa a palavra "agrotóxico". É uma opção constitucional e é este preceito que diz que os agrotóxicos trazem malefícios à saúde. Apenas lembro, então, que é plasmado expressamente na Constituição, ao lado de tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos e terapias.

Assim como em relação a medicamentos, não é o uso, é o uso excessivo, exatamente o debate em que estamos. A agricultura usará agrotóxico, não há dúvida; a baliza constitucional apenas tenta desestimular o abuso, e essa foi a razão do meu voto.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Se me permite, Ministro Flávio, acho que isso foi até trazido da tribuna. Acho que, na verdade, nenhum produtor objetiva usar mais agrotóxicos do que o necessário, até porque o custo é elevado. O que me parece necessário, e Vossa Excelência tem toda a razão, é que haja uma fiscalização adequada em relação ao uso e manejo desse tipo de produto. Não me parece que a quantidade terá grandes impactos em razão dessa política fiscal, o que se usará, em regra, é a quantidade necessária. O impacto será no preço, porque, com a política fiscal, possivelmente, o produto final, os alimentos, terá uma redução de preço, atendendo a outros valores constitucionais.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Por isso, Ministro Zanin, perdoe-me, que o vetor da extrafiscalidade é um dos elementos do meu voto, mas acentuo o vetor da fiscalidade, da política tributária justa e da responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal que todos concordamos é tida como um valor consensual quando é para cortar gasto do outro. Esse

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. André Mendonça, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAB-CBF9-C9D1-8FB5 e senha 79B2-563A-B447-250A

é o problema do Brasil. Nesse caso, falamos de gastos tributários de centenas de bilhões de reais.

Até poderia admitir o debate - mas não o farei, claro, para não ser inoportuno - sobre a pertinência da extrafiscalidade - em um trinômio, sob a ótica constitucional, a extrafiscalidade é um deles -, mas sob o terreno também da responsabilidade fiscal. Se não revermos a política de gasto tributário no Brasil, não haverá responsabilidade fiscal nunca, isso é indiscutível.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Concordo com Vossa Excelência nisso, mas só um pequeno aparte, Senhor Presidente. Não está em discussão o atendimento ou não do art. 113 do ADCT. Qualquer política de incentivo fiscal teria que ter a mensuração dos impactos das fontes de custeio. A discussão é outra na perspectiva trazida nesta ação, em relação a meio ambiente, saúde, etc. Foi sob essa perspectiva que analisei e não identifiquei a inconstitucionalidade. Contudo, Vossa Excelência tem toda razão, toda política de incentivo, à luz do art. 113, requer sustentabilidade orçamentária - essa é uma outra discussão.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Permite-me, Senhor Presidente? Agradeço.

Sem querer alongar, até porque já estamos para um encaminhamento, talvez, para o fim da sessão, mas, na minha proposição de tese, quando falo em análise de impacto regulatório, também adiro ao impacto regulatório, ao impacto fiscal. Minha perspectiva de construção da constitucionalidade, até em respeito ao Congresso, foi em função da recente alteração quanto a esse ponto e inserção da possibilidade de incentivos fiscais para a política agrícola. De modo específico para os agrotóxicos, coloco a necessidade do próprio Confaz e o Poder Executivo federal avaliarem e analisarem o impacto fiscal quanto à concessão de benefícios fiscais para esses insumos agrícolas, no que inclui o IPI.

Apenas faço esta consignação: ainda que não seja um debate direto, há um reflexo, sob a minha perspectiva, dessa questão de avaliação do impacto fiscal.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. André Mendonça, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAB-CBF9-C9D1-8FB5 e senha 79B2-563A-B447-250A

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D40C-1283-8DDB-1277 e senha 3FC8-4A0D-3ECB-21CB

ADV.(A/S)	:ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	:DARCI FRIGO
AM. CURIAE.	:CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	:NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	:HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S)
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	:PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	:CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	:ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	:VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	:RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	:UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	:ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	:RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	:PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	:LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	:LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	:JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D40C-1283-8DDB-1277 e senha 3FC8-4A0D-3ECB-21CB

ADV.(A/S) :MARCELO ZANDONADI

VOTO VOGAL

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, peço vênia a Vossa Excelência e a quem o acompanhou para julgar improcedentes ambas as ações.

É como voto e como já votei no Plenário Virtual anteriormente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D40C-1283-8DDB-1277 e senha 3FC8-4A0D-3ECB-21CB

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, tenho voto escrito neste caso e apenas juntarei. Todavia, como agora feito e até pelo horário, pedirei vênia à divergência, à divergência parcial do eminente Ministro Flávio Dino.

Acompanho Vossa Excelência no sentido da procedência com a determinação das providências que Vossa Excelência propõe ao final do voto exarado.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A9C4-22B6-2D6E-BC41 e senha 0C4E-B759-EE14-A1C1

06/02/2024 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

V O T O – V I S T A

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA:

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) contra o inciso I da Cláusula Primeira e o *caput* da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e os itens da Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados anexa ao Decreto n. 7.660/2011, nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram.

As normas impugnadas do Convênio n. 100/1997 do CONFAZ têm o seguinte teor:

> *"Cláusula primeira. Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:*
>
> *I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;"*
>
> *"Cláusula terceira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício".*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

O autor afirma que, *"em 1997, o CONFAZ firmou Convênio nº 100/97, por meio do qual reduz 60% da base de cálculo do ICMS dos agrotóxicos, e autoriza os Estados a concederem isenção total do imposto"*.

Alega que *"o IPI também vem sendo continuamente renunciado, conforme atestado o Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011"*.

Sustenta que *"as isenções confrontam o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, o direito à saúde, e violam frontalmente o princípio da seletividade tributária, posto que realizem uma 'essencialidade às avessas', ou seja, contrária ao interesse público"*.

São os requerimento e o pedido:

> *"Do exposto, resta comprovada a controvérsia sobre matéria constitucional, bem como a inconstitucionalidade patente dos dispositivos questionados, requer:*
>
> *a) A concessão de medida cautelar, nos termos do § 3º, artigo 10, da Lei nº 9.868/99, antes de audiência ou de manifestação da AGU e PRG, por decisão monocrática,* ad referendum *do Plenário, ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta, para que seja declarada a inconstitucionalidade das cláusulas primeira e terceira do Convênio 100/97 do CONFAZ, bem como dos itens impugnados e supracitados da Tabela do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011 (IPI)19;*
>
> *b) No mérito, que se confirme o pedido de liminar, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos da cláusulas 1ª e 3ª do Convênio 100/97 e dos itens impugnados da Tabela do IPI Decreto 7.660, de 2011;*
>
> *c) A notificação do CONFAZ e da Presidência da República, por serem responsáveis pela emissão dos atos normativos questionados, para que se manifestem, no prazo de trinta dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 6ª da Lei 9.868/99;*
>
> *d) A notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito desta ação;*
>
> *e) A notificação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República,*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

para que emita seu parecer;

f) A realização de audiência pública para que sejam ouvidos especialistas e autoridades na matéria, nos moldes do art. 9º, §1º da Lei 9.868/99".

2. Adotou-se o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.

3. O Presidente da República prestou informações.

4. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido:

"Tributário, Cláusulas primeira e terceira do Convênio ICMS n. 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária, Substâncias constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, aprovada por meio do Decreto n. 7.660/2011. Agrotóxicos. A concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos não implica, por si só, violação aos princípios constitucionais protetivos do meio ambiente e da saúde. Ausência de afronta à seletividade tributária, Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente" (e-doc. 39).

5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICA FISCAL DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS AOS AGROTÓXICOS. CONVÊNIO ICMS 100/97 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA CONFAZ. DECRETO 8.950/2016. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 196 E 225, DA CONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. EXTRAFISCALIDADE. PROCEDÊNCIA.

1. A Constituição Federal tem o meio ambiente em elevadíssima conta. Dele trata, inicialmente, no inciso LXXIII do artigo 5º, habilitando o cidadão a propor ação popular que vise à anulação de ato lesivo a esse bem de uso comum do povo. Já o artigo 23, VI, da Carta

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

Republicana revela mais um especial apreço pelo tema, ao elencar, na competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a tarefa de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Torna a manifestar a melhor de suas preocupações tutelares na matéria, ao fazer do meio ambiente um epicentro da ação civil pública a ser manejada pelo Ministério Público (CR, art. 129, III).

2. O desvelo com o meio ambiente foi tanto que a Lei Fundamental dele também cuidou, autonomamente, no Capítulo VI do Título VIII. E o fez para pontificar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, erigindo-o, ainda, à condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme proclama o artigo 225 da Magna Carta. O constituinte incumbiu, ainda, o Poder Público de proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (CR, art. 225, § 1º, VII).

3. Além disso, a Carta Federal impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, arrolando as competências-deveres que incumbe minimamente a esse Poder, não sem antes fazer da defesa do meio ambiente um dos pilares da própria Ordem Econômica brasileira (CR, art. 170, VI).

4. É curial mencionar que a seara laboral está intrinsecamente conectada à noção de meio ambiente equilibrado e sustentável, notadamente quando se analisa o uso de agrotóxicos. O meio ambiente do trabalho está inserto no meio ambiente geral, de modo que é impossível alcançar qualidade de vida sem ter qualidade de trabalho.

5. Nessa linha, o constituinte de 1988 tratou de inserir no texto constitucional, como direito social trabalhista mínimo, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CR, art. 7º, XXII). O trabalho é atividade dignificante, não podendo, destarte, servir de instrumento de alienação da pessoa humana e de sua saúde. Em abono, para exercer o trabalho, o homem não pode perder a saúde (CR, art. 196), sem a qual o direito à vida não se sustenta.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *6. O ordenamento constitucional, internacional e infraconstitucional demonstra a preocupação com a utilização os agroquímicos, impondo severas restrições à produção, registro, comercialização e manejo, com vistas à proteção do meio ambiente, da saúde e, sobretudo, dos trabalhadores.*
>
> *7. Os instrumentos tributários impugnados percorrem o caminho inverso, eis que, ao estipularem benefícios fiscais aos agrotóxicos, intensificam o seu uso e, portanto, sujeitam o meio ambiente, a saúde e a coletividade dos trabalhadores aos perigos inerentes ao manuseio em larga escala. Nesse aspecto, além de divergir da compreensão do princípio do poluidor-pagador, não atende à necessidade de implementação de uma política voltada à responsabilidade intergeracional.*
>
> *8. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055, de 1º de junho de 1995, haja vista o consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura (ADI 3937/SP).*
>
> *9. O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal inclina-se a dar preferência ao direito ao meio ambiente, quando necessita ponderá-lo com outros interesses coletivos (ADI 4983/CE, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO).*
>
> *10. Ao fomentar a intensificação do uso de agrotóxicos, o Estado descumpre importante tarefa de extração constitucional, referente à preservação do meio ambiente e afronta diretamente a melhor compreensão do princípio constitucional do poluidor-pagador.*
>
> *11. Portanto, o incentivo fiscal endereçado aos agrotóxicos traduz prática contrária ao aos ditames constitucionais de proteção ao meio ambiente (CR, art. 225) e à saúde (CR, art. 196), sobretudo dos trabalhadores.*
>
> *12. Parecer por conhecimento da ação e por procedência do pedido"* (e-doc. 70).

6. Em 20.11.2017, o Ministro Edson Fachin requisitou informações adicionais e designou peritos para emissão de pareceres técnicos, ao fundamento de que *"o devido deslinde interpretativo das normas impugnadas*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

e eventuais inconstitucionalidades estão fulcrados na valoração de elementos fáticos, tendo em vista a divergência de versões entre o Requerente e os Intimados, assim como entre os amici curiae *já admitidos no feito"*.

Manifestaram-se o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA), as Secretarias de Previdência e de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), o Ministério do Meio Ambiente, o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério Público do Trabalho, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Cepedisa-USP), a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), a Confederação da Agricultura e Pecuária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

7. Foram admitidos como *amici curiae* a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal (Sindeveg), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Terra de Direitos, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (Fian Brasil), a Associação Brasileira de Agroecologia, a Campanha Nacional Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPSP).

8. Na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, após o voto do Ministro Relator Edson Fachin que conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da Cláusula Primeira, inciso I e Cláusula Terceira do Convênio ICMS n. 100/1997, com

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto n. 8.950/2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.

Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça, na sessão virtual de julgamento ocorrida entre 9.6.2023 a 16.6.2023.

Em seu voto-vista, o Ministro André Mendonça divergiu do Ministro Relator Edson Fachin e do Ministro Gilmar Mendes, conheceu da presente ação direta e julgou procedente, em parte, o pedido, para declarar, sem pronúncia de nulidade, o conjunto normativo impugnado, assentando *"a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação;"*.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

Pedi vista dos autos na sessão de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Os Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, após o voto vista do Ministro André Mendonça, acompanharam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes.

Meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito à saúde

8. A Constituição da República de 1988 estampa, pela vez primeira em nosso constitucionalismo positivo, capítulo específico dedicado ao meio ambiente, ali se acolhendo o princípio da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, ou seja, garantindo-se não apenas à geração atual, mas também às futuras, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225):

> *"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".*

Sobre o art. 225 ensina José Afonso da Silva:

> *"O meio ambiente é* (…) *a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais. Por isso é que a preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente hão de constituir uma preocupação do Poder Público e, consequentemente, do Direito, porque ele forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana"* (*Direito Ambiental Constitucional*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 20).

Gomes Canotilho assim descreveu a mudança de orientação normativa sobre essa matéria na ordem mundial:

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *"A partir da década de 60, começou a desenhar-se uma nova categoria de direitos humanos vulgarmente chamados direitos da terceira geração. Nesta perspectiva, os direitos do homem reconduzir-se-iam a três categorias fundamentais: os direitos de liberdade, os direitos de prestação (igualdade) e os direitos de solidariedade. Estes últimos direitos, nos quais se incluem o direito ao desenvolvimento, o direito ao patrimônio comum da humanidade pressupõem o dever de colaboração de todos os estados e não apenas o actuar activo de cada um e transportam uma dimensão colectiva justificadora de um outro nome dos direitos em causa: direitos dos povos. Por vezes, estes direitos são chamados direitos de quarta geração. A primeira seria a dos direitos de liberdade, os direitos das revoluções francesas e americanas; a segunda seria a dos direitos democráticos de participação política; a terceira seria a dos direitos sociais e dos trabalhadores; a quarta a dos direitos dos povos. A discussão internacional em torno do problema da autodeterminação, da nova ordem econômica internacional, da participação no patrimônio comum, da nova ordem de informação, acabou por gerar a idéia de direitos de terceira (ou quarta geração): direito à autodeterminação, direito ao patrimônio comum da humanidade, direito a um ambiente saudável e sustentável, direito à comunicação, direito à paz e direito ao desenvolvimento"* (*Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 386).

E, nas palavras de Raul Machado Horta:

> *"Em matéria de defesa do meio ambiente, a legislação federal brasileira, toda ela posterior ao clamor recolhido pela Conferência de Estocolmo, percorreu três etapas no período de tratamento autônomo, iniciado em 1975: a primeira, caracterizada pela política preventiva, exercida por órgãos da administração federal, predominantemente; a segunda coincide com a formulação da Política Nacional do Meio Ambiente, a previsão de sanções e a introdução do princípio da responsabilidade objetiva, independentemente da culpa, para indenização ou reparação do dano causado; e a terceira representada por dupla inovação: a criação da ação civil pública de responsabilidade*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *por danos causados ao meio ambiente, sob a jurisdição do Poder Judiciário, e a atribuição ao Ministério Público da função de patrono dos interesses difusos da coletividade no domínio do meio ambiente (Direito Constitucional.* Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 270).

Ingo Wolfgang Sarlet observa:

> "(...) *a ampliação da noção de dignidade da pessoa humana (a partir do reconhecimento da sua necessária dimensão ecológica) e o reconhecimento de uma dignidade da vida não-humana apontam para uma releitura do clássico contrato social em direção a uma espécie de contrato socioambiental (ou ecológico), com o objetivo de contemplar um espaço para tais entes naturais no âmbito da comunidade estatal. Nesse sentido, Michel Serres aponta a necessidade de se apostar, no contexto político-jurídico contemporâneo, na concepção de um contrato natural, onde o ser humano abandone a sua condição de dominador e parasita em face do mundo natural e assuma em face deste uma postura caracterizada pela reciprocidade na relação entre ser humano e ambiente* (…)" (*Algumas notas sobre a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. In: A Dignidade da Vida e os Direitos Fundamentais para além dos humanos.* Brasília: Ed. Fórum, 2008. p. 203).

9. Na esteira da consolidada doutrina contemporânea, este Supremo Tribunal passou a assegurar a proteção do meio ambiente antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988, como, por exemplo, no Mandado de Segurança n. 22.164, Relator o Ministro Celso de Mello:

> "*A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito de terceira geração. Princípio da solidariedade. O direito à integridade ao meio ambiente. Típico direito de terceira geração. Constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *liberdade e os direitos da segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela de uma essencial inexauribilidade. Considerações doutrinárias"* (Plenário, DJ 17.11.85).

No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.540, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal confirmou a necessidade de se proteger o meio ambiente:

> *"MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE ([Constituição da República], ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS ([Constituição da República], ART. 225, § 1º, III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE - MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

ECONOMIA ([Constituição da República], ART. 3º, II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) - DECISÃO NÃO REFERENDADA - CONSEQÜENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.

A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS.

- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina.

A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

- A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina.

Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural.

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA.

- O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações.

O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

- A Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações no art. 4o do Código Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no art.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *225 da Lei Fundamental, estabeleceu, ao contrário, mecanismos que permitem um real controle, pelo Estado, das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação permanente, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação de maior vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, agora propiciada, de modo adequado e compatível com o texto constitucional, pelo diploma normativo em questão.*
>
> *- Somente a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal.*
>
> *- É lícito ao Poder Público - qualquer que seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) - autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, III)"* (DJ 3.2.2006).

A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado significa não apenas a sua preservação para a geração atual, mas também para as futuras gerações. A perspectiva adotada na ordem normativa garantidora do meio ambiente é do desenvolvimento sustentável, compreendendo-se neste conceito o crescimento econômico com respeito à saúde da população e preservando-se as necessidades atuais e também as futuras, aquelas que se podem prever e também o que se há de prevenir.

Alexandre Kiss anota:

> *"*(...) *para haver justiça, a riqueza que nós herdamos das gerações precedentes não deve ser dissipada para nossa (exclusiva) conveniência e prazer, mas passada adiante, na medida do possível, para aqueles que nos sucederão"* (*Os Direitos e Interesses das*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *Gerações Futuras e o Princípio da Precaução. In:* VARELLA, Marcelo Dias Varella; PLATIAU, Ana Flávia Barros. *Princípio da Precaução*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 3).

10. A proteção do meio ambiente vincula-se com o direito à saúde, elencado pela Constituição da República entre os direitos sociais fundamentais do art. 6º. O direito à saúde dispõe de dupla dimensão, não sendo efetivado apenas pela abstenção de condutas estatais que lhe sejam prejudiciais e também pela atuação do Poder Público, a qual, na lição de Canotilho, pode ser dar de duas formas:

> *"(1) imposições legiferantes, apontando para a obrigatoriedade de o legislador actuar positivamente, criando as condições materiais e institucionais para o exercício desses direitos* (…)*; (2) fornecimento de prestações aos cidadãos, densificadoras da dimensão subjectiva essencial destes direitos e executoras do cumprimento das imposições institucionais"* (CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 476).

É por isso que, mais do que direito social fundamental a saúde é, nos termos do art. 196 da Constituição, dever do Estado, que deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que objetivem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

11. A relação indissociável entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à saúde é reconhecida por este Supremo Tribunal, que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, de minha relatoria, declarou a inconstitucionalidade de interpretações judiciais que permitam a importação de pneus usados:

> *"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM DE PNEUS USADOS:*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Adequação da arguição pela correta indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento social saudável. Multiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade. Cabimento da presente ação.

2. Arguição de descumprimento dos preceitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos: decisões judiciais nacionais permitindo a importação de pneus usados de Países que não compõem o Mercosul: objeto de contencioso na Organização Mundial do Comércio OMC, a partir de 20.6.2005, pela Solicitação de Consulta da União Europeia ao Brasil.

3. Crescente aumento da frota de veículos no mundo a acarretar também aumento de pneus novos e, consequentemente, necessidade de sua substituição em decorrência do seu desgaste. Necessidade de destinação ecologicamente correta dos pneus usados para submissão dos procedimentos às normas constitucionais e legais vigentes. Ausência de eliminação total dos efeitos nocivos da destinação dos pneus usados, com malefícios ao meio ambiente: demonstração pelos dados.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

4. Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento sustentável e b) da equidade e responsabilidade intergeracional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação para a geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser observados em face das necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras. Atendimento ao princípio da precaução, acolhido constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da ordem social e econômica.

5. Direito à saúde: o depósito de pneus ao ar livre, inexorável com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela importação é fator de disseminação de doenças tropicais. Legitimidade e razoabilidade da atuação estatal preventiva, prudente e precavida, na adoção de políticas públicas que evitem causas do aumento de doenças graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não patrimonial, cuja tutela se impõe de forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos de importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos Estados desenvolvidos, que deles se livram.

6. Recurso Extraordinário n. 202.313, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 19.12.1996, e Recurso Extraordinário n. 203.954, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 7.2.1997: Portarias emitidas pelo Departamento de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Decex harmonizadas com o princípio da legalidade; fundamento direto no art. 237 da Constituição da República.

7. Autorização para importação de remoldados provenientes de Estados integrantes do Mercosul limitados ao produto final, pneu, e não às carcaças: determinação do Tribunal ad hoc*, à qual teve de se submeter o Brasil em decorrência dos acordos firmados pelo bloco econômico: ausência de tratamento discriminatório nas relações comerciais firmadas pelo Brasil.*

8. Demonstração de que: a) os elementos que compõem o pneus, dando-lhe durabilidade, é responsável pela demora na sua decomposição quando descartado em aterros; b) a dificuldade de seu armazenamento impele a sua queima, o que libera substâncias tóxicas

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *e cancerígenas no ar; c) quando compactados inteiros, os pneus tendem a voltar à sua forma original e retornam à superfície, ocupando espaços que são escassos e de grande valia, em especial nas grandes cidades; d) pneus inservíveis e descartados a céu aberto são criadouros de insetos e outros transmissores de doenças; e) o alto índice calorífico dos pneus, interessante para as indústrias cimenteiras, quando queimados a céu aberto se tornam focos de incêndio difíceis de extinguir, podendo durar dias, meses e até anos; f) o Brasil produz pneus usados em quantitativo suficiente para abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que decorre não faltar matéria-prima a impedir a atividade econômica. Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração de que a importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, inc. I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do Brasil).*
>
> *9. Decisões judiciais com trânsito em julgado, cujo conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto não são desfeitas: efeitos acabados. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas, com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para importação de pneus: proibição a partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta arguição. 10. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente"* (ADPF n. 101, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.6.2012).

Na mesma linha, este Supremo Tribunal, no julgamento de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade de norma federal que permitia a extração e comercialização do asbesto/amianto crisotila, por se tratar de substância prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Assim, por exemplo:

> *"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.589/2004 do Estado de Pernambuco. Proibição da fabricação, do comércio e do uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

contrária à lei geral federal. Lei Federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.589/2004. Improcedência da ação.

1. A Lei nº 12.589/2004, do Estado de Pernambuco, proíbe a fabricação, o comércio e o uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por amianto ou asbesto, versando sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do meio ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88).

2. A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei.

3. O art. 1º da Lei Federal nº 9.055/1995 proibiu a extração, a

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila. Em seu art. 2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto branco) na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite, de modo restrito, o uso do amianto, em tese, a lei estadual não poderia proibi-lo totalmente, pois, desse modo, atuaria de forma contrária à prescrição da norma geral federal. Nesse caso, não há norma suplementar, mas norma contrária/substitutiva à lei geral, em detrimento da competência legislativa da União.

4. No entanto, o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador.

5. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram (art. 3º, § 2). A convenção também determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável (art. 10). Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto crisotila.

6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, atualmente, existem materiais alternativos. Com o advento de materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA e

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei federal nº 9.055/1995 que, desde sua edição, não sofreu nenhuma atualização -, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila, ajustando-se ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral.*
>
> *7. (i) O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila, (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88).*
>
> *8. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88. Tendo em vista que a Lei nº 12.589/2004, do Estado de Pernambuco, proíbe a utilização do amianto crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os preceitos constitucionais (em especial, os arts. 6º, 7º, inciso XXII; 196 e 225 da CF/88) e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. 9. Ação direta julgada improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito erga omnes e vinculante"* (ADI n. 3.356, Relator o Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019).

Mais recentemente, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.592, designado Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição à norma federal que autorizava a dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combater o mosquito *aedes aegypti*, condicionando a adoção desse método à aprovação das

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

autoridades sanitárias e ambientais competentes e à comprovação científica da eficácia da medida. Eis a ementa desse acórdão:

> *"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DAS DOENÇAS CAUSADAS PELO AEDES AEGYPTI. ARTIGO 1º, §3º, INCISO IV DA LEI N. 13.301, DE 27 DE JUNHO DE 2016. PERMISSÃO DA INCORPORAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE VETORIAL POR MEIO DE DISPERSÃO POR AERONAVES MEDIANTE APROVAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DA COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE INSUFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. VOTO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARTIGOS 225, §1º, INCISOS V E VII, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA APROVAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE SANITÁRIA E DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. ATENDIMENTO ÀS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.*
>
> *1. Apesar de submeter a incorporação do mecanismo de dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika à autorização da autoridade sanitária e à comprovação de eficácia da prática no combate ao mosquito, o legislador assumiu a positivação do instrumento sem a realização prévia de estudos em obediência ao princípio da precaução, o que pode levar à violação à sistemática de proteção ambiental contida no artigo 225 da Constituição Federal.*
>
> *2. A previsão legal de medida sem a demonstração prévia de sua eficácia e segurança pode violar os princípios da precaução e da prevenção, se se mostrar insuficiente o instrumento para a integral proteção ao meio ambiente equilibrado e ao direito de todos à proteção da saúde.*
>
> *3. O papel do Poder Judiciário em temas que envolvem a*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *necessidade de consenso mínimo da comunidade científica, a revelar a necessidade de transferência do lócus da decisão definitiva para o campo técnico, revela-se no reconhecimento de que a lei, se ausentes os estudos prévios que atestariam a segurança ambiental e sanitária, pode contrariar os dispositivos constitucionais apontados pela Autora em sua exordial, necessitando, assim, de uma hermenêutica constitucionalmente adequada, a assegurar a proteção da vida, da saúde e do meio ambiente.*
>
> *4. Em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como do direito à proteção da saúde, portanto, confere-se interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao disposto no inciso IV do §3º do artigo 1º da Lei nº 13.301/2016, para fixar o sentido segundo o qual a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, em atendimento ao disposto nos artigos 225, §1º, incisos V e VII, 6º e 196 da Constituição da República.*
>
> *5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente"* (ADI n. 5.592, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 11.9.2019).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 910, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para declarar inconstitucional o Decreto n. 4.074/2002, alterado pelo Decreto n. 10.833/2021, pelo qual se dispôs sobre *"a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins"*, com fundamento nos preceitos fundamentais garantidores do direito fundamental à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos princípios da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

socioambiental (DJe 14.7.2023).

Extrafiscalidade, preservação do meio ambiente e direito à saúde

12. Na espécie, não se questiona o uso de substâncias deletérias à saúde e ao meio ambiente, mas a concessão de benefícios fiscais a essas substâncias. Cabe perquirir, assim, se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o dever de sua preservação e o direito à saúde, constitucionalmente previstos impedem o Poder Público de conceder esses benefícios.

Como se sabe, embora a principal finalidade dos tributos seja fiscal, ou seja, a promoção do financiamento do Estado, pode-se utilizá-los como instrumento estatal de intervenção na economia e nas atividades privadas em geral. Hugo de Brito Machado preleciona que,*"no mundo moderno,* (…) *o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os efeitos mais diversos na economia.* (…) *A essa função intervencionista do tributo dá-se o nome de função extrafiscal"* (MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de Direito Tributário*. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 67-68).

Um dos efeitos extrafiscais produzidos pelos tributos é o efeito de indução, ou seja, a capacidade da majoração ou redução da carga tributária para estimular ou desestimular determinados comportamentos dos contribuintes. Esclarece Celso de Barros Correia Neto:

> *"A extrafiscalidade, como se sabe, é palavra com muitos sentido. E diversos podem ser os efeitos não fiscais dos tributos isto é, extrafiscais. Destacamos aqui particularmente o chamado efeito de indução: a capacidade que as normas tributárias têm de influenciar o comportamento dos contribuintes. A indução pode ser positiva, quando se estimulam os comportamentos consentâneos ao interesse público, normalmente por meio da redução da carga fiscal (e.g. instalação de indústrias em certa região do país ou preservação do*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *patrimônio histórico-cultural), ou negativa, quando o instrumento fiscal serve de desestímulo a condutas indesejadas (e.g. atividades poluidoras)"* (CORREIA NETO, Celso de Barros. *Os impostos e o Estado de Direito*. São Paulo: Almedina, 2017. p. 50).

É cabível, assim, a diminuição de alíquotas ou a concessão de incentivos fiscais para estimular práticas consentâneas com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Ademais, pode o Poder Público valer-se de carga tributária mais gravosa com vistas a desestimular a adoção de condutas lesivas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde.

13. Nesse contexto, configura-se relevante a aplicação do princípio do poluidor-pagador, consagrado na Lei n. 6.938/1981 e em tratados e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como a Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992:

> Lei n. 6.938/1981: *"Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:* (…)
>
> *VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos".*
>
> Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: *"Princípio 16: As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta o critério de que o causador da contaminação deveria, por princípio, arcar com os seus respectivos custos de reabilitação, considerando o interesse público, e sem distorcer o comércio e as inversões internacionais".*

Para Ricardo Lobo Torres, *"o princípio do poluidor-pagador sinaliza no sentido de que os potenciais poluidores devem arcar com a responsabilidade pelo pagamento das despesas estatais relacionadas com a precaução e a prevenção dos riscos ambientais. É princípio de justiça porque busca evitar que repercuta sobre a sociedade a obrigação de suportar os custos da sustentação do meio ambiente*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

sadio" (TORRES, Ricardo Lobo. *Valores e princípios no Direito Tributário Ambiental*. *In*: TÔRRES, Heleno Taveira (Org). *Direito Tributário Ambiental*. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 27).

14. A utilização da carga tributária para incitar comportamentos que acarretem preservação do meio ambiente e desestimular condutas que lhe forem lesivas também fundamenta-se na seletividade constitucionalmente prevista para o Imposto sobre Produtos Industrializados (inc. I do § 3º do art. 153 da Constituição) e para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição). Conforme essas disposições constitucionais, esses impostos devem incidir levando em conta a essencialidade dos produtos, mercadorias ou serviços tributados.

Paulo Henrique do Amaral preleciona que *"o ICMS e o IPI poderão ser empregados como instrumento de proteção ambiental por meio de incentivos fiscais, considerando a regra da seletividade das alíquotas, em função da essencialidade dos produtos e mercadorias (desestimular o manejo e o consumo de produtos e mercadorias perigosas ou nocivas ao meio ambiente) e de serviços prejudiciais ao ambiente"* (AMARAL, Paulo Henrique. *Direito Tributário Ambiental*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 111).

Na mesma linha, Fábio Nieves afirma:

> *"A seletividade consiste em conferir carga tributária inversamente proporcional à necessidade do bem. Os bens de primeira necessidade serão menos tributados em comparação aos supérfluos. No âmbito da tributação ambiental serão mais necessários os bens menos agressivos ao meio ambiente; os de menor necessidade àqueles que venham a sobrecarregar o bem ambiental. Por esse caminho, será conferida maior carga tributária aos bens que onerem mais o meio ambiente em comparação aos demais, menos agressivos ambientalmente.* (…)" (NIEVES, Fábio. *Tributação ambiental a proteção do meio ambiente natural*. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 170).

Tributação sobre agrotóxicos

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

15. A aplicação da seletividade tributária, conjugada com as normas constitucionais de proteção do meio ambiente e da saúde, militam contra a concessão de benefícios fiscais aos agrotóxicos, ainda que essas substâncias sejam utilizadas como insumos na produção dos alimentos, mercadorias de essencialidade acentuada. Isso porque há estudos que demonstram a potencialidade de essas substâncias causarem danos irreversíveis à saúde humana e ao meio ambiente.

16. A Subcomissão Especial sobre o Uso dos Agrotóxicos e suas Consequências à Saúde, instalada na Câmara dos Deputados em maio de 2011 com o objetivo de avaliar os processos de controle e uso de agrotóxicos e suas repercussões na saúde pública, realizou reuniões, audiências públicas, auscultas técnicas, atividades externas e elaborou relatório no qual registrou que *"o Brasil ocupa a primeira posição no valor despendido, com a aquisição de substâncias agrotóxicas em todo o mundo. O volume consumido no nosso país colocou o Brasil como sendo a nação que mais consome agrotóxicos no mundo, o que traz muitas preocupações à nossa população"*. Anotou-se que *"o aumento do consumo é superior ao aumento da produção agrícola, ampliando ainda mais as preocupações quanto ao tema"* (Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cssf/subcomissoes/relatorio-final-subagro>. Acesso em 11.12.2023). Confira-se trecho do documento:

> *"Muitas das falhas ocorrem pela não observância das normas por parte das indústrias produtoras de agrotóxicos, pelos importadores, pelos comerciantes e por quem aplica tais substâncias nas plantas, nos solos, nos mananciais de água e no ar.* (…) *As deficiências existentes no sistema de fiscalização e controle estatal incidentes, tanto na fase de registro, quanto na fase de comercialização e uso dos agrotóxicos, foram temas recorrentes nos debates promovidos pela Subcomissão. A Anvisa, o Ibama, o Ministério da Agricultura, entre outros, alegaram, como sendo alguns dos óbices ao bom desempenho fiscalizatório do Poder Público, o pequeno número de*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

> *técnicos direcionados por esses órgãos para essa importante atividade e a ausência de um processo de articulação permanente entre os órgãos públicos federais e estaduais para execução desta atividade, de maneira mais integrada e racional".*

O Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos de 2018, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, trouxe anotação que a exposição a agrotóxicos pode causar intoxicação leve, moderada ou grave, a depender da quantidade absorvida, o tempo de contato, a toxicidade do produto e a velocidade do atendimento médico. São diversas as consequências à saúde: *"alergias; distúrbios gastrintestinais, respiratórios, endócrinos, reprodutivos e neurológicos; neoplasias; mortes acidentais; suicídios; entre outros (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Os grupos mais suscetíveis a esses efeitos são: trabalhadores agrícolas, aplicadores de agrotóxicos, crianças, mulheres em idade reprodutiva, grávidas e lactantes, idosos e indivíduos com vulnerabilidade biológica e genética (UNITED STATES, 2013; SANBORN et al., 2002)*" (Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_expos tas_agrotoxicos.pdf. Acesso em: 11.12.2023).

Aquele estudo apontou o risco de intoxicação de mulheres camponesas, *"seja por meio de fontes de exposição de origem ocupacional ou doméstica, ou ambas, além da exposição ambiental. Muitas vezes, as mulheres estão envolvidas em atividades de plantio e colheita ou mesmo na pulverização manual, além da lavagem dos equipamentos e das roupas utilizadas no processo de pulverização (LUNA, 2016; GREGOLIS; PINTO; PERES, 2012; PERES et al., 2004)"*.

Demonstrou-se que, pelo Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, entre 2007 e 2014, a quantidade de agrotóxicos comercializados no Brasil passou de aproximadamente 623.353.689 para 1.552.998.056 quilogramas (aumento de 149,14%). No período de 2007 a 2015, foram notificados 84.206 casos de

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

intoxicações por agrotóxicos, mas *"a subnotificação ainda é expressiva no Brasil e no mundo, em especial nos casos de intoxicação crônica, o que dificulta o dimensionamento do problema no País, além de invisibilizar os custos desses atendimentos para o SUS, já que podem haver manifestações clínicas diversas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990; PARANÁ, 2013b)"*.

O Instituto Nacional do Câncer – Inca adverte que pesquisas têm demonstrado o potencial desenvolvimento de câncer associado aos agrotóxicos e recomenda maior precaução no emprego desses produtos (Disponível em: https://inca.gov.br/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/agrotoxicos. Acesso em: 12.12.2023).

De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco, no estudo *"Agronegócio e pandemia no Brasil"*, entre 2019 e 2020 foram liberados 997 novos agrotóxicos, número expressivo se comparado com os 815 registrados entre 2010 e 2015 (Disponível em: https://apublica.org/wp-content/uploads/2021/05/agronegocioabrasco-ipen.pdf. Acesso em: 12.12.2023). A entidade alerta que *"os agrotóxicos podem influenciar o complexo sistema imunológico por meio de muitas vias diferentes"* (imunotoxidade), sendo *"evidente que distúrbios metabólicos, incluindo obesidade e o sistema imunológico sensibilizado por esses químicos, interagem e aumentam a vulnerabilidade aos efeitos da exposição à SARS-COV2"*.

A Human Rights Watch anota que *"muitos dos agrotóxicos usados no Brasil são altamente perigosos. Dos 10 agrotóxicos mais utilizados no Brasil em 2016, 9 são considerados agrotóxicos altamente perigosos pela ONG Pesticide Action Network International. Destes 10 agrotóxicos, 4 não estão autorizados para uso na Europa—o que indica quão perigosos muitos deles são segundo alguns padrões"*.

No relatório *"Você não quer mais respirar veneno" - As falhas do Brasil na proteção de comunidades rurais expostas à dispersão de agrotóxicos"* (2018),

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

aquele organismo internacional mostra os motivos da objetiva preocupação com as intoxicações geradas pela pulverização aérea de agrotóxicos. Depois de entrevistar setenta e três pessoas, em sete locais de zonas rurais das cinco regiões brasileiras, incluídas comunidades indígenas, quilombolas e escolas rurais, constatou que, *"em todos os sete locais visitados, as pessoas descreveram sintomas consistentes com a intoxicação aguda por agrotóxicos após verem agrotóxicos serem utilizados nas proximidades, ou sentirem o cheiro de agrotóxicos aplicados recentemente em plantações próximas. Os sintomas incluem vômito, náusea, dor de cabeça e tontura. Elas frequentemente descreveram terem tido esses sintomas em várias ocasiões, não apenas uma única vez, coincidindo com os períodos de pulverização nas plantações próximas"* (Disponível em: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/brazil0718port_insert_lowres_webspread s.pdf. Acesso em: 12.12.2023).

O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – Para, coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, analisou 4.616 amostras de 14 alimentos de origem vegetal representativos da dieta da população brasileira (abacaxi, alface, alho, arroz, batata-doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva) coletados em estabelecimentos varejistas de setenta e sete Municípios no período de 2017 a 2018.

Foram constatadas 1.072 amostras insatisfatórias quanto ao limite máximo de resíduos, o que corresponde a 23% do escopo da pesquisa (Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/agrotoxicos/programa-deanalise-de-residuos-em-alimentos/arquivos/3770json-file-1. Acesso em: 12.12.2023).

O impacto negativo do uso desmedido de agrotóxicos, somado à necessidade de se assegurarem padrões de produção e consumo sustentáveis, fez com que uma das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil fosse de, até 2020, *"alcançar o*

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e redução significativa da liberação destes para o ar, a água e o solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente" (Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12. Acesso em: 12.12.2023).

17. Esses dados demonstram que a permissão de concessão de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária) e a atribuição de alíquota zero ao Imposto sobre Produtos Industrializados (Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados Decreto n. 7.660/2011) incidentes sobre os agrotóxicos não se coadunam com o dever de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e com o direito à saúde.

Cumpre anotar que, embora o Decreto n. 7.660/2011 tenha sido revogado pelo Decreto n. 8.950/2016, e este revogado pelo Decreto n. 10.923/2021 que foi revogado pelo Decreto n. 11.158/2022, pelo qual foi aprovada nova Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, esse ato normativo vigente (Decreto n. 11.158/2022) também conferiu alíquota zero aos agrotóxicos em exame, incorrendo no mesmo vício de inconstitucionalidade do Decreto n. 7.660/2011, impugnado nesta ação.

18. Pelo exposto, **acompanho o voto proferido pelo Ministro Relator para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do *caput* da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb,**

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Cármen Lúcia, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 61B7-1D1F-CB45-6E51 e senha C69D-3CAC-64C8-6AFD

19/11/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Apenas para este ponto do julgamento, Ministra Cármen, o voto reajustado do Ministro Fachin, em linhas gerais, salvo engano, é o voto que o Ministro André e eu defendemos.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Estamos substancialmente de acordo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Em princípio, era procedente, apesar de parcialmente procedente por causa da cláusula.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Todavia o conteúdo está bastante aproximado. Por isso, creio até não proclamar o resultado hoje para que se possa dialogar, inclusive, com o Ministro André Mendonça. Já havíamos, de algum modo, encetado diálogo nessa direção.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - A Ministra Cármen, no caso, seria o quarto voto, pelo que estou entendendo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O meu se adapta perfeitamente ao que tinha sido inicialmente proposto.

A despeito de se ter a conclusão no sentido da parcial procedência, e eu dizia da procedência, por causa da responsabilidade fiscal junto com a responsabilidade ambiental, constitucional ambiental, adiro exatamente a essa parcela maior de procedência.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Todavia, continuamos juntos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Continuamos juntos para sempre, se Deus quiser.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - O Ministro Flávio Dino buscava esta frase.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9F33-C176-2059-2C80 e senha FE08-8A65-0EEC-BD90

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9F33-C176-2059-2C80 e senha FE08-8A65-0EEC-BD90

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 141F-9880-F788-C803 e senha E953-C387-9A7F-5B29

AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 141F-9880-F788-C803 e senha E953-C387-9A7F-5B29

ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, pedirei desculpas para indicar que prossigamos na próxima sessão.

Eu só queria fazer um registro: certamente, eu sou o mais matuto de todos os senhores. Venho do interior do Mato Grosso, já vi mato, conheço mato, sei como é produzir no mato, construir no mato, em suma, todas essas coisas que muitos bichos-grilos não sabem. Não se produz sem tirar a mata, conheço bem isso.

Meu pai tentava produzir leite e, quando tinha uma vaca, vaca Gir, que produzia quatro litros de leite era algo excepcional. Hoje, a Girolanda produz oitenta litros. É uma mudança significativa.

Isso é mistura de tecnologia. E tecnologia, tanto no gado quanto no capim - hoje se fala em adubo para pastagem. É preciso ter essa noção, senão perdemos até o nome.

Se fosse eu redator, não colocaria o nome "agrotóxico" no texto constitucional, tanto que, na linguagem comum, fala-se "defensivo agrícola".

Eu vivi, na época do Governo Fernando Henrique, a disputa sobre as plantas transgênicas. Como se fosse um mal ao meio ambiente ter planta transgênica! Hoje, é elementar que a transgenia se faz, inclusive, na natureza, portanto, não há problema. Quando se usa a semente transgênica, diminui-se o uso de defensivos ou agrotóxicos - como se queira chamar -, é preciso levar isso em conta.

Por outro lado, nesse sistema que temos debatido, acho importante termos a perspectiva desse *environment* que nos envolve a todos.

Por que o Brasil chegou à posição que chegou no que concerne a produção agrícola? Por conta da tecnologia, porque demos atenção a isso e saímos de um neocolonialismo dominante. Tínhamos problemas sérios, faltavam alimentos no Brasil. Hoje não faltam alimentos, mas continuamos a ter insegurança alimentar, precisamos reparar nisso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 141F-9880-F788-C803 e senha E953-C387-9A7F-5B29

Se agora - antes de ontem - o Presidente Trump decide reduzir a tarifa do café, da carne e de alguma outra coisa, é *sponte propria.* Houve inflação lá, retira as taxas do Brasil. Curioso isso. Não foi a nossa diplomacia - formal, informal, profissional, comercial, o diabo -, foi, simplesmente, a constatação de que o *made in* Brasil está ficando mais caro lá e eles necessitam disso.

Por que nos tornamos competitivos? Porque, certamente, investimos em tecnologia, em todos os sentidos.

É claro que alguém fará o discurso de que desmataram muito. Não! As nossas florestas, na maioria, estão em pé, se fizermos uma relação comparativa. Todavia, de novo, volto a dizer: ninguém faz roça sem desmatar. É preciso tirar mato para fazer roça. O resto é coisa de bicho-grilo.

É preciso que tenhamos essa noção e a dimensão do que fizemos, porque temos esse sentimento de que estamos errados - já falava Nelson Rodrigues, o nosso clássico botafoguense, sobre futebol. Não! Fizemos um bom caminho se olharmos as matérias do *The Economist* e outros e, de fato, acertamos na mão.

Se temos multinacionais brasileiras em vários desses setores, porque investimos em tecnologia, porque tratamos dessa temática, não se justifica o complexo de vira-lata.

Isso precisa de uma política contínua, como temos falado, Ministro Dino, no que diz respeito à questão. Esses dias, o ex-Ministro Varoufakis, importante grego, acho que também do seu partido, falava da questão.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Na Grécia, o meu partido é o de Aristóteles e o de Empédocles, o único grego que conheço - ele é macedônico.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Esse ex-Ministro da Fazenda da Grécia acaba de escrever um livro sobre feudalismo digital, o estágio que estamos vivendo se olharmos a aplicação da Magnitsky e coisas do gênero. O Brasil não deu ensanchas para viver essa realidade no campo da agricultura, porque foi proativo, porque construiu a Embrapa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 141F-9880-F788-C803 e senha E953-C387-9A7F-5B29

É preciso que olhemos dentro dessa visão macro, mas o voto ficará para a próxima semana.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Então, o Ministro Gilmar concorda que o agro não é tóxico, o agro é *tech*?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É claro!

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Gilmar, o Nelson Rodrigues torcia para o Fluminense.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ah, desculpe! É que ele gostava do Garrincha.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Todo mundo gostava.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 141F-9880-F788-C803 e senha E953-C387-9A7F-5B29

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. CRISTIANO ZANIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE (102902/PR)
ADV.(A/S) : CAMILA GOMES DE LIMA (35185/DF)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (31442/DF, 83471/MG, 261006/RJ, 518968/SP)
ADV.(A/S) : DAMARES MEDINA COELHO (18967/BA, 14489/DF)
ADV.(A/S) : RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA (29479/DF)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F24B-D7D3-72B8-ED58 e senha 7320-8A77-8037-05A6

PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (80987/BA, 55641-A/CE, 22256/DF, 38605/ES, 165498/MG, 66451/PE, 170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S) : ANA LUIZA GARCIA MACHADO (55917/SC, 338087/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG, 234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE (50755/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S) : LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR (64721/GO)
ADV.(A/S) : LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA (38705/DF, 35021/GO)
ADV.(A/S) : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (75484/DF, 7181/GO, 31904/MS, 481195/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)
ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI (4266/O/MT, 333868/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F24B-D7D3-72B8-ED58 e senha 7320-8A77-8037-05A6

pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F24B-D7D3-72B8-ED58 e senha 7320-8A77-8037-05A6

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designar-se data para a realização de uma audiência pública. Falaram: pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Dra. Geovana Patrício; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Terra de Direitos, a Dra. Camila Gomes de Lima; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja - APROSOJA BRASIL, o Dr. Felipe Costa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F24B-D7D3-72B8-ED58 e senha 7320-8A77-8037-05A6

Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Munerati, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, o Dr. Tulio Freitas do Egito Coelho; e, pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.6.2024.

Decisão: Apregoado em conjunto com a ADI 7.755, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 16.10.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Após o voto do Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), que conhecia das ações diretas e, no mérito, julgava-as procedentes, declarando a inconstitucionalidade: (i) das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio Confaz 100/1997, com efeitos *ex nunc* (ADIs 5.553 e 7.755); (ii) da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950/2016, atualmente Decreto nº 11.158/2022 (ADI 5.553); e (iii) do art. 9º, § 1º, XI, da Emenda Constitucional nº 132/2023 (ADI 7.755); e do voto do Ministro André Mendonça, que conhecia da ADI nº 5.553/DF e da ADI nº 7.755/DF e julgava-as parcialmente procedentes para: **[a]** declarar a parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; e **[b]** declarar a constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, propondo a fixação das seguintes teses de julgamento: "1. É constitucional a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos e a outros insumos agrícolas, nos termos do art. 187, inciso I e § 1º, da Constituição. 2.Fixo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – acatando a sugestão do Ministro Flávio Dino apresentada em sessão virtual – para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) promovam a avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o seguinte: **[a]** a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente; **[b]** a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F24B-D7D3-72B8-ED58 e senha 7320-8A77-8037-05A6

específico, visando **[b.1]**apurar a intensidade da restrição aos direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); **[b.2]** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e **[b.3]** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações; **[c]** a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 5.11.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Flávio Dino, que acompanhava o Ministro André Mendonça em ambas as ações diretas; dos votos dos Ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Dias Toffoli, que julgavam improcedentes as ações diretas; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), o julgamento foi suspenso. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Plenário, 19.11.2025.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F24B-D7D3-72B8-ED58 e senha 7320-8A77-8037-05A6

17/12/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, vou tentar ser extremamente sintético.

Aqui, Presidente, as duas ações questionam a validade da política fiscal que visou o tratamento favorecido em insumos agrícolas qualificados como agrotóxicos. Então, essa é a questão a ser definida.

Vossa Excelência, Relator, também julgou procedente o pedido, declarando inconstitucionalidade das cláusulas 1, 2 e 3 do Convênio nº 100.197, com efeitos *ex nunc* e da própria fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na tabela e foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia.

O Ministro Gilmar Mendes julgou improcedente, já acompanhado pelo Ministro Cristiano Zanin e Ministro Dias Toffoli.

E o Ministro André Mendonça divergiu de ambas as posições pela declaração parcial de inconstitucionalidade.

Em breve síntese, Presidente, o que o partido requerente alega é que o incentivo fiscal aos agrotóxicos viola vários preceitos fundamentais: direito à saúde, ao meio ambiente, o princípio da seletividade tributária e o dever estatal de controlar substâncias que prejudiquem a vida e o meio ambiente. A partir daí, faz as suas alegações.

Eu, Presidente, já havia proferido o voto em sessão virtual na ADI 553. Depois houve o destaque e, a partir do destaque, o julgamento conjunto com a ADI 7.755.

Desde logo, Presidente, já antecipo que, com todas as vênias à Vossa Excelência, acompanho a divergência, como fiz na sessão virtual, inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes pela improcedência das ações.

A despeito do Decreto nº 7.660/2011 ter sido revogado, os agroquímicos, também assim denominados, estão isentos do imposto sobre produtos industrializados por meio do Decreto nº 11.158/2022. Então, considerada a continuidade normativa, não houve perda de objeto,

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 74A4-BF47-CFC6-387A e senha A5F7-8739-E737-BE28

que foi um dos argumentos também utilizados.

Aqui, Presidente, para não perdermos tempo, é indiscutível, obviamente aqui nenhum de nós, nenhuma das três posições já formuladas, nenhuma delas discorda que a Constituição deu uma proteção especial tanto à saúde, saúde no geral, quanto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso está expresso no art. 196, em relação à saúde, e no art. 225, em relação ao meio ambiente.

Ao mesmo tempo, a Constituição protege outros bens jurídicos, a alimentação, o desenvolvimento nacional, e, a partir disso, há necessidade, como o fez o voto divergente, a meu ver com razão, de harmonizar todos esses valores constitucionais dentro de uma ponderação que não sacrifique nenhum dos bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Os agrotóxicos são utilizados, desde que haja o efetivo controle pelas agências responsáveis, e são considerados importantes insumos na produção agrícola brasileira, em razão de várias circunstâncias físicas e ambientais - isso foi muito alegado nas sustentações orais -, principalmente para impedir a proliferação de pragas nas lavouras. Esse controle químico que é feito para impedir a proliferação de pragas é uma recomendação agronômica que se faz necessária. Obviamente aqui é a ideia da quantidade, da qualidade. O remédio, isso é um ditado antigo, pode virar veneno também.

Agora, sem o remédio, também nós podemos ter um grande prejuízo nas culturas, na lavoura brasileira. Apesar da atual desoneração dos fitossanitários, aqui nós podemos observar que esses produtos representam um percentual significativo dos custos da produção agrícola. Ou seja, os agrotóxicos, como insumos necessários da atividade agrícola eficiente e economicamente viável, custam caro para o produtor. Então, isso é algo que é comprovado economicamente, o custo dos agrotóxicos, aqueles agrotóxicos que são insumos necessários, razão pela qual não me parece razoável afirmar que a política fiscal que está sendo questionada em ambas as ações aqui favoreça o aumento na utilização dos agroquímicos.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 74A4-BF47-CFC6-387A e senha A5F7-8739-E737-BE28

Na verdade, isso já está dentro do cálculo econômico-financeiro que se faz. O fato de se conseguir isenções ou previsões especiais para determinadas lavouras, para determinados tipos de produtos, não significa que com isso vá se utilizar mais. Fazendo um paralelo com o remédio, não significa que, se houver uma diminuição do preço de um remédio, as pessoas que não precisam tomar remédio irão comprar, só porque o remédio é mais barato. Mas o que significa é que as pessoas que não tinham condição de comprar e precisam, elas sim comprarão. E aqui, trazendo isso para a agricultura brasileira, me parece exatamente a mesma coisa. Não é porque há uma isenção, não é porque os agrotóxicos se tornam mais baratos, que isso será mais utilizado de forma indiscriminada. Não, até porque há o controle das agências respectivas. Mas significa a possibilidade da boa utilização, sem aumento de custo e tornando competitivo o agronegócio brasileiro.

O Ministro Gilmar Mendes, que é de uma área do agronegócio do Mato Grosso... Não chega a ser o agronegócio do interior de São Paulo, mas está em evolução. Não chega a ser o da área de Piracicaba, do Ministro Zanin, e de Marília, do Ministro Dias Toffoli, mas, com a isenção dos agrotóxicos, talvez chegue lá, Ministro Gilmar.

E nós temos aqui, isso está citado nos autos, em memoriais, no *site* da Embrapa, relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura que demonstra que não há como se aceitar essa premissa de que haveria um aumento desproporcional do uso de agrotóxicos no Brasil em virtude de uma isenção. Então, eu afasto essa premissa.

Conforme também, Presidente, jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a concessão de isenção tributária, salvo um desvio de finalidade constatado, é um ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo. No caso, a instituição da política fiscal em relação a produtos agrotóxicos, a meu ver, não viola os parâmetros constitucionais para a concessão de benefícios fiscais, razão pela qual, com todo o respeito às posições em contrário, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, deve-se assentar a impossibilidade de

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 74A4-BF47-CFC6-387A e senha A5F7-8739-E737-BE28

declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado.

Aqui, especificamente, e no geral também, em quase todos os casos de isenção tributária, salvo abusos, salvo patente inconstitucionalidade, a interferência do Judiciário acaba afetando a formulação de políticas públicas e, ao aumentar o custo dos agrotóxicos, pode até impactar a balança comercial brasileira, na qual o agronegócio tem peso significativo.

Ainda, Presidente, eu saliento aqui, neste resumo do meu voto escrito, que a importação, a produção, a comercialização e o uso dos agrotóxicos são atividades fortemente regulamentadas, controladas e fiscalizadas pelo Poder Público, especialmente sob o aspecto sanitário. É por isso que eu insisto em dizer que a desoneração desses produtos, por si só, não vai caracterizar um aumento abusivo ou uma utilização excessiva que possa prejudicar a saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque, repito, a importação, a produção, a comercialização e, principalmente, o uso são fortemente regulamentados, controlados e fiscalizados pelo Poder Público.

Por fim, Presidente e eminentes Colegas, parece-me também um forte argumento a edição da Emenda Constitucional nº 132, de 2023. A superveniência dessa norma, ao prever, no art. 9º, § 1º, XI, uma redução de 60% nas alíquotas de tributos sobre insumos agropecuários, reforçou, a meu ver, a constitucionalidade do tratamento fiscal impugnado, porque o fez da mesma forma. Foi uma opção agora não mais do legislador ordinário, mas do legislador constituinte e reformador, por três quintos em ambas as Casas, reduzindo em 60% as alíquotas de tributos sobre insumos agropecuários.

Então, Presidente, com esse rápido resumo, eu voto no sentido de julgar improcedentes ambas as ações diretas, a 5.553 e a 7.755.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 74A4-BF47-CFC6-387A e senha A5F7-8739-E737-BE28

17/12/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

ADV.(A/S) :MARCELO ZANDONADI

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA. BENEFÍCIOS FISCAIS APLICADOS A AGROTÓXICOS. CONVÊNIO CONFAZ 100/1997 E TABELA TIPI. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023. BENEFÍCIOS FISCAIS DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS AGROTÓXICOS E DEFESIVOS AGRÍCOLAS. POLÍTICA FISCAL, EXTRAFISCALIDADE E SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. CONTROLES REGULATÓRIOS E SANITÁRIOS SOBRE A PRODUÇÃO, COMÉRCIO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ações Diretas ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido Verde (PV) contra as cláusulas 1ª e 3ª do Convênio ICMS 100/1997 do CONFAZ, dispositivos da Tabela do IPI (Decreto 7.660/2011), e contra o art. 9º, § 1º, XI da EC 132/2023, normas que, essencialmente, concedem redução e isenção tributária a produtos agrotóxicos, bem como permitem a edição de regimes fiscais diferenciados favoráveis a esses produtos. Alega-se violação aos arts. 6º, 196 e 225 da Constituição Federal, ao argumento de que os benefícios fiscais incentivam o uso de substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde humana, afrontando também o princípio da seletividade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos viola o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode interferir na formulação de políticas fiscais sob o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a concessão de isenção tributária configura ato

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo. No caso, a instituição da política fiscal em relação a produtos agrotóxicos não viola os parâmetros constitucionais para a concessão de benefícios fiscais, razão pela qual deve se assentar a impossibilidade de declarar a inconstitucionalidade do ato impugnado, já que a interferência do Judiciário na formulação de políticas públicas caracterizaria violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

4. A Constituição protege a saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da CF), como também o direito à alimentação e o desenvolvimento nacional, o que impõe sejam esses valores constitucionais harmonizados com o fim de evitar o total sacrifício de um direito em relação aos outros.

5. A importação, produção, comercialização e uso de agrotóxicos são atividades fortemente regulamentadas, controladas e fiscalizadas pelo Poder Público, especialmente sob o aspecto sanitário, daí porque a desoneração desses produtos, por si só, não caracteriza omissão do dever constitucional de proteção do meio ambiente equilibrado e da saúde pública, nem estímulo ao aumento de seu uso.

6. A superveniência da Emenda Constitucional nº 132/2023, ao prever redução de 60% das alíquotas de tributos sobre insumos agropecuários (art. 9º, §1º, XI), reforça a constitucionalidade do tratamento fiscal impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ações Diretas julgadas improcedentes.

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de julgamento conjunto das Ações Diretas 5553 e 7755, nas quais é questionada a validade de política fiscal que visou ao tratamento favorecido de insumos agrícolas qualificados como agrotóxicos.

A ADI 5553 foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

em face das cláusulas 1ª e 3ª, do Convênio 100/97 do CONFAZ e dos itens referentes a agrotóxicos da Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), instituída pelo Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011.

Eis o teor da norma impugnada:

> Cláusula primeira - Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:
>
> I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), [...];
>
> Cláusula terceira - Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício.

Quanto à cláusula primeira do Convênio 100/97, o Requerente pede a declaração de inconstitucionalidade dos itens listados, produtos designados como "*agrotóxicos*". Em relação aos itens da TIPI, impugna uma série de substâncias agrotóxicas às quais o decreto concedeu isenção total do IPI, quais sejam: Acetato de dinoseb; Aldrin, Benomil, Binapacril , Captafol, Clorfenvinfós, Clorobenzilato, DDT, Dinoseb, Endossulfan, Endrin, Estreptomicina, Fosfamidona, Forato, Heptacloro, Lindano, Metalaxil, Metamidofós, Monocrotofós, Oxitetraciclina, Paration, Pentaclorofenol e Ziram.

O Requerente alega, em síntese, violação ao art. 225, da Constituição Federal, ao fundamento de que a política fiscal impugnada estimularia o uso desmedido de substâncias agrotóxicas, em prejuízo da proteção constitucional ao do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Sustenta, também, afronta ao direito fundamental à saúde, afirmando que os incentivos fiscais concedidos aos agrotóxicos tem

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

relação com o "*crescimento exponencial dos impactos à saúde*". Além disso, aponta violação ao princípio da seletividade tributária, com base no pressuposto de que os produtos agrotóxicos não são essenciais para a produção de alimentos.

Iniciado o julgamento em ambiente virtual, o Ministro Relator EDSON FACHIN julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, I e II, e terceira do Convênio 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI anexa ao Decreto 8.950/2016, no que foi acompanhado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA.

Em divergência, após pedido de vista, o Ministro GILMAR MENDES julgou totalmente improcedente, acompanhado pelos Ministros CRISTIANO ZANIN E DIAS TOFFOLI.

O Mistro ANDRÉ MENDONÇA, por sua vez, divergiu pela declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, assentando a existência de um processo de inconstitucionalização do objeto impugnado e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Público reavalie a política em questão.

Na sessão virtual de 15/12/2023 a 5/2/2024, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, tendo devolvido o caso para continuidade de julgamento na SV de 22/3 a 3/4/2024, com voto pela IMPROCEDÊNCIA, acompanhando a posição divergente do Ministro GILMAR MENDES.

O Ministro ANDRÉ MENDONÇA fez o DESTAQUE do caso, que voltou a ser retomado pelo Plenário, em sessão presencial de 13/6/2024, vindo o julgamento a ser novamente suspenso por encaminhamento do Ministro Relator, com a finalidade de realização de audiência pública.

Foi realizada a referida audiência pública, sob a presidência do Ministro Relator, Ministro EDSON FACHIN, em 5/111/2024, com a participação de representantes de órgãos governamentais, comunidade científica e entidades representativas da sociedade civil.

O Procurador-Geral da República (eDoc. 496) apresentou novo parecer de mérito, no qual chamou a atenção para o advento da Emenda Constitucional 132/2023, Reforma Tributária, que passou a tratar da

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

matéria discutida na presente Ação Direta, em seu art. 9º, § 1º, inciso XI, regulando expressamente a possibilidade de redução de 60% da alíquota de tributos incidentes sobre produtos agropecuários, mediante a edição de lei complementar que discipline regimes diferenciados de tributação.

Essa inovação no texto constitucional veio a ser impugnada perante essa CORTE na ADI 7755, também pautada para julgamento perante esse Plenário.

O PGR referiu ainda a edição da Lei 14.785/2023, revogando e substituindo a disciplina da Lei 7.802/2019 para o uso de agrotóxicos, consolidando novo marco legal construído "*a partir de consensos mínimos a respeito da nocividade dos agrotóxicos, do grau de toxicidade de cada um deles e dos níveis seguros de uso, ponderado com a necessidade de maior produtividade e menor custo da produção de alimentos para abastecimento interno e exportação*".

E apontou informações trazidas aos autos da ADI 7755 pelo Senado Federal, com conclusões no sentido da compatibilização promovida pelo novo marco legal entre competitividade e sustentabilidade da agricultura brasileira, de um lado, e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de proteção ambiental.

Concluiu sua manifestação, assim, pela IMPROCEDÊNCIA da Ação Direta.

O caso retorna ao calendário de julgamentos em pauta conjunta com a já referida ADI 7755, proposta pelo Partido Verde, PV, em face das mesmas Cláusulas primeira e terceira do Convênio CONFAZ n. 100/1997, já impugnado na ADI 5553, como também em face do art. 9º, §1º, XI, da EC 132/2023, o qual, como já referido, também prevê a redução de alíquotas para "*insumos agropecuários*", com o seguinte teor:

> EC 132/2023 [Reforma Tributária]
>
> Art. 9º A lei complementar que instituir o imposto de que trata o art. 156-A e a contribuição de que trata o art. 195, V, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência com

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

> vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa.
>
> § 1º A lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas dos tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços:
>
> XI - insumos agropecuários e aquícolas;

Em breve síntese, o Partido Requerente argumenta que o incentivo fiscal aos agrotóxicos viola os preceitos fundamentais: (i) direito à saúde e ao meio ambiente; (ii) princípio da seletividade tributária; (iii) dever estatal de controlar substâncias que prejudiquem à vida e o meio ambiente.

Em relação ao direito à saúde e ao meio ambiente (i), alega-se que os benefícios fiscais promovem "uso desenfreado e temerário" de agrotóxicos, que são comprovadamente nocivos aos alimentos, ao solo e à água. Nesse sentido, o Brasil passou a ser o maior consumidor mundial desses produtos, afetando a saúde da população e principalmente dos trabalhadores rurais. Destaca que, de acordo com a ANVISA, UM TERÇO dos alimentos consumidos no país está contaminado.

O princípio da seletividade tributária (ii) estaria sendo violado, uma vez que agrotóxicos não são essenciais. Pelo contrário, deveria existir uma SOBRETAXAÇÃO para desestimular o uso. Argumenta que existe uma falha na tese de que os agrotóxicos barateiam os alimentos, pois a maior parte deles é usada em *commodities* para exportação (soja, milho, etc), cujos preços são fixados pelo mercado internacional. Assim, enquanto há aumento de quase 200% na produção de soja nos últimos 20 anos, a área plantada de arroz e feijão diminuiu 54% e 37%, respectivamente, promovendo AUMENTO NO PREÇO DA CESTA BÁSICA.

Alega que o dever estatal de controlar substâncias que prejudiquem à vida e o meio ambiente (iii) é previsto no art. 225 da CF. Desse modo, ao conceder renúncia fiscal, o Estado brasileiro age na contramão desse dever, abrindo mão do controle e incentivando uma atividade perigosa ao meio ambiente.

Assim, a Presidência da CORTE incluiu os dois casos – ADI 5553 e

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

7755 – no calendário de julgamentos desse Plenário.

É o relatório.

De início, indico que REITERO VOTO PROFERIDO no ambiente virtual, no sentido da IMPROCEDÊNCIA da ADI 5553.

E, pelos mesmos fundamentos, concluo pela IMPROCEDÊNCIA da ADI 7755.

Conforme destacado na divergência apresentada pelo Ministro GILMAR MENDES, a despeito de o Decreto 7.660/2011 ter sido revogado, os agroquímicos ainda estão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos termos do Decreto 11.158/2022. Considerando a continuidade normativa, não há perda de objeto da ação em razão da revogação do Decreto 7.660/2011.

Para a análise da questão constitucional formulada, cabe explicitar, no âmbito da separação de Poderes constitucionalmente estruturada, a natureza discricionária do ato concessivo de isenções fiscais.

Como já tive a oportunidade de destacar em diversos outros julgados nesta CORTE, os Poderes de Estado, apesar de independentes, devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condição dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a Constituição Federal consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado.

Esse mecanismo denomina-se *teoria dos freios e contrapesos* (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: *History and Theory in the Constitutions*. New York: Columbia College, 1986; J.J. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. *Os Poderes do Presidente da República*. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). *Revista de Informação Legislativa*, Brasília: Senado Federal, ano 26, n. 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. *Da limitação dos poderes*. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. *Conflito entre poderes*: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília: Senado Federal, ano 14, n. 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, n. 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília: Senado Federal, ano 17, n. 65, p. 53, jan./mar. 1980).

Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação de poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) –, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integralidade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018).

Com relação à temática específica analisada neste julgamento, anoto que, em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo (RE 218.160/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, 1ª Turma, DJ de 6/3/1998; RE

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

160.823/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2º Turma, DJ de 20/2/1998; e RE 178.829/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, 1ª Turma, DJ de 15/3/1999), que, aplicável a todas as espécies tributárias, deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (ADI 155, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, DJ de 8/9/2000), por meio do qual, como destacado pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, "*o Poder Público, embasado no juízo de conveniência e oportunidade – o que inclui a verificação do momento adequado para a concretização da benesse fiscal –, busca efetivar políticas fiscais e econômicas*" (MS 34342 AgR, DJe de 23/8/2017).

Enquanto equacionamento de questões políticas, sociais, financeiras e econômicas complexas, a concretização desse juízo de conveniência e oportunidade deve observar critérios lógicos e racionais, de modo a resultar em ato despido de qualquer conteúdo arbitrário, sob pena de, qualificando-se como um instrumento concessivo de privilégios estatais desarrazoados e, por isso mesmo, injustificáveis, ter sua inconstitucionalidade declarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício da sua função típica de guardião da supremacia da Constituição.

Por outro lado, contudo, em respeito ao referidos núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação de poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia), – não se reconhece ao Poder Judiciário legitimidade para, interferindo no mérito daquele equacionamento, anular benefícios fiscais concedidos em conformidade com as normas constitucionais tributárias.

No caso, a instituição da política fiscal em relação a produtos agrotóxicos não viola os parâmetros constitucionais para a concessão de benefícios fiscais, razão pela qual deve se assentar a impossibilidade de declarar a inconstitucionalidade do ato impugnado, já que a interferência do Judiciário na formulação de políticas públicas caracterizaria violação ao princípio da separação dos Poderes (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 27/03/2009; AI 360.461-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJe de 28/03/2008; RE 344.331, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 1ª Turma, DJ de 14/03/2003).

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

Em todo caso, mesmo assentada excepcionalidade do controle judicial sobre políticas fiscais, mostra-se relevante analisar as alegadas violações às normas constitucionais relativas ao meio ambiente e à saúde humana, bem como aos princípios da precaução e da seletividade tributária.

É indiscutível a proteção constitucional conferida à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, expressamente manifestada, respectivamente, nos artigos 196 e 225 da CF. Ao mesmo tempo, a Constituição protege outros bens jurídicos, tais como a alimentação e o desenvolvimento nacional, de modo a ensejar a necessidade de harmonizar todos os valores constitucionais com o fim de evitar o total sacrifício de um direito em relação aos outros, buscando o verdadeiro significado da norma e a harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.

Agrotóxicos são importantes insumos na produção agrícola brasileira, em razão de várias circunstâncias físicas e ambientais, em especial o clima tropical, que favorece proliferação de pragas nas lavouras, ao contrário do que ocorre em países europeus de clima temperado, condição climática que exerce controle natural sobre o aparecimento de pragas e doenças da lavoura em razão do frio e da neve.

O controle químico de pragas é, portanto, uma recomendação agronômica que se faz necessária em razão de ainda não existir outra tecnologia economicamente viável de eficácia correspondente que possibilite a sua substituição.

A aplicação dessas substâncias é feita a partir das necessidades agronômicas de cada lavoura, independentemente do aumento ou diminuição dos preços dos agrotóxicos, como destacado pelo Ministro Relator. A eficácia econômica e a viabilidade técnica para a produção em larga escala de produtos agrícolas afasta o caráter optativo de seu uso, sendo, hoje, uma necessidade ao produtor rural, não importando a dimensão de sua atividade econômica.

E, apesar da atual desoneração dos fitossanitários, observa-se que o uso desses produtos representa percentual significativo dos custos de

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

produção agrícola. Ou seja, os agrotóxicos, como insumos necessários da atividade agrícola eficiente e economicamente viável, custam caro para o produtor, razão pela qual não faz sentido afirmar que a política fiscal questionada favorece o aumento da utilização de agroquímicos. Ao contrário, a redução do uso de tais produtos ao menor nível possível dentro da produtividade necessária para a manutenção da viabilidade econômica da atividade é questão de eficiência perseguida diuturnamente pela técnica agrícola, ou seja, o menor custo e uso de insumos para se obter maior eficácia produtiva.

Neste cenário, é importante salientar que o exame comparativo do consumo de agrotóxico é uma medida a ser considerada diante ao volume das safras obtidas pelos produtores nacionais, e não de forma absoluta em tonelagem.

Conforme informações colhidas no *site* da Embrapa,

> "Segundo relatório de 2022 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), o Brasil é o segundo país que utiliza maior volume de agrotóxico no mundo. Mas isso acontece porque temos a 5a maior área agrícola do mundo. Além disso, por causa das nossas condições de clima e solo, em nosso país realizamos 2, e em alguns lugares até 3, safras por ano, enquanto outros países possuem 1 ciclo só. Ou seja, produzimos muito e, por isso, usamos bastante quantidade também. Contudo, embora sejamos o 2o maior consumidor de agrotóxicos, se considerarmos nossa imensa área agrícola e nossa quantidade de safras caímos para a 27a posição em consumo por área. Além disso, parte dos pesticidas é utilizada em plantações que não dão origem a alimentos, como algodão, fumo e eucalipto, ou seja, não são ingeridos diretamente. Nos alimentos, é possível ainda eliminar os agrotóxicos que, porventura, fi cam na parte de fora. Isso não significar dizer que seu uso é liberado ou não existe controle. Há quase 20 anos, o Brasil possui normas de produção integrada (PI) para várias culturas, garantindo o uso racional e reduzido de agrotóxicos, e a produção de alimentos seguros à

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

> saúde dos consumidores, do trabalhador rural e do ambiente. Além disso, a partir de 2020, uma nova legislação sobre rastreabilidade de frutas e hortaliças foi instituída no Brasil."
>
> (https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes -/publicacao /1149052/agrotoxicos)

Assim, tem-se que a adoção da premissa de que haveria um aumento desproporcional do uso de agrotóxicos no Brasil deve ser compreendida diante da análise quanto à produtividade obtida, isto em comparação com outros países desenvolvidos.

Nesta linha, é oportuno observar algumas perspectivas sobre as situações fundamentadoras da decisão política de conceder a redução da base de cálculo do ICMS e isenção de IPI para produtos agrotóxicos.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informou que sem a aplicação de agrotóxicos, a produção agrícola brasileira cairia cerca de 50%, situação que causaria grave impacto no Produto Interno Bruto nacional, já que o modelo de agricultura hoje adotado é responsável por parte considerável deste índice.

Além disso, a interrupção da política fiscal questionada causaria maior oneração da cadeira produtiva de alimentos, e a cumulatividade tributária impactaria significativamente no custo dos alimentos destinados ao mercado interno.

Análises econômicas trazidas aos autos estimam que o fim da desoneração tributária para produtos fitossanitários elevaria de 46,4% para 50,8% o comprometimento do salário mínimo do trabalhador brasileiro com a compra da cesta básica de alimentos. A maior taxação desses produtos também impactaria negativamente a inflação, com previsão de aumento de 9,5% do IPCA anual.

Neste ponto, insuficiente o argumento de que o principal consumo dos agrotóxicos se dê na produção em larga escala de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, principais *commodities* da economia brasileira no mercado internacional, e que a elevação de seu custo não traria impacto para o consumo interno de alimentos.

O eventual aumento no custo de produção de produtos agrícolas,

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

além de prejudicar a competitividade do Brasil no mercado internacional de *commodities*, tem em si a potencialidade de aumentar os custos de produção de alimentos industrializados no país, gerando um aumento efeito do valor dos alimentos ao consumidor final.

De outra parte, não se pode desconsiderar o uso de agrotóxicos também pela agricultura que não se enquadre no conceito de agroindústria de grande porte. Embora seja menor o volume produzido pelos produtores rurais que não se dedicam à produção de *commodities*, são responsáveis pelo fornecimento geral de alimentos ao mercado interno e, por certo, fazem uso de tais insumos para obterem adequada produtividade e resultados econômicos positivos. A elevação da carga tributária do insumo incidente sobre tal uso, ainda que proporcionalmente reduzido em relação à grande agroindústria, por certo significará aumento de preços dos alimentos que realmente importam ao mercado interno, objeto do consumo cotidiano das famílias brasileiras.

Neste ponto, não se desmerece iniciativas adotadas para tornar mais viável economicamente a agricultura com redução do uso de agrotóxicos. Mas, enquanto não se observar o desenvolvimento suficiente da técnica a permitir igual produtividade sem uso de tais insumos, a um custo econômico que torne viável a atividade, não se pode presumir pela desproporcionalidade entre o uso de agrotóxicos e a proteção ao meio ambiente e à saúde da população.

O barateamento da produção alimentícia nacional por meio da tecnologia utilizada evidencia a essencialidade dos produtos fitossanitários, certificando a total compatibilidade da política fiscal ora questionada com o princípio da seletividade, norma segundo a qual quanto maior seja a necessidade de determinado produto para a vida humana, menor deve ser a taxação desse produto.

O aspecto central da controvérsia está na compreensão de que o uso inadequado dos agrotóxicos pode trazer riscos, razão pela qual sua utilização deve ser limitada e controlada pelos órgãos competentes, a justificar a existência de regulação legal específica quanto à autorização e parâmetros para o uso correto de agrotóxicos.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

Em relação ao princípio da precaução, essa CORTE entende que se trata de "*critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais*" (RE 627.189, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 03/04/2017).

O argumento trazido na petição inicial da presente Ação Direta coloca todo e qualquer uso de agrotóxicos em vala comum, não diferenciando a potencialidade de dano e o risco de cada insumo particular, em confronto com seu benefício para o aumento da produção e redução de seus custos por força do benefício fiscal. Daí que os precedentes da ADI 4066 (Min. ROSA WEBER) e da ADPF 101 (Min. CÁRMEN LÚCIA) não servirem de exato parâmetro para a análise das normas questionadas, pois em ambas partiu-se de uma premissa de fato concreta e específica: a comprovação dos efeitos cancerígenos do amianto na primeira e desproporcionalidade dos danos ao meia ambiente em relação aos benefícios econômicos e sociais na importação de pneus usados na segunda.

Naqueles casos analisou-se a ofensa às normas constitucionais de tutela do meio ambiente e da saúde a partir da premissa de um dano certo e desproporcional ao benefício geral, a justificar o reconhecimento da inconstitucionalidade das normas.

No caso presente, há o afastamento do benefício fiscal partindo-se de uma premissa fática que não está demonstrada de forma absoluta nos autos, qual seja: de que todo e qualquer uso de agrotóxico é desproporcionalmente prejudicial ao meio ambiente, à saúde pública e do trabalhador, em relação aos benefícios decorrentes do aumento da produção de produtos agrícolas, especialmente alimentos, e a redução de seu custo.

O inciso V do artigo 225 da CF determina que, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Poder Público

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

deve "*controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente*".

A Lei 7.802/1989 regulamentava a utilização dos agrotóxicos no Brasil, dispondo sobre "*a Pesquisa, a Experimentação, a Produção, a Embalagem e Rotulagem, o Transporte, o Armazenamento, a Comercialização, a Propaganda Comercial, a Utilização, a Importação, a Exportação, o Destino Final dos Resíduos e Embalagens, o Registro, a Classificação, o Controle, a Inspeção e a Fiscalização de Agrotóxicos, seus Componentes e Afins*".

A referida legislação foi revogada pela Lei 14.785/2023, sancionada no final do ano de 2023, com uma novo marco legal para o uso de pesticidas. Estabelece, em seu art. 3º, o seguinte: "*Os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental, os produtos técnicos e afins, de acordo com as definições constantes do art. 2º desta Lei, somente poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente autorizados ou registrados em órgão federal, nos termos desta Lei.*".

Oportuna a transcrição de dispositivos que dispõem acerca das condicionantes para a autorização de uso de agrotóxicos, a saber:

> *Art. 3º. (...)*
>
> *§ 6º As condições a serem observadas para a autorização de uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de ingrediente ativo publicadas pelo órgão federal responsável pelo setor da saúde.*
>
> § 7º No caso de inexistência dos limites máximos de resíduos estabelecidos nos termos do § 6º deste artigo, devem ser observados aqueles definidos pela FAO ou pelo **Codex Alimentarius**, ou por estudos conduzidos por laboratórios supervisionados por autoridade de monitoramento oficial de um país-membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
>
> § 8º As exigências para o registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins deverão observar os acordos internacionais relacionados à matéria dos quais o País

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

> faça parte.
>
> § 9º Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, pela alimentação ou pelo meio ambiente das quais o Brasil seja membro integrante ou com as quais seja signatário de acordos e de convênios alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, deverá a autoridade competente tomar providências de reanálise dos riscos considerando aspectos econômicos e fitossanitários e a possibilidade de uso de produtos substitutos.
>
> § 10. Proceder-se-á à análise de risco para a concessão dos registros dos produtos novos, bem como para a modificação nos usos que implique aumento de dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação ou nos casos de reanálise.

Quanto à saúde do trabalhador rural, especificamente daqueles que trabalham com a manipulação direta ou indireta de agrotóxicos, também há ampla proteção normativa. O art. 13, da Lei 5.889/1973 determina que devem ser observadas "a*s normas de segurança e higiene estabelecidas em portaria do ministro do Trabalho e Previdência Social*".

O diploma que regulamenta esse dispositivo é a Norma Regulamentadora 31 (NR-31) do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo objetivo consiste em "*estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho rural, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades do setor com a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural.* ".

Deve-se ter em mente que o uso regulado, na forma da lei, traduz presunção de sopesamento, pelo legislador e pelo administrador público, dos riscos e benefícios advindos da atividade geradora de risco, adotando-se medidas de prevenção e de reparação específicas.

A pretensão indicada nesta Ação Direta coloca toda esta atividade regulamentadora sob dúvida, eis que se ampara na ideia de que o uso de tais insumos é prejudicial e traduz um risco desproporcional ao meio ambiente e à saúde.

Nestes casos, o cotejo de normas constitucionais em colisão resolve-

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

se pela proporcionalidade, observando-se o atendimento desta a partir da regulação interna não só dos agrotóxicos permitidos ou proibidos no Brasil, mas também controles rígidos sobre seu uso adequado e não abusivo. O uso adequado, a partir da regulação restrita feita pelo legislador ordinário, impede que se considere, de forma geral e irrestrita, o uso de tais insumos por produtores rurais como um risco concreto a bens jurídicos difusos tutelados pela Constituição a justificar a aniquilação de seu benefício real no desenvolvimento social e econômico do país.

Se existe um uso abusivo ou ilícito de tais produtos, mostrando-se insuficiente a fiscalização pública, é questão atinente à eficácia as normas reguladoras. Não pode significar a busca de diminuição de riscos desproporcionais decorrentes destes mesmos atos abusivos e ilícitos uma justificativa para se arrastar toda uma atividade econômica específica – a atividade agrícola com uso de agrotóxicos – para um lugar reservado às atividades absolutamente contrárias ao determinados valores constitucionais.

Daí não haver desproporcionalidade, ante a necessidade de preservação do meio ambiente e da saúde pública, e a busca de desenvolvimento econômico e social do país, na fixação de benefício fiscal específico para o uso regulado de agrotóxicos como insumos necessários ao aumento da produção agrícola a um menor custo.

A audiência pública presidida pelo Ministro EDSON FACHIN proporcionou a reunião de elementos adicionais em prol da conclusão favorável à idoneidade constitucional do tratamento fiscal de insumos agrícolas – sem que se ignore a relevância e sensibilidade dos posicionamentos em prol de maior controle e conscientização quanto ao uso de defensivos na produção de alimentos. Nesse sentido, o depoimento de SILVIO FARNESI, Diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do MAPA, no sentido de que os defensivos são insumos fundamentais na produção agrícola brasileira (agricultura tropical), com baixa taxa de substituição pela especificidade e propósito, além de apontar haver grande inelasticidade-preço da

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

demanda, em razão do que, ainda que o preço diminua, não significa que os produtores utilizarão mais desses produtos. Os defensivos garantem a competitividade do Brasil no setor agrícola de exportação, no qual o país é o principal e maior produtor de vários produtos.

Mencione-se também o depoimento de BRUNO LUCCHI, Diretor Técnico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, no qual apresentou estudo realizado no Mato Grosso do Sul, o qual aponta que a assistência técnica e gerencial no uso de defensivos agrícolas impactou positivamente a produção de alface, mandioca e abóbora. Destacou que, no cenário internacional, estudos realizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que comparam a tributação sobre o consumo com a taxação com produtos agrícolas. Apenas 1 dos 38 países membros da OCDE, a França, possui imposto seletivo sobre pesticidas. A pesquisa ainda evidencia que diversos países possuem tributação reduzida para pesticidas em comparação com a alíquota geral de produtos.

Destaco ainda o aporte trazido pelo Prof. Dr. JOSÉ OTAVIO MENTEN, Professor Sênior da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, ESALQ/USP, de que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), até 40% da produção agrícola é perdida todos os anos devido ao ataque de pragas. Dessa forma, assim como as sementes, os fertilizantes e os bioinsumos, os defensivos agrícolas são indispensáveis para proteção dos cultivos contra o ataque de insetos, doenças e plantas daninhas. E as peculiaridades dos cultivos agrícolas nas regiões tropicais, em que há maior diversidade de pragas e estas são mais severas, o que reforça a necessidade de maiores intervenções, medidas de controle mais intensas e uso de defensivos agrícolas no manejo.

Verifico, portanto, regulamentação protetiva construída em compatibilidade com princípio da precaução, a partir de análise de risco efetuada pelo Estado, por meio dos seus órgãos competentes, que não restringiu a possibilidade de política fiscal de desoneração dos agrotóxicos de uso autorizado. Além disso, a regulamentação e controle

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

sanitário rígidos para utilização e comercialização de agrotóxicos, externalizados nos diversos diplomas normativos, asseguram o cumprimento, pelo Poder Público, do dever constitucional imposto no art. 225, V, da CF, também não havendo que se falar em incompatibilidades constitucionais entre o uso de agrotóxicos e a proteção da saúde e do meio ambiente, nem em um fomento inconstitucional ao uso de agrotóxicos tão somente por conta da política fiscal benéfica aos produtores.

Nesse sentido, a superveniência da EC 132/2023, naquilo em que previu a edição de regimes fiscais diferenciados, com tratamento favorecido para insumos agrícolas, longe de incorrer em inconstitucionalidade por violação aos limites de emenda ao texto constitucional (art. 60, § 4º, CF), consagrou a idoneidade da política fiscal como instrumento de incentivo à produtividade agrícola, o que se associa à edição de um marco regulatório mais robusto para o uso e controle de agrotóxicos, com a mitigação dos riscos ambientais e sociais correlatos.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES as ADIs 5553 e 7755, para declarar a constitucionalidade dos atos impugnados.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E001-F183-E55F-4E05 e senha 3763-7374-D300-9E82

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI

V O T O - V OGAL CONJUNTO ADIs 5.553 e 7.755

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES:

Antes de ingressar propriamente no meu voto, gostaria de fazer um breve registro. Como todos sabem, minha trajetória pessoal está vinculada ao meio rural do interior do Mato Grosso, o que me permitiu acompanhar, de forma direta, os processos produtivos agrícolas e pecuários, bem como as transformações estruturais ocorridas no setor ao longo das últimas décadas. Essa vivência evidencia que a produção agropecuária pressupõe intervenções no uso do solo, o que historicamente sempre exigiu a conversão de áreas naturais para fins produtivos, dentro dos limites legais e regulatórios vigentes.

No campo da pecuária, é ilustrativo observar a expressiva evolução da produtividade. Em períodos anteriores, uma vaca da raça Gir com produção diária de quatro litros de leite representava um desempenho excepcional. Atualmente, a adoção de melhoramento genético, como no caso da raça Girolando, permite produções significativamente superiores, alcançando patamares muitas vezes superiores a oitenta litros diários. Trata-se de um avanço diretamente associado à incorporação de tecnologia, tanto genética quanto nutricional e de manejo.

Esse progresso não se restringe ao rebanho, mas se estende às pastagens e aos insumos agrícolas, com o desenvolvimento de técnicas de adubação, correção de solo e manejo sustentável. A compreensão desses fatores tecnológicos é essencial para uma análise adequada do setor, sob pena de se perder a dimensão real dos avanços obtidos.

Nesse contexto, cabe também refletir sobre a terminologia empregada nos textos normativos. Do ponto de vista técnico-legislativo, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

utilização da expressão "agrotóxicos" não é a mais adequada, uma vez que o termo consagrado na prática agronômica e regulatória é "defensivos agrícolas", expressão que melhor reflete sua finalidade e uso controlado.

Recordo, ainda, o debate travado no Brasil durante a década de 1990 acerca da introdução de organismos geneticamente modificados. À época, a transgenia era frequentemente apresentada como um risco ambiental. Hoje, há consenso científico de que processos de modificação genética ocorrem naturalmente, e que o uso de sementes geneticamente modificadas pode, inclusive, reduzir a necessidade de aplicação de defensivos, devendo essa variável ser considerada na formulação de políticas públicas.

É fundamental, portanto, que a análise do tema seja realizada a partir de uma perspectiva sistêmica e ambiental ampla, que considere o contexto em que estamos inseridos. O protagonismo do Brasil na produção agrícola global decorre, essencialmente, da aposta contínua em ciência, inovação e tecnologia, o que permitiu ao país superar um modelo primário-exportador de caráter dependente. Em períodos anteriores, o Brasil enfrentava dificuldades severas de abastecimento alimentar; atualmente, embora persistam desafios relacionados à insegurança alimentar, a produção não constitui mais um gargalo estrutural.

A competitividade internacional do agronegócio brasileiro é reflexo direto desse investimento tecnológico. Recentes ajustes tarifários promovidos por outros países em relação a produtos brasileiros decorrem menos de iniciativas diplomáticas pontuais e mais de fatores econômicos objetivos, como inflação externa e necessidade de abastecimento, que tornam os produtos nacionais estratégicos e competitivos.

É recorrente o argumento de que esse desenvolvimento se deu à custa de desmatamento excessivo. Todavia, uma análise comparativa internacional demonstra que o Brasil mantém parcela significativa de suas florestas preservadas. Evidentemente, a atividade agrícola implica alteração do uso do solo, mas isso não pode ser confundido com práticas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

ilegais ou ambientalmente irresponsáveis, devendo-se distinguir produção regulada de degradação ambiental.

Nesse sentido, é necessário afastar uma visão autodepreciativa sobre o percurso adotado pelo país. A trajetória brasileira no setor agropecuário, reconhecida por publicações internacionais especializadas, demonstra acertos relevantes. A presença de empresas brasileiras multinacionais no agronegócio decorre justamente da adoção de políticas tecnológicas consistentes e de longo prazo, o que afasta qualquer justificativa para um discurso de inferioridade estrutural.

Por fim, é imprescindível que essa agenda seja sustentada por políticas públicas contínuas e estratégicas. O Brasil soube evitar processos de dependência tecnológica extrema no setor agrícola ao investir em instituições como a Embrapa, o que garantiu autonomia científica e produtiva. Essa atuação proativa deve ser compreendida dentro de uma visão macroeconômica e institucional, que reconheça o papel da inovação como elemento central do desenvolvimento nacional.

Feitas essas considerações, passo à análise dos casos.

Trata-se originalmente da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.553, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), por meio da qual impugna os seguintes atos: (i) a Cláusula Primeira (em parte) e a Cláusula Terceira do Convênio ICMS 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) – que reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas saídas dos insumos agropecuários que especifica e dá outras providências; e (ii) o Decreto 7.660/2011, no ponto em que concede isenção total de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a substâncias relacionadas a agrotóxicos.

Eis o teor dos atos questionados:

Convênio ICMS 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária

"Cláusula primeira – Fica reduzida em 60% (sessenta por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

> cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:
>
> I – inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores) [...];
>
> Cláusula terceira – Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício".
>
> **Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011**, "o qual 'Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI', no particular dos reconhecidos como agrotóxicos."

Os produtos listados no anexo do referido decreto, conforme o seu art. 1º, são os seguintes: "*Acetato de dinoseb; Aldrin; Benomil; Binapacril; Captafol; Clorfenvinfós; Clorobenzilato; DDT; Dinoseb; Endossulfan; Endrin; EPTC; Estreptomicina; Fosfamidona; Forato; Heptacloro; Lindano; Metalaxil; Metamidofós; Monocrotofós; Oxitetraciclina; Paration; Pentaclorofenol; e Ziram*".

Na exordial, o PSOL argumenta, em síntese, que os dispositivos atacados violam os arts. 153, § 3º, inciso I; 155, § 2º, inciso III; 196 e 225 da Constituição da República de 1988. Segundo o autor, a concessão de benefícios fiscais estimula o uso de agrotóxicos e, consequentemente, afronta o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, uma vez que tais substâncias provocam diversos impactos ambientais. Ainda, defende que "*os impactos do uso de agrotóxicos para a saúde humana consistem*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

em problema de saúde pública e atingem diretamente o Sistema Único de Saúde, aumentando em quantidade e complexidade sua demanda, o que gera, por evidente, custos financeiros arcados pelo Estado – que a um só tempo deixa de arrecadar e suporta os custos dos efeitos danosos à saúde". Finalmente, arremata que os benefícios tributários concedidos vão de encontro a princípios elementares do Direito Tributário, como a essencialidade e a capacidade contributiva, na medida em que os maiores beneficiados pelo incentivo são as indústrias de grande porte, "*que detêm ampla capacidade de arcar com a carga tributária regular*". Nessa conjuntura, pugna pela declaração de inconstitucionalidade dos atos questionados.

O relator do feito, Min. Edson Fachin, aplicou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, a fim de possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão. Requisitou, então, informações, bem como determinou a coleta de manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Em informações, a Presidência da República pondera que "*a jurisprudência do STF já se pacificou quanto ao caráter discricionário do ato de isenção e de demais benefícios fiscais, e, por conseguinte, de atos equivalentes às renúncias fiscais, e, como tal não se sujeitam à avaliação pelo Poder Judiciário, salvo quanto à observância dos critérios formais, plasmados tanto no art. 151, III, da CF, quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal*".

A Advocacia-Geral da União pronuncia-se pela improcedência do pedido, por meio de manifestação assim ementada:

> "Tributário, Cláusulas primeira e terceira do Convênio ICMS n. 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária, Substâncias constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), aprovada por meio do Decreto n. 7,660/2011, Agrotóxicos. A concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos não implica, por si só, violação aos princípios constitucionais protetivos do meio ambiente e da saúde. Ausência de afronta à seletividade tributária. Manifestação pela improcedência do pedido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

formulado pelo requerente".

Por seu turno, a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos atacados.

Após a instrução do processo, diversas entidades foram admitidas como *amici curiae*.

O eminente Ministro Edson Fachin, relator, propôs voto pela integral procedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia em voto-vista.

Após pedido de vista, apresentei, no Plenário Virtual, o presente voto no sentido da improcedência total da ação, no que fui então acompanhado pelos Ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

O Ministro André Mendonça igualmente apresentou voto-vista pela procedência parcial do pedido, tendo sido acompanhado, com ressalvas, pelo Ministro Flávio Dino.

Após pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes, o qual devolveu o processo no Plenário Virtual acompanhando a minha posição, pediu destaque o Ministro André Mendonça.

Em 13 de junho de 2024, a presente ADI foi levada para julgamento em plenário presencial, ocasião em que foram realizadas sustentações orais. Ato contínuo, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designou-se data para a realização de audiência pública

Devido à superveniência legislativa do novo marco regulatório dos agrotóxicos (Lei nº 14.785/2023) e da Reforma Tributária (EC 132/2023), foi realizada, em 5 de novembro de 2024, uma Audiência Pública a fim de discutir os aspectos técnicos da desoneração tributária dos agrotóxicos no Brasil.

Em prosseguimento, no dia 19 do mesmo mês, o Partido Verde protocolou a ADI 7.755, alegando a inconstitucionalidade de incentivos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

fiscais direcionados aos defensivos agrícolas, solicitando o reconhecimento da prevenção do Ministro Edson Fachin, o qual se tornou o relator da nova ADI, nos termos do art. 77-B do RISTF.

Impugnam-se, nos autos da ADI 7.755, a primeira e a terceira cláusulas do Convênio 100/1997 do CONFAZ, que já eram objeto de questionamento nos autos da ADI 5.553, e o art. 9º, § 1º, inciso XI, da EC 132/2023, visto que ambos os dispositivos reduzem em 60% as alíquotas dos tributos incidentes sobre os defensivos agrícolas.

Eis o teor do dispositivo constitucional questionado:

> **Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023**
>
> "Art. 9º A lei complementar que instituir o imposto de que trata o art. 156-A e a contribuição de que trata o art. 195, V, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa.
>
> § 1º A lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% (sessenta por cento) das alíquotas dos tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços:
>
> XI - insumos agropecuários e aquícolas;"

Na petição inicial, o Partido Verde argumenta, em resumo, que os incentivos fiscais para defensivos agrícolas são inconstitucionais por violarem o direito fundamental à saúde e à segurança dos trabalhadores, visto que incentivam o uso de substâncias tóxicas que contaminam os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

alimentos e a água, resultando em graves riscos à saúde da população.

Ressalta, ainda, que esses regimes tributários ferem o dever constitucional de proteger o meio ambiente, diante da degradação do solo, da contaminação dos recursos hídricos e do risco à fauna e à flora que o uso de defensivos agrícolas implica, o que, por sua vez, compromete a sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.

Também alega violação ao princípio da seletividade tributária – visto que os agrotóxicos não são produtos essenciais e a redução de alíquota não garante a diminuição dos preços para a população – e, concomitantemente, enfraquece a atuação do Estado em seu dever de controlar substâncias perigosas.

Nesse esteio, sustenta que os incentivos fiscais à utilização de defensivos agrícolsa ofendem os arts. 6º; 7º, XXII; 170, VI; 196 e 225, caput, e incisos V e VII, e § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

De forma similar ao ocorrido na ADI 5.553, o relator aplicou o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, a fim de possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão. Requisitou, então, informações, bem como determinou as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Em informações, a Presidência da República defendeu o indeferimento da medida liminar e a improcedência dos pedidos formulados na inicial, argumentando que inexiste "*qualquer ofensa ao meio ambiente equilibrado e à saúde, tampouco violação aos deveres estatais de controle, fiscalização e sanção de atividades perigosas, bem como ao princípio da seletividade tributária, inexistindo desrespeito aos artigos 6º, 7º, inciso XXII, 170, inciso VI, 196 e 225, todos da Constituição Federal*".

A Advocacia-Geral da União igualmente se pronunciou pela improcedência dos pedidos, por meio de manifestação assim ementada:

"Tributário. Cláusulas primeira e terceira do Convênio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

ICMS nº 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária. Agrotóxicos. Artigo 9º, § 1º, inciso XI, da EC nº 132/2023. Alegação de ofensa ao meio ambiente equilibrado, à proteção da saúde e ao princípio da seletividade tributária. Mérito. A concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos não implica, por si só, violação aos princípios constitucionais protetivos do meio ambiente e da saúde. Conforme demonstrado no julgamento da ADI nº 5553, a análise dos mecanismos estatais de gestão de risco aplicáveis aos defensivos agrícolas não pode ser reduzida à correlação entre a política de desoneração fiscal e o uso dessas substâncias. É necessário considerar, imprescindivelmente, (i) a dependência tecnológica em relação a essas substâncias; (ii) as consequências dessa dependência para o custo dos alimentos; e (iii) a complexidade regulatória do controle dos riscos associados a esses produtos. A consideração conjugada desses fatores demonstra que a aplicação de incentivos fiscais sobre esses produtos tem consequências benéficas para o direito fundamental à alimentação, para a segurança das safras e para o desenvolvimento nacional. A retirada do benefício fiscal não seria suficiente para reduzir o uso dos insumos agrícolas, apenas aumentando o custo de produção e, por consequência, o preço dos alimentos. O trade-off entre riscos e benefícios do uso de agrotóxicos é calibrado por um conjunto mais amplo de ações estatais, envolvendo ações de fomento a defensivos agroecológicos e as medidas de controle de agrotóxicos disciplinadas, atualmente, pela Lei nº 14.785/2023. Eventual inadequação no controle dessas substâncias deve ser ajustada pela interpretação deste último diploma. A avaliação reducionista proposta pela inicial não permite inferir nenhuma violação frontal às normas constitucionais de defesa do meio ambiente e da saúde pública, o que deve atrair uma postura judiciária de deferência em relação à opção fiscal eleita pelas instâncias políticas. Ausência de violação à essencialidade. Na medida em que o uso de defensivos ainda é incontornável para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

> manter uma produção agrícola de larga escala, esses produtos também devem ser considerados essenciais para a preservação desse setor econômico, inclusive para o abastecimento de gêneros agrícolas aos mais vulneráveis. Não configuração de violação ao núcleo essencial de cláusulas pétreas pela EC nº 132/2023. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente."

De igual forma, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, por entender que a política fiscal questionada encontra-se no campo da conformação legislativa, mediante o equacionamento de interesses que merecem a proteção do Estado.

Feita essa contextualização, passo ao meu voto.

I – Considerações sobre o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais

Preliminarmente, convém tecer alguns breves comentários acerca do controle de constitucionalidade operado em face de Emendas Constitucionais.

No ordenamento jurídico pátrio, não se admite a chamada situação de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias (*Verfassungswidrige Verfassungsnormen*), posição que encontra eco na consagrada doutrina alemã de Otto Bachof (Otto Bachof, **Normas constitucionais inconstitucionais?,** tradução de José Manuel M. Cardoso da Costa, Coimbra: Atlântida, 1977).

Sob essa perspectiva teórica, seria possível reconhecer a invalidade de uma norma constitucional mesmo originária à luz de todo o direito incorporado na própria constitucional ou ainda à luz do Direito por ela pressuposto (Op. Cit., p. 86).

O controle jurisdicional de normas constitucionais originárias no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

contexto da CF/88 foi expressamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal no célebre julgamento da ADI nº 815, de relatoria do Ministro Moreira Alves.

No caso, prevaleceu a posição do ilustre relator no sentido de que "*a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de uma em face de outras é impossível com o sistema de Constituição rígida*". (ADI 815, Relator(a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/1996, DJ 10-05-1996).

Embora a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias seja, portanto, incompatível com o sistema de constituição rígida por nós adotado, a tese sustentada por Otto Bachof ainda se afigura de valor imensurável para a doutrina constitucional por suscitar um perene debate sobre a possível natureza jusnatural dos parâmetros de controle a guiar a atuação das Cortes Constitucionais.

No ordenamento jurídico brasileiro, é indene de dúvidas que a ordem constitucional submete ao crivo do judiciário as reformas do poder constituinte derivado. Nessas situações, compete ao STF verificar a observância dos limites materiais e formais à revisão constitucional. Daí falar-se de inconstitucionalidade de normas constitucionais, seja em razão de afronta ao processo de reforma da Constituição, seja em razão de afronta às chamadas *cláusulas pétreas* ou da garantia de eternidade (*Ewigkeitsgarantie*), que limitam o poder de reforma sobre determinados objetos.

As *cláusulas de garantia* traduzem, em verdade, um esforço do constituinte para assegurar a integridade da Constituição, obstando a que eventuais reformas provoquem a destruição, o enfraquecimento ou impliquem profunda mudança de identidade. É que, como ensina Konrad Hesse, a Constituição contribui para a continuidade da ordem jurídica fundamental, na medida em que impede a efetivação de um suicídio do Estado de Direito Democrático sob a forma da legalidade (Konrad Hesse, **Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deustschland**, cit., p. 261 - 262).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

Na experiência pós - 1988 registram - se diversos casos de declaração de constitucionalidade e de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional.

A propósito, o Ministro Sepúlveda Pertence abordou o tema, ponderando que a Constituição de 1988 havia operado extensa ampliação das limitações materiais do poder de reforma constitucional, atestando, ainda, que "no campo das ações diretas", verificou-se "inevitável que praticamente a cada emenda constitucional siga-se uma ação direta, com a qual as forças políticas vencidas no processo de elaboração da emenda constitucional, suscitem perante o Supremo Tribunal, dada a amplitude das cláusulas pétreas do art. 60, a existência ou não de violação dos limites materiais, ou mesmo dos limites formais ao poder de reforma constitucional" (José Paulo Sepúlveda Pertence, O controle de Constitucionalidade das Emendas Constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal: crônica de jurisprudência, **Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE)**, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 9, jan./fev./mar. 2007).

Não foi diferente com a tão esperada reforma tributária do consumo, que, tão logo promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023 fora objeto de questionamento na ADI que ora julgamos conjuntamente.

A abrangência das cláusulas pétreas inscritas no art. 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988 torna tortuosa a definição de parâmetros objetivos de controle das emendas constitucionais. Registre-se que esse é certamente um dos focos de debates mais efusivos na doutrina constitucional.

A questão, novamente, tenciona o debate acerca da possível essência *jusnaturalista* dos parâmetros de controle da aferição de consticionalidade normas constitucionais, ainda que não originárias.

Há autores que defendem que, ao lado das *vedações explícitas* à reforma consagradas nas cláusulas pétreas constitucionais, seria possível cogitar ainda de *vedações implícitas* ou *limites implícitos do poder de reforma*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

de natureza supraconstitucional. Nesse sentido, Maurice Hauriou confere importância a uma chamada "*supralegalidade constitucional*", que abrangeria um conjunto de preceitos não escritos que serviriam de parâmetro de controle às reformas constitucionais (HAURIOU, Maurice. **Principios de derecho público y constitucional**. 2ª Ed. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1927).

A jurisdição constitucional que se desenvolve sobre emendas à constituição, porém, padece de um imenso desafio de densificação de tais limites à reforma, sejam eles explícitos ou implícitos.

Como bem reconhece o professor Lênio Streck "é evidente que, inexoravelmente, sempre estaremos em face de um problema de cunho hermenêutico, representado pelo alcance do significado de cláusulas pétreas e pela definição (atribuição de sentido) do que seja 'limites implícitos' ou 'limites materiais'. A adjudicação de sentido a ser feita a tais conceitos indeterminados dependerá do jogo de forças que se estabelece na sociedade" (STRECK, Lênio. **Jurisdição Constitucional**. 5ª Edição, São Paulo: Editora Forense, 2018, p. 442).

A tese dos *limites implícitos* ao poder de reforma certamente constitui importante válvula de escape à efetivação do compromisso de manutenção da identidade histórica da ordem constitucional. Contudo, é inegável que **o parâmetro material de controle jurisdicional de normas constitucionais deve se projetar em extensão muito mais restrita do que aquele que é operado em face de normas infraconstitucionais, sob pena de a revisão judicial menosprezar as decisões do constituinte derivado, equiparando-as às do legislador ordinário**.

Nesse aspecto, filio-me à tese de que, mesmo quando se fala de *limites implícitos* à reforma, tais limites não podem ser entendidos de forma desconectada do texto constitucional. Nesse sentido, parece-se oportuna a ponderação do professor J. J. Gomes Canotilho no sentido de que a ideia de limitação do poder de revisão não pode se divorciar das "*Conexões de Sentido*" captadas no texto constitucional, o que sugere a existência dos chamados "*limites textuais implícitos*" (CANOTILHO, J. J.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7ª Ed. Coimbra: Almedina, 2005. STRECK, *op. cit*. p. 442 e).

Em posição que parece ainda mais cautelosa, o professor Ingo Sarlet defende que "**a construção de uma teoria dos limites implícitos à reforma constitucional apenas pode ser efetuada à luz de determinada ordem constitucional** (isto é, do direito constitucional positivo), no sentido de que as limitações implícitas deveriam ser deduzidas diretamente da Constituição, considerando-se especialmente os princípios cuja abolição ou restrição poderia implicar a ruptura da própria ordem constitucional" (SARLET, Ingo W. **A eficácia dos direitos fundamentais**. 6ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 366).

Esse reconhecimento de que mesmo eventuais limites implícitos à reforma não podem estar desconectados do texto constitucional alinha-se à ideia de que a doutrina dos direitos fundamentais não mais deve ser entendida como um mero consectário do direito natural.

Nesse aspecto, Peter Häberle expõe com clareza a necessidade de se garantir uma independência da Teoria da Constituição em relação ao *jusnaturalismo*. Como propõe o autor, deve-se reconhecer que uma teoria do Direito Constitucional e dos Direitos Fundamentais deve conseguir " seja acima ou abaixo do direito natural, mas em todo caso independentemente dele, desenvolver problemas, argumentos e correlações de fundamentação, princípios materiais e processuais, princípios constitucionais 'próprios' e 'autossuficientes' (HÄBERLE, Peter. **Teoria da Constituição Sem Direito Natural**. Revista de Direito Público, Vol. 12, n . 66, 2015, p. 55).

Tal necessidade de se observar no núcleo do parâmetro de controle os próprios as próprias "conexões de sentido" do texto constitucional implica que **a aferição de constitucional de emendas à constituição é necessariamente marcada por uma excepcionalidade material superior a que se comumente verifica no controle de normas infraconstitucion**ais.

Lição nesse sentido é bem formulada na doutrina alemã por Hans Ipsen que, ao discutir o tema, propõe que a incorporação de valores

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

metafísicos no sistema constitucional e a sujeição do legislador à Constituição, assim entendida, dispensa o titular da competência judicial de controle de aplicar norma sob critérios de valor situados para além e acima da Constituição.

Assim, os Tribunais devem, por razões de praticabilidade, buscar sobretudo na '***positividade terrena***' da Lei Fundamental o padrão de controle. (IPSEN, Hans Peter. **Die Nachprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen**. In: Deutsche Landesreferate zum III. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in London 1950, p. 808). O autor destaca ainda que "o reconhecimento da competência judicial de controle não pode pôr em causa nem a positividade da Lei Fundamental, nem a sua obrigatoriedade, ou seja, a sua legitimidade na dupla feição que esta pode assumir" (IPSEN *apud* BAHOFF, op. cit., p. 29).

Essas considerações devem servir de baliza para o enfrentamento da discussão que se coloca no presente caso, sobretudo diante da alteração promovida pela EC 132/2023, que claramente adotou uma sonora posição contrária ao pleito das requerentes.

II – Do caso concreto

Preliminarmente, verifico que o Decreto 7.660/2011 – objeto da ação ora analisada – foi completamente revogado. Entretanto, os agroquímicos ainda estão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, sob a disciplina do Decreto 11.158/2022 (anexo II). Uma vez que as regras nele constantes persistem no ordenamento jurídico em diferente sede normativa, entendo que não há perda de objeto da ação decorrente da revogação do Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011, tendo havido continuidade normativa.

Prossigo, então, com a análise dos alegados vícios de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

inconstitucionalidade material.

A questão constitucional debatida no presente processo diz respeito à constitucionalidade de desonerações fiscais (tanto do ICMS quanto do IPI, quanto de IBS e CBS) em relação a defensivos agrícolas no Brasil.

Em síntese, busca-se definir se a concessão de benefícios fiscais sobre os defensivos agrícolas ofende os princípios da capacidade contributiva e da seletividade, bem como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde.

Em relação ao argumento de violação ao princípio da capacidade contributiva, em que se alega não haver razões para concessão do benefício, não tenho dúvidas de que os grandes produtores rurais têm condições de arcar com a cessação das renúncias fiscais. No entanto, penso ser ingenuidade acreditar que a revogação de tais benefícios seria assumida pelos próprios agentes econômicos.

Ora, tanto o ICMS quanto o IPI são tributos sobre o consumo, ou indiretos, no sentido de que seus custos são naturalmente repassados ao consumidor final. O mesmo ocorrerá com o IBS e com a CBS. É sob essa perspectiva que devemos analisar os benefícios fiscais desafiados na presente ação. Em sendo assim, não há a mínima dúvida que a declaração de inconstitucionalidade ora pleiteada implicaria aumento de preços nos alimentos.

Conforme estudo juntado aos autos, o cancelamento dos benefícios em discussão seria capaz de aumentar em 16 bilhões o custo da produção alimentar, com impacto direto também na inflação (eDOC 206, p. 141).

A medida, ademais, poderia trazer um efeito negativo aos pequenos e médios agricultores, os quais poderiam se ver tentados a recorrer a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

produtos não licenciados, os quais não oferecem quaisquer garantias de saúde e segurança.

Dessa forma, não compactuo com o argumento de que a suspensão do benefício ora analisado seja instrumento da justiça fiscal e da promoção da igualdade material, porquanto, em verdade, aqueles setores que podem arcar com o aumento de custos repassam o valor àqueles que não possuem condições, haja vista que os tributos em questão são indiretos e, portanto, repassados até atingirem o consumidor final.

Melhor sorte não vejo quanto à ofensa ao princípio da seletividade. Primeiro porque considero que os defensivos agrícolas ainda são produtos essenciais neste país de clima tropical e dimensões continentais. Segundo porque o benefício deve ser analisado sobretudo em relação às consequências que produz, qual seja, reduzir o preço dos alimentos.

A esse respeito, insta registrar o Parecer Técnico 01/2018 – CTA, no sentido de que "*ainda não existem alternativas de controle biológico para todas as pragas e doenças controladas atualmente com produtos químicos*" (eDOC 209, p. 12). No mesmo sentido, informações prestadas pela AGU corroboram o fato de que "*no estágio atual, a ciência ainda não conseguiu proporcionar uma alternativa realmente eficaz, ou seja, ainda não viabilizou aumento eficaz e economicamente viável da produção agrícola, sem o uso de agrotóxicos, substâncias que preservam as plantas e os alimentos da ação danosa de seres vivos considerados nocivos*" (eDOC 37, p. 8).

A essencialidade dos produtos pode ser aferida, por exemplo, a partir de estudo realizado pelo CEPEA – ESALQ/USP, o qual tratou especificamente dos impactos dos defensivos tanto na produção em si quanto nos custos envolvidos. No âmbito dessa produção científica, avaliou-se a implicação da não utilização de defensivos agrícolas na produção de soja, milho e algodão, concluindo-se que, em relação às três

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

culturas, haveria aumento dos preços internos e um decréscimo de 34% na produção (Pesquisa disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_EstudoPragaseDoencas_Parte%201.pdf. Acesso em: 6 jun. 2023).

Conforme Nota Técnica 40/2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, "**se os produtos fitossanitários não fossem utilizados, a produção agrícola sofreria uma redução da ordem de 50%. Sem defensivos seria necessário praticamente dobrar a área cultivada para a produção atual, com a incorporação de terras hoje cobertas de florestas, com elevação nos preços dos alimentos, fibras e agroenergia**" (eDOC 61, p. 3) (realce atual).

A utilização de defensivos agrícolas, portanto, faz com que se aumente a produtividade sem expandir a área plantada/cultivada.

Do ponto de vista normativo, a Lei nº 14.785, de 27 de dezembro de 2023 estabelece regras rigorosas para o registro e uso de defensivos agrícolas, seus componentes e produtos correlatos, vedando sua autorização nas hipóteses em que representem risco inaceitável à saúde humana ou ao meio ambiente:

> "Art. 3º Os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental, os produtos técnicos e afins, de acordo com as definições constantes do art. 2º desta Lei, somente poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente autorizados ou registrados em órgão federal, nos termos desta Lei.
>
> (...)
>
> § 8º As exigências para o registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins deverão observar os acordos internacionais relacionados à matéria dos quais o País

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

faça parte.

§ 9º Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, pela alimentação ou pelo meio ambiente das quais o Brasil seja membro integrante ou com as quais seja signatário de acordos e de convênios alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, deverá a autoridade competente tomar providências de reanálise dos riscos considerando aspectos econômicos e fitossanitários e a possibilidade de uso de produtos substitutos.

§ 10. Proceder-se-á à análise de risco para a concessão dos registros dos produtos novos, bem como para a modificação nos usos que implique aumento de dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação ou nos casos de reanálise.

(...)

Art. 4º É estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como o órgão registrante de agrotóxicos, de produtos técnicos e afins, bem como o órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente como o órgão registrante de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins.

§ 1º As exigências para o registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, de que trata o caput deste artigo, deverão seguir o GHS, o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) e o Codex Alimentarius.

§ 2º O processo decisório de gestão de riscos será fundamentado na análise de riscos nos processos de registro de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins.

§ 3º É proibido o registro de agrotóxicos, de produtos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

> **controle ambiental e afins que apresentem risco inaceitável, observado o disposto no § 1º deste artigo, para os seres humanos ou para o meio ambiente, por permanecerem inseguros, mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco.**
>
> § 4º A análise dos riscos é obrigatória para a concessão de registro de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental." (realce atual)

A partir dessa disposição legal e do Decreto 4.074/2002, percebe-se que, para que um defensivo agrícola tenha o uso autorizado no território brasileiro, é previsto um minucioso processo de análise, aprovação e consequente registro, em que há participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (responsável pela avaliação da eficácia dos produtos), ANVISA (responsável pela avaliação toxicológica) e IBAMA (responsável pela avaliação ambiental).

Esclarecedores são os fatos trazidos pela Nota Técnica 40/2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que demonstra que:

> "O processo de avaliação desses produtos é rígido, uma vez que para que sejam aprovados são realizados inúmeros testes laboratoriais e de campo, os quais, dentre outros pontos, garantem a sua segurança ambiental e toxicológica, Em média, são avaliados mais de 500 estudos, entre eles estudos sobre resíduos, bioacumulação, persistência, bioquímicos, toxicológicos agudos, crônicos, toxicidade para animais superiores, entre outros, antes da concessão de um registro.
>
> São necessários cerca de 12 anos de estudos e investimento aproximado de US$ 250 milhões para que uma nova substância possa ser utilizada. Além disso, a avaliação desses produtos segue protocolos internacionalmente aceitos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

> Este procedimento fez com que, nos últimos 40 anos, as doses dos produtos fitossanitários utilizados no Brasil fossem reduzidas em quase 90% e a toxicidade aguda em mais de 160 vezes." (eDOC 61, p. 2)

Há, portanto, um exame completo do ponto de vista ambiental, toxicológico e da efetividade dos defensivos agrícolas para que eles sejam registrados em território brasileiro.

Ainda na seara normativa, não somente o fornecimento dos agroquímicos é regulado, mas a aplicação dos produtos propriamente deve seguir as determinações legais, fato que busca impedir que o uso exceda os parâmetros governamentais de segurança. Isso porque os produtos devem conter informações específicas que garantam a utilização segura – aprovada pelos órgãos governamentais competentes – e a sua inobservância pode acarretar sanções administrativas, civis e penais. Confira-se, por oportuno, o art. 50, da Lei nº 14.785/2023 :

> "Art. 50. As responsabilidades pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente por ocasião da produção, da comercialização, da utilização e do transporte de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, bem como por ocasião da destinação de embalagens vazias, cabem:
>
> I - ao profissional, quando for comprovada receita errada ou constatada imperícia, imprudência ou negligência;
>
> II - ao usuário ou ao prestador de serviços, quando tiver procedido em desacordo com o receituário agronômico ou as recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais;
>
> III - ao comerciante, quando tiver efetuado venda sem o receituário agronômico ou em desacordo com ele, se o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

> receituário for exigido;
>
> IV - ao registrante, quando tiver omitido informações ou fornecido informações incorretas;
>
> V - ao agricultor, quando tiver produzido produtos agrícolas em desacordo com as recomendações do fabricante ou em desacordo com o receituário agronômico, ou quando não tiver dado destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente;
>
> VI - ao empregador, quando não tiver fornecido os equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores na produção, na distribuição e na aplicação dos produtos e quando não tiver feito a manutenção dos equipamentos."

Conforme informações acostadas aos autos (eDOC 41, p. 15), o Brasil é o único país no mundo que exige receituário próprio, prescrito por profissional legalmente habilitado, para obtenção de defensivos agrícolas, nos termos da legislação. Além disso, há ainda que se ressaltar que os profissionais envolvidos na comercialização e utilização dos agroquímicos estão sujeitos a responsabilização administrativa, civil e penal se causarem danos à saúde humana e ao meio ambiente por descumprimento dos preceitos legais.

Nesse diapasão, é correto admitir que os produtos beneficiados pela isenção fiscal ora impugnada são – ainda – necessários à produção agrícola, sobretudo diante da realidade climática brasileira, tendo a sua ofensividade minorada mediante minuciosa análise de diferentes órgãos públicos. Há, portanto, uma ponderação de interesses quando da análise de registro dos defensivos agrícolas em território nacional, a fim de examinar se os seus benefícios superam os seus malefícios.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

Por sua vez, no tocante à alegada violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal, aduziu-se na exordial que o benefício fiscal impugnado serviria como estímulo e incentivo à utilização de defensivos agrícolas de maneira desmedida.

Tenho, contudo, que essa afirmação não condiz com o cenário normativo e fático brasileiro no que se refere à comercialização e ao uso dos defensivos agrícolas. Primeiramente, não se pode ignorar que a utilização de defensivos agrícolas representa um custo de produção. Ademais, já se demonstrou que o país regula a produção e a comercialização de referidos defensivos de maneira minuciosa.

Nesse diapasão, não se deve perder de vista que os produtores rurais buscam – assim como quaisquer empresários – mais ativos e menos passivos em seus negócios. Isso porque os defensivos agrícolas são insumos necessários para produção rural em grande escala, mas representam custo de produção e possuem uma demanda inelástica em razão do preço.

Os defensivos agrícolas, a rigor, podem ser ilustrativamente visualizados como medicamentos de uso restrito e controlado que viabilizam e barateiam a produção rural. Sendo um produto inelástico, seu consumo ocorrerá na exata medida do necessário, não sofrendo relevante alteração em razão do preço.

Sob essa perspectiva básica de mercado, é evidente que os consumidores de defensivos agrícolas almejam utilizar a menor quantidade dos produtos, de modo a auferirem o maior lucro possível. Dessa forma, é inconcebível uma utilização perdulária de agroquímicos – ainda que sob influência de benefício fiscal –, porquanto é inexistente, na lógica de mercado, o interesse de consumo excessivo de produto que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

represente um gasto necessário à produção e que não traga como contrapartida um aumento de eficiência. A concessão de benefício fiscal, portanto, não gerará incentivo ou desincentivo ao uso.

No que diz respeito à alegada violação ao direito à saúde, foram apresentadas na inicial pesquisas que relacionam a utilização de defensivos agrícolas com o desenvolvimento de diversas enfermidades. A partir das informações fornecidas, suscitou-se, então, que o benefício fiscal seria um provocador de mais danos à saúde da população.

Os dados apontados na inicial não devem ser desconsiderados, mas por si próprios são insuficientes para se declarar a inconstitucionalidade dos benefícios, porquanto produtos essenciais não são isentos de causarem malefícios à saúde.

É exemplo cabal desse fato a tabela elaborada pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – SINITOX, a qual indica casos registrados de intoxicação humana por agentes tóxicos no ano de 2017 no Brasil. Confira-se:

(Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – SINITOX. **Tabela 11. Óbitos Registrados de Intoxicação Humana por Agente Tóxico e Circunstância. Brasil, 2017**. Disponível em: https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais).

Constata-se, assim, que os agrotóxicos de uso agrícola e doméstico, somados, responderam somente por 4,44% (quatro inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) dos casos de intoxicação, estando atrás de medicamentos, animais peçonhentos e produtos de limpeza domiciliar (agentes domissanitários).

A tabela indica, ainda, que produtos industrializados essenciais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

sobre os quais há incidência de alíquota zero do IPI – igualmente constantes na tabela anexa ao Decreto contestado – não só podem causar intoxicação, como respondem por mais casos do que os defensivos agrícolas, a exemplo dos medicamentos, responsáveis por 27,11% (vinte e sete inteiros e onze centésimos por cento) das intoxicações registradas.

Esses dados oficiais apontam, portanto, que a existência de efeitos negativos decorrentes do uso de substâncias essenciais – e mesmo especificamente de substâncias sobre as quais incidem incentivos fiscais – não retira delas o caráter essencial e não anula os benefícios que causam quando utilizadas adequadamente.

Neste contexto, entendo que não violam a seletividade tributária os dispositivos impugnados, porquanto os defensivos agrícolas são imprescindíveis à agricultura brasileira atual, atividade essa que é fundamental para a alimentação da população e para a economia do país.

Ademais, a essencialidade deve ser analisada sobretudo em relação aos efeitos que o benefício tributário traz, qual seja, o de reduzir o preço dos alimentos. Aqui, igualmente, não restam quaisquer dúvidas no sentido de que alimentos são produtos essenciais. Essa afirmação, apesar de óbvia, torna-se ainda mais pujante diante da realidade do Brasil, que voltou a figurar no Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2015 até o ano de 2024.

Os dados são estarrecedores. No fim de 2020, 19,1 milhões de brasileiros/as conviviam com a fome. Em 2022, foram 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. Além disso, mais da metade da população brasileira possui algum grau de insegurança alimentar (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: https://olheparaafome.com.br/. Acesso em: 5 jun. 2023).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

Dados publicados em 12 de outubro de 2025 demonstram que, apesar de a fome ter caído nos últimos anos no Brasil, 1/3 das famílias do Norte e do Nordeste ainda sofrem com a insegurança alimentar. A média de lares em insegurança alimentar é altíssima. Confira-se:

Média de lares em insegurança alimentar:

Brasil - 24,2%
Norte - 37,6%
Nordeste - 34,8%
Sudeste 19,7%
Sul - 13,6%
Centro-Oeste 20,5% (Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2025/10/12/fome-cai-no-brasil-mas-n-e-ne-ainda-tem-mais-de--em-inseguranca-alimentar.htm?cmpid=copiaecola, acesso em 15 out. 2025)

É disso que estamos tratando: de evitar que pessoas passem fome!

Penso que enquanto não atingirmos um nível de segurança alimentar minimamente aceitável, iniciativas como as ora questionadas não deveriam ser proibidas.

Não ignoro que o consumo de alimentos orgânicos é, sim, mais saudável e ambientalmente responsável, mas fato é que eles ainda não são capazes de satisfazer o imenso mercado consumidor brasileiro.

Ademais, a concessão de incentivos fiscais a defensivos agrícolas não impede que benefícios ainda maiores sejam dados à produção de culturas orgânicas. Não se trata de escolher entre uma ou outra cultura, mas de ambas servirem ao propósito de acabar com a fome no Brasil,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

objetivo fundamental da nossa República.

A esse respeito, reputo extremamente oportuno transcrever o alerta de Stephen Holmes e Cass Sunstein:

> "Na proteção ambiental, cada vez mais se presta atenção ao fenômeno da 'troca de um problema por outro', que ocorre quando a regulação de um risco acaba criando outro risco. Uma abordagem absolutista ou exclusivista, voltada para um risco específico, pode acabar aumentando o risco total ou agregado. (...) É inevitável que os recursos direcionados para alguns problemas não sejam direcionados para outros. (...) Uma proteção agressiva contra o risco de acidentes em usinas nucleares pode aumentar o preço e diminuir a oferta de energia elétrica gerada por tais usinas, aumentando assim a dependência dos combustíveis fósseis, que criam seus próprios problemas ambientais. Uma atitude que nega toda concessão e toda solução de meio-termo produzirá, portanto, confusão e arbitrariedade e poderá, no fim, trabalhar contra os próprio direitos que pretendem promover." (O custo dos direitos: por que a liberdade depende dos impostos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019, p. 100-101).

Esse problema da atenção seletiva é exatamente o que enxergo no presente caso, eis que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, no estágio atual de desenvolvimento científico, trará consequências negativas tanto para a proteção ao meio ambiente (eis que os defensivos agrícolas permitem maior eficiência, de maneira a reduzir a área plantada) quanto para o direito à saúde e ao objetivo essencial da República Federativa Brasileira de erradicar a pobreza (uma vez que representará um aumento substancial do preço dos alimentos).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

Tenho, portanto, que em situações complexas como a presente, o Judiciário deve atuar com deferência aos idealizadores da política tributária, de maneira a compreender que não existe solução fácil para o imenso problema de reduzir a fome do Brasil.

Registro, contudo, que não se está concedendo liberdade plena para que o Executivo e/ou Legislativo atue de maneira arbitrária, eis que sempre restará a este Poder analisar eventual desobediência das variadas legislações em vigor.

Assim, eventual descumprimento da normativa sobre o tema pode ser desafiado mediante ação própria e específica em relação ao produto ou medida violador(a) da legislação. O Judiciário não se furtará a essa análise, como já ocorreu em situações anteriores, a exemplo da proibição da utilização do asbesto/amianto (ADIs 3.356; 3.357; 3.406; 3.470; 3.937 e 4.066) ou ainda da suspensão da liberação tácita de agrotóxicos e fertilizantes (ADPF 656 MC e ADPF 658 MC).

Vale dizer, não se está, aqui, a conferir uma carta em branco ao Legislativo e ao Executivo no que se refere à concessão indiscriminada de benefícios fiscais a produtos que possam causar considerável lesão ao meio ambiente ou ao direito à saúde. Ao revés, o que se afirma é que o ordenamento jurídico brasileiro já prevê as condicionantes e os procedimentos necessários para que tal não ocorra. E, uma vez descumprida a legislação, caberá ao Judiciário afastar, no caso concreto, o produto causador do dano.

A discussão aqui travada é de tamanha complexidade e sensibilidade que o presente processo tem sido objeto de sucessivos pedidos de vista (meu, do Ministro André Mendonça e da Ministra Carmén Lúcia), culminando com um pedido de destaque do Min. André

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

Mendonça para que o tema fosse trazido para debate presencial e com a realização de audiência pública.

O prolongamento do debate desse assunto traz, ao menos, duas constatações importantes.

A primeira é no sentido de que o tema é de difícil enfrentamento, porquanto temos argumentos consistentes em ambos os sentidos. Conforme demonstrado, a escolha governamental que ora analisamos foi realizada sopesando princípios e metas socioeconômicas, políticas e ambientais, **a qual** tem sido periodicamente revisitada quanto aos produtos que são objeto de benefício fiscal.

É compreensível a impaciência diante dessa escolha de governo, sobretudo quando se analisa apenas a variável proteção ao meio ambiente. Porém, **ante os princípios da separação dos Poderes, da eficiência administrativa e da razoabilidade, cabe ao Supremo atuar com cautela e com deferência à capacidade institucional dos demais Poderes quanto às soluções encontradas, tendo em vista a elaboração e implementação de políticas públicas de alta complexidade e elevadas consequências socioeconômicas.**

De seu turno, **outra implicação extremamente relevante decorrente do prolongamento da discussão do presente feito foi a aprovação da Reforma Tributária sobre o consumo, realizada por meio da Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023.** Os tributos aqui discutidos – ICMS e IPI – sofreram profundas alterações, motivo pelo qual reputo importante investigar a discussão travada nos presentes autos também sob a perspectiva da nova tributação sobre o consumo.

A esse respeito, vale salientar que a defesa ao meio ambiente é agora um princípio expressamente previsto para o Sistema Tributário Nacional,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

no §3º do art. 145 da CF. Ademais, é sabido que a reforma tributária teve como norte a simplificação do sistema (princípio da simplicidade agora também tem previsão expressa na Constituição Federal), tanto por meio da unificação de tributos, quanto por meio da redução drástica da liberdade de concessão de isenções ou regimes favorecidos.

Os cinco tributos gerais sobre consumo e serviços que temos hoje — PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, serão substituídos pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e pelo IS (imposto seletivo).

Contudo, mesmo diante desse cenário pós-reforma tributária, o entendimento que apresentei em junho de 2023 não apenas permanece válido, como é reforçado. Isso porque "alimentos destinados ao consumo humano" e "insumos agropecuários e aquícolas" encontram-se expressamente previstos no texto constitucional dentre os bens que podem ser objeto de alíquota reduzida em 60% (sessenta por cento) tanto para o IBS quanto para a CBS (incisos VIII e XI do §1º do art. 9º da EC 132/2023). Consequentemente, tais bens, ainda que causem prejuízo ao meio ambiente, não podem ser objeto do imposto seletivo.

Vejam, senhores ministros, a prevalecer a tese da inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, estaríamos declarando inconstitucional parte da reforma tributária recém-aprovada.

A Emenda Constitucional nº 132/2023, ao introduzir tratamento tributário favorecido mediante a previsão de alíquota reduzida da CBS e do IBS para defensivos agrícolas, não incorre em violação aos limites materiais de reforma estabelecidos pelo art. 60, § 4º, da Constituição Federal.

A opção do constituinte derivado, longe de subverter o núcleo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

essencial da Constituição, revela-se manifestação legítima da competência reformadora, orientada pelos objetivos fundamentais da República, notadamente a garantia do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais (art. 3º, II e III, CF).

Do ponto de vista do controle de constitucionalidade das emendas, cumpre enfatizar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a aferição da validade de normas constitucionais reformadoras deve ater-se aos limites explícitos e implícitos dedutíveis do próprio texto constitucional, vedando-se a introdução de parâmetros jusnaturalistas ou metaconstitucionais estranhos à Constituição positiva. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o constituinte derivado exerceu regularmente a sua competência, dentro da "positividade terrena" da Lei Fundamental, conforme a expressão de Hans Ipsen.

Ressalte-se, ademais, que o conteúdo da emenda ora questionada não promove qualquer forma de esvaziamento do direito ao meio ambiente equilibrado. A norma não desconstitui os deveres de controle, fiscalização e regulação dos defensivos agrícolas, que permanecem sob disciplina legal e administrativa própria.

O benefício fiscal aqui examinado limita-se à seara tributária, não suprimindo garantias ambientais nem comprometendo a eficácia dos arts. 225 e seguintes da Constituição. O benefício fiscal instituído guarda estrita relação com a lógica de proteção da atividade econômica e da segurança alimentar, ambas dimensões reconhecidamente compatíveis com os valores e objetivos fundamentais da República, previstos nos arts. 1º, 3º e 170 da Constituição Federal.

Conclui-se, assim, que a concessão dos benefícios fiscais questionados na presente ação não viola o direito à saúde ou ao meio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

ambiente equilibrado. A uma porque eventual lesividade de um produto não retira o seu caráter essencial, a exemplo dos medicamentos. A duas porque há minucioso regramento no tocante à avaliação toxicológica, ambiental e agronômica para registro de defensivos agrícolas, a fim de garantir que os seus efeitos negativos sejam minorados e superados pelos benefícios de seu uso. A três porque o atual estágio de desenvolvimento técnico-científico não permite a sua completa eliminação em um país de clima tropical e dimensões continentais como o nosso. A quatro porque o benefício deve ser analisado em relação às consequências que produz, qual seja, reduzir o preço dos alimentos. A cinco porque a recente reforma tributária sobre o consumo, aprovada por meio da Emenda Constitucional 132/2023, expressamente manteve a possibilidade de concessão desses benefícios fiscais. E, por fim, reitero que não se trata aqui de uma escolha entre alimentos orgânicos ou inorgânicos, mas de ambos servirem ao objeto fundante da República Federativa do Brasil de eliminar a fome.

Dispositivo

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Ministro Relator a fim de julgar totalmente improcedente as presentes ações diretas de inconstitucionalidade.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 06FF-335D-CAF9-B948 e senha 0DB3-1606-040D-01AB

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89AD-00A0-F2C1-E17F e senha DEBB-1ADF-0D4F-C287

AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89AD-00A0-F2C1-E17F e senha DEBB-1ADF-0D4F-C287

ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI

INCID NCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, conforme estudo juntado aos autos, o cancelamento dos benefícios em discussão seria capaz de aumentar em 16 bilhões o custo da produção alimentar, com impacto direto também na inflação.

Muito curioso, Presidente, que esse debate esteja ocorrendo hoje entre nós. Acabamos de acompanhar os episódios desta chamada Guerra das Tarifas. Jogou-se um tarifa o sobre o Brasil e, claro, com todas as repercussões, a aplicação de sanções, magnitsky, perda de vistos dos Ministros do Supremo, mas foco na questão do tarifaço.

E vimos que, depois de algum tempo, a inflação começou a perturbar a vida dos americanos. Por quê? Porque os alimentos importados do Brasil subiram. E começaram, então, a vir as exceções. E de exceções, em exceções, foram chegando a conclusão de que tinham que revogar o tarifaço.

Esse é um caso interessantíssimo e mostra muito bem que aqui houve a vitória da tecnologia. A produção brasileira hoje é extremamente relevante para alimentar o mundo. Isso é fruto de um trabalho dedicado, de um trabalho de tecnologia. É fundamental que se perceba isso. Eu acho até maldito esse nome agrotóxico, acho que é um pouco a mania nossa de perturbar as coisas que estão funcionando, ou aquele complexo de vira-lata que, de vez em quando, se manifesta. Não faz sentido. Para produzir, nessas vastas áreas do território nacional, preciso ter adubo, e preciso ter defensivo agrícola. É disso que se cuida. Tendo defensivo, se protege

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89AD-00A0-F2C1-E17F e senha DEBB-1ADF-0D4F-C287

mais as áreas florestadas, inclusive, porque não se precisa de expansão de áreas. Então, é preciso que isso seja visto com muito cuidado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 89AD-00A0-F2C1-E17F e senha DEBB-1ADF-0D4F-C287

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
REQTE.(S)	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)	: RAPHAEL SODRE CITTADINO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S)	: RUDY MAIA FERRAZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S)	: LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
AM. CURIAE.	: TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S)	: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
ADV.(A/S)	: CAMILA GOMES DE LIMA
AM. CURIAE.	: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S)	: ALDA FREIRE DE CARVALHO
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S)	: ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S)	: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
ADV.(A/S)	: DAMARES MEDINA COELHO
ADV.(A/S)	: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA
AM. CURIAE.	: FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S)	: ADELAR CUPSINSKI
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S)	: DARCI FRIGO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C913-D615-19A6-AAA9 e senha 13EA-1669-61D0-69BC

AM. CURIAE.	: CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S)	: NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	: HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE.	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S)	: PEDRO CARPENTER GENESCA
ADV.(A/S)	: CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA
ADV.(A/S)	: ANA GLEICE DOS SANTOS REIS
ADV.(A/S)	: VANESSA DE ARRUDA SILVA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S)	: RUDI MEIRA CASSEL
AM. CURIAE.	: UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S)	: ANA LUIZA GARCIA MACHADO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S)	: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO
ADV.(A/S)	: PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S)	: LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR
ADV.(A/S)	: LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA
ADV.(A/S)	: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C913-D615-19A6-AAA9 e senha 13EA-1669-61D0-69BC

ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI

INCID NCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A propósito da citação de Holmes e Susten, importante registrar que a Alemanha, influenciada por essa política amiga do meio ambiente, decidiu, Ministro Fux, abolir a produção de energia obtida de reatores atômicos e também suprimiu a energia produzida por carvão. Agora, nessa crise envolvendo a guerra na Ucrânia, viu-se o tamanho de sua dependência em relação ao gás russo, e isso compromete um dos fatores de riqueza da Alemanha, que é sua capacidade industrial, porque não tem energia.

No nosso caso, a produtividade e a produção agrícola, como já falei a propósito da crise com os Estados Unidos, tem a ver com a nossa própria soberania. É disso que estamos falando. Em um campo em que somos campeões mundiais. Veja, sem dar tiro, sem fazer bravatas e sem usar retórica grosseira, o Brasil saiu incólume dessa crise. E por quê? Entre outros fatores, certamente em razão de ter se tornado uma potência agrícola. Portanto, não se trata apenas de atender ao mercado interno, mas também de atender ao mercado externo. A segurança alimentar do mundo depende, hoje, do desempenho da agricultura brasileira.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C913-D615-19A6-AAA9 e senha 13EA-1669-61D0-69BC

17/12/2025 **PLENÁRIO**

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553 DISTRITO FEDERAL

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Por fim, reitero que não se trata aqui de uma escolha entre alimentos orgânicos ou inorgânicos, mas de ambos servirem ao objeto fundante da República Federativa do Brasil de eliminar a fome, entre outras mazelas.

Diante do exposto, então, peço vênia a fim de julgar totalmente improcedentes as presentes ações de inconstitucionalidade, Presidente.

Para encerrar, eu trago, então, dados, Ministro Alexandre, só para pontuar a liderança do Estado de Mato Grosso no que diz respeito à produção de alimentos.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Permite, Ministro Gilmar, um aparte? Estão no processo? Esses dados estão no processo? É o "Data Gilmar".

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Dados do IBGE.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE) -Eu creio que haverá outros estados com alguns dados também.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Desde logo, eu peço um aparte.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O Mato Grosso, com mais de 100 milhões de toneladas na safra de 2024, é o estado líder e vem, em segundo lugar, o Paraná com a metade disso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Fachin, já somos dois divergentes.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E aqui temos também uma distribuição, Ministro, o Estado de São Paulo, neste caso, claro, tem toda a produção industrial, mas está em sétimo lugar. Mas também aqui já se destacam também o Estado do Maranhão, o Estado do Piauí, portanto há um desempenho exemplar.

Também no *ranking* por municípios, Diamantino se encontra em nono lugar. Portanto, é algo bastante marcante.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 425A-9B86-38A0-5490 e senha 4442-4CB5-F9F6-D169

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, eu quero parabenizar o Estado do Mato Grosso, o Ministro Gilmar, mas dizer que o líder de exportações agropecuárias do Brasil é São Paulo, em termos totais, o complexo sucroalcooleiro, álcool, etanol e açúcar, suco de laranja, carne, soja. Mas, na verdade, o Brasil é um só, Presidente, e se complementa. E não tenho nenhuma dúvida de que, nessa questão do agronegócio, o Mato Grosso dá lição a todos nós.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE) - Isso que é uma intervenção conciliadora.

Muito obrigado ao Ministro Gilmar Mendes, que, portanto, vota pela improcedência.

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Alexandre de Moraes, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 425A-9B86-38A0-5490 e senha 4442-4CB5-F9F6-D169

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE (102902/PR)
ADV.(A/S) : CAMILA GOMES DE LIMA (35185/DF)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (31442/DF, 83471/MG, 261006/RJ, 518968/SP)
ADV.(A/S) : DAMARES MEDINA COELHO (18967/BA, 14489/DF)
ADV.(A/S) : RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA (29479/DF)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC9F-A6D4-0769-D290 e senha 8228-E00F-36B5-E0E7

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (80987/BA, 55641-A/CE, 22256/DF, 38605/ES, 165498/MG, 66451/PE, 170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S) : ANA LUIZA GARCIA MACHADO (55917/SC, 338087/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG, 234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE (50755/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S) : LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR (64721/GO)
ADV.(A/S) : LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA (38705/DF, 35021/GO)
ADV.(A/S) : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (75484/DF, 7181/GO, 31904/MS, 481195/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)
ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI (4266/O/MT, 333868/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e, pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC9F-A6D4-0769-D290 e senha 8228-E00F-36B5-E0E7

Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC9F-A6D4-0769-D290 e senha 8228-E00F-36B5-E0E7

consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designar-se data para a realização de uma audiência pública. Falaram: pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Dra. Geovana Patrício; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Terra de Direitos, a Dra. Camila Gomes de Lima; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja - APROSOJA BRASIL, o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC9F-A6D4-0769-D290 e senha 8228-E00F-36B5-E0E7

Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Munerati, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, o Dr. Tulio Freitas do Egito Coelho; e, pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.6.2024.

Decisão: Apregoado em conjunto com a ADI 7.755, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 16.10.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Após o voto do Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), que conhecia das ações diretas e, no mérito, julgava-as procedentes, declarando a inconstitucionalidade: (i) das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio Confaz 100/1997, com efeitos *ex nunc* (ADIs 5.553 e 7.755); (ii) da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950/2016, atualmente Decreto nº 11.158/2022 (ADI 5.553); e (iii) do art. 9º, § 1º, XI, da Emenda Constitucional nº 132/2023 (ADI 7.755); e do voto do Ministro André Mendonça, que conhecia da ADI nº 5.553/DF e da ADI nº 7.755/DF e julgava-as parcialmente procedentes para: **[a]** declarar a parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; e **[b]** declarar a constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, propondo a fixação das seguintes teses de julgamento: "1. É constitucional a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos e a outros insumos agrícolas, nos termos do art. 187, inciso I e § 1º, da Constituição. 2.Fixo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – acatando a sugestão do Ministro Flávio Dino apresentada em sessão virtual – para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) promovam a avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o seguinte: **[a]** a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente; **[b]** a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em específico, visando **[b.1]**apurar a intensidade da restrição aos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC9F-A6D4-0769-D290 e senha 8228-E00F-36B5-E0E7

direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); **[b.2]** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e **[b.3]** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações; **[c]** a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 5.11.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Flávio Dino, que acompanhava o Ministro André Mendonça em ambas as ações diretas; dos votos dos Ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Dias Toffoli, que julgavam improcedentes as ações diretas; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), o julgamento foi suspenso. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Plenário, 19.11.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Em continuidade de julgamento, após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que julgavam improcedentes as ações diretas, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Nunes Marques. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 17.12.2025.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Nunes Marques.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC9F-A6D4-0769-D290 e senha 8228-E00F-36B5-E0E7

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.553
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. CRISTIANO ZANIN
REQTE.(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S) : RAPHAEL SODRE CITTADINO (5742-A/AP, 53229/DF, 435368/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (APROSOJA BRASIL)
ADV.(A/S) : RUDY MAIA FERRAZ (0022940/DF)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
ADV.(A/S) : LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS (209516/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
AM. CURIAE. : TERRA DE DIREITOS
ADV.(A/S) : JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE (102902/PR)
ADV.(A/S) : CAMILA GOMES DE LIMA (35185/DF)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL - CNA
ADV.(A/S) : ALDA FREIRE DE CARVALHO (04308/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ
ADV.(A/S) : ANDERSON RICARDO LEVANDOWSKI BELLOLI (81110/RS)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP
ADV.(A/S) : FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA (31442/DF, 83471/MG, 261006/RJ, 518968/SP)
ADV.(A/S) : DAMARES MEDINA COELHO (18967/BA, 14489/DF)
ADV.(A/S) : RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA (29479/DF)
AM. CURIAE. : FIAN BRASIL - ORGANIZAÇÃO PELO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO ADEQUADAS
ADV.(A/S) : ADELAR CUPSINSKI (40422/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA
ADV.(A/S) : DARCI FRIGO (18707/PR)
AM. CURIAE. : CAMPANHA NACIONAL PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA
ADV.(A/S) : NAIARA ANDREOLI BITTENCOURT (75170/PR)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : HELOÍSA BARROSO UELZE E OUTRO(S) (SP117088/)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6

PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO)
ADV.(A/S) : PEDRO CARPENTER GENESCA (121340/RJ)
ADV.(A/S) : CASSIA SILVA DE OLIVEIRA VILELA (169173/RJ)
ADV.(A/S) : ANA GLEICE DOS SANTOS REIS (198351/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA DE ARRUDA SILVA (225228/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E DAS PROCURADORAS DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (80987/BA, 55641-A/CE, 22256/DF, 38605/ES, 165498/MG, 66451/PE, 170271/RJ, 49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL
ADV.(A/S) : ANA LUIZA GARCIA MACHADO (55917/SC, 338087/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA - ABRA
ADV.(A/S) : RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO (32147/DF, 140251/MG, 234932/RJ, 1190/SE, 439314/SP)
ADV.(A/S) : PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE (50755/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO AGRONEGÓCIO
ADV.(A/S) : LUCIANO GONÇALVES FARIA JÚNIOR (64721/GO)
ADV.(A/S) : LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA (38705/DF, 35021/GO)
ADV.(A/S) : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO (75484/DF, 7181/GO, 31904/MS, 481195/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA)
ADV.(A/S) : MARCELO ZANDONADI (4266/O/MT, 333868/SP)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, inciso I e II, e terceira, em relação a estes incisos referidos, do Convênio nº 100/1997, com efeitos *ex nunc*, e da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pelo requerente, o Dr. André Brandao Henriques Maimoni; pelo interessado, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, a Dra. Maria Rita Ferragut; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Muneratti, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDEVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA BRASIL), o Dr. Felipe Costa Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; e,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6

pelos *amici curiae* Terra de Direitos e Associação Brasileira de Agroecologia, a Dra. Naiara Andreoli Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que divergia do Ministro Edson Fachin (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes, para conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente, em parte, o pedido deduzido, com a finalidade de empreender uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, no conjunto normativo impugnado, assentando, assim, a existência de um processo de inconstitucionalização das desonerações fiscais federais e estaduais aos agrotóxicos, nos moldes postos nos objetos atacados, e fixando prazo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo da União, quanto ao IPI, e o Poder Executivo dos Estados, relativamente ao ICMS, promovam adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal, de modo a apresentar a esta Corte os limites temporais, o escopo, os custos e os resultados dela, e, por fim, determinando que, no âmbito do expediente supracitado, os agentes públicos competentes considerem e, posteriormente, exponham, de forma fundamentada, suas conclusões acerca das seguintes variáveis: (i) a conveniência da manutenção, extinção ou modificação de um modelo isentivo vigente há mais de meio século, ao custo estimado de bilhões de reais por ano na atualidade; (ii) os impactos do progresso tecnológico ao longo de décadas para aferir se a medida tributária em questão remanesce sucessiva de aprovação nos testes da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, em função do grau de restrição experimentado nos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (iii) a ponderação de variáveis ambientais e o grau de toxicidade dos agrotóxicos para fins de graduação da carga tributária incidente sobre cada ingrediente ativo autorizado no Brasil, caso a política pública fiscal tenha continuidade, ainda que sob nova formatação; e dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanhavam a divergência aberta pelo Ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023.

Decisão: Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o voto proferido pelo Ministro Edson Fachin (Relator) para julgar procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I da Cláusula Primeira e do caput da Cláusula Terceira do Convênio n. 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dos itens da Tabela de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nos quais consta alíquota zero para as seguintes substâncias: acetato de dinoseb, aldrin, benomil, binapacril, captafol, clorfenvinfós, clorobenzilato, DDT, dinoseb, endossulfan, endrin, EPTC, estreptomicina, fosfamidona, forato, heptacloro, lindano, metalaxil, metamidofós, monocrotofós, oxitetraciclina, paration, pentaclorofenol e ziram, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes e julgava improcedente o pedido formulado na ação direta; e do voto do Ministro Flávio Dino, que, acompanhando com motivos adicionais e com ressalvas a divergência inaugurada pelo Ministro André Mendonça, conhecia da presente ação direta e julgava parcialmente procedente o pedido, firmando uma declaração parcial de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com o reconhecimento de inconstitucionalidade progressiva do conjunto normativo impugnado e, para conferir eficácia ao presente comando decisório, determinava que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Executivo da União, em relação ao IPI, e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e os Poderes Executivos dos Estados, no que tange ao ICMS, realizassem uma reavaliação compreensiva, contemporânea e multidisciplinar das políticas fiscais atreladas aos agrotóxicos, devendo este processo ser baseado em evidências científicas, objetivando a conciliação entre desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e os direitos à saúde e à segurança alimentar, no estabelecimento de tributação consentânea com o princípio da seletividade tributária, entendendo que o plexo normativo eventualmente alterado (ou não) poderá ser objeto de futura impugnação judicial, a fim de que seja novamente apreciado o processo de inconstitucionalização acima descrito, o processo foi destacado pelo Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 22.3.2024 a 3.4.2024.

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para, atendendo ao encaminhamento do Ministro Edson Fachin (Relator), designar-se data para a realização de uma audiência pública. Falaram: pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a Dra. Geovana Patrício; pelo *amicus curiae* Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, o Dr. Rodrigo de Oliveira Kaufmann; pelo *amicus curiae* Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Dr. Walter José Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Terra de Direitos, a Dra. Camila Gomes de Lima; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Produtores de Soja - APROSOJA BRASIL, o Dr. Felipe Costa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6

Albuquerque Camargo; pelo *amicus curiae* Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG, a Dra. Lidia Cristina Jorge dos Santos; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Dr. Rafael Ramia Munerati, Defensor Público do Estado; pelo *amicus curiae* Croplife Brasil, o Dr. Tulio Freitas do Egito Coelho; e, pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.6.2024.

Decisão: Apregoado em conjunto com a ADI 7.755, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 16.10.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Após o voto do Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), que conhecia das ações diretas e, no mérito, julgava-as procedentes, declarando a inconstitucionalidade: (i) das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio Confaz 100/1997, com efeitos *ex nunc* (ADIs 5.553 e 7.755); (ii) da fixação da alíquota zero aos agrotóxicos indicados na Tabela do IPI, anexa ao Decreto 8.950/2016, atualmente Decreto nº 11.158/2022 (ADI 5.553); e (iii) do art. 9º, § 1º, XI, da Emenda Constitucional nº 132/2023 (ADI 7.755); e do voto do Ministro André Mendonça, que conhecia da ADI nº 5.553/DF e da ADI nº 7.755/DF e julgava-as parcialmente procedentes para: **[a]** declarar a parcial inconstitucionalidade, sem declaração de nulidade, das Cláusulas Primeira e Terceira do Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, bem como dos trechos impugnados da Tabela do IPI, que atualmente constam do Anexo II do Decreto nº 11.158, de 2022; e **[b]** declarar a constitucionalidade do art. 9º, §1º, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 132, de 2023, propondo a fixação das seguintes teses de julgamento: "1. É constitucional a concessão de benefícios fiscais a agrotóxicos e a outros insumos agrícolas, nos termos do art. 187, inciso I e § 1º, da Constituição. 2.Fixo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – acatando a sugestão do Ministro Flávio Dino apresentada em sessão virtual – para que o Poder Executivo da União (quanto ao IPI) e os Poderes Executivos dos Estados (quanto ao ICMS) promovam a avaliação da política fiscal contida no Convênio CONFAZ nº 100, de 1997, e no Decreto nº 11.158, de 2022, considerando o seguinte: **[a]** a compatibilidade entre os insumos (i.e., os produtos químicos) abrangidos pela política fiscal e a política sanitária vigente, deixando-se de conceder benefícios fiscais a substâncias que tenham seu uso vedado ou sua comercialização proibida pela autoridade regulatória competente; **[b]** a análise de impacto regulatório (nos moldes do Decreto nº 10.411, de 2020) e impacto fiscal (nos moldes do art. 113 do ADCT) das isenções concedidas a cada insumo agrícola em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6

específico, visando **[b.1]**apurar a intensidade da restrição aos direitos fundamentais em conflito (saúde e meio ambiente); **[b.2]** justificar o objetivo perseguido pela política fiscal (a segurança alimentar, o acesso a alimentos e a estabilidade e o desenvolvimento econômico do país); e **[b.3]** avaliar os custos e resultados econômicos das desonerações; **[c]** a adoção de critérios de eficiência tecnológica e toxicidade no desenho da política fiscal, a fim de se avaliar a concessão ou não dos benefícios fiscais de acordo com esses parâmetros e à luz do princípio da proporcionalidade – ou seja, concedendo-se os benefícios fiscais aos produtos mais eficientes e com menor toxicidade; e não se concedendo os benefícios aos produtos menos eficientes e com maior toxicidade", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 5.11.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Flávio Dino, que acompanhava o Ministro André Mendonça em ambas as ações diretas; dos votos dos Ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Dias Toffoli, que julgavam improcedentes as ações diretas; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o Ministro Edson Fachin (Presidente e Relator), o julgamento foi suspenso. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Plenário, 19.11.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) Em continuidade de julgamento, após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que julgavam improcedentes as ações diretas, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Nunes Marques. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 17.12.2025.

Decisão: (Julgamento conjunto da ADI 5.553 e da ADI 7.755) O Tribunal, por maioria, julgou improcedentes as ações diretas, nos termos do voto do Ministro Cristiano Zanin (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Presidente e Relator) e Cármen Lúcia, que conheciam das ações diretas e, no mérito, julgavam-nas procedentes, e os Ministros André Mendonça e Flávio Dino, que conheciam das ações diretas e, no mérito, julgavam-nas parcialmente procedentes, nos termos dos respectivos votos. Plenário, 18.12.2025.

Presidência do Senhor Ministro Edson Fachin. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2D50-94C8-C5BD-0CD6 e senha 2C0C-87B0-E2EE-30C6